課程名稱：保險法保險法B04

00:00:00 - 00:00:00
好

00:00:01 - 00:00:10
我們上次講到的這個保險契約的性質喔,我們講到的保險契約是這個諾成契約還是要物契約,是要式契約還是不要式契約,有沒有?

00:00:19 - 00:00:26
好,那我們說結論是什麼?結論就是保險契約是諾成契約

00:00:27 - 00:00:30
也就是它並不以交付保險費才會生效,對吧?

00:00:31 - 00:00:37
然後呢,它是不要式契約,也就是說沒有說要簽發保單契約才會成立,對吧?

00:00:38 - 00:00:41
瞭解喔，弄成不要式，這就是答案

00:00:44 - 00:00:44
答案

00:00:48 - 00:00:52
即便是選擇題，也要這樣選喔，弄成不要式

00:00:53 - 00:00:53
OK

00:00:54 - 00:00:55
好，那我們來看一個題目喔

00:00:56 - 00:00:58
麻煩您89頁

00:01:04 - 00:01:05
OK

00:01:06 - 00:01:12
好,你看一下哦,甲跟乙保險公司呢,洽談了住宅火災保險事宜哦

00:01:13 - 00:01:15
那雙方呢,意思表示一致,以接受假的要約後

00:01:19 - 00:01:23
甲在次日繳交這個保費途中呢,該住宅啊,發生了火災啊

00:01:26 - 00:01:28
以至於啊，燒毀啦

00:01:29 - 00:01:29
詼

00:01:30 - 00:01:34
請問你甲跟乙請求保險給付的時候呢，乙可否以甲呢，尚未繳交保險費

00:01:39 - 00:01:44
以及呢，沒有保險契約書面的簽訂為由呢，拒絕保險金的給付喔

00:01:47 - 00:01:47
好了

00:01:48 - 00:01:52
那這個題目其實是兩個考點,對不對?

00:01:53 - 00:01:56
知道不是一個點,是兩個爭點

00:01:57 - 00:02:02
對吧,第一個可不可以用沒有繳交保險費為理由拒賠嗎?

00:02:03 - 00:02:04
那這個涉及到什麼?

00:02:06 - 00:02:11
涉及到保險契約是諾成契約還是要物契約嗎,請不請?

00:02:12 - 00:02:12
啊

00:02:13 - 00:02:21
那第二個保險公司可不可以以他未有保險契約，書面的簽訂為由拒賠？

00:02:22 - 00:02:27
這個涉及的是保險契約是要式契約還是不要式契約？

00:02:27 - 00:02:28
理解啊

00:02:28 - 00:02:30
那我們說結論是什麼？

00:02:32 - 00:02:34
結論就是弄成不要事,瞭解?

00:02:35 - 00:02:39
保險公司不得以未繳交保險費拒賠

00:02:40 - 00:02:45
也不能以未有保險契約書面的簽訂為由拒賠,這樣理解?

00:02:46 - 00:02:46
OK

00:02:47 - 00:02:52
好,那我們來往下看這個另外一個題目哦

00:02:53 - 00:02:57
麻煩您看一下這個90頁，90頁下方的一個考題喔

00:02:59 - 00:03:02
今天台北某人壽保險公司

00:03:02 - 00:03:07
決定推出一項新的保險業務

00:03:07 - 00:03:10
也就是在機場港口火車站

00:03:10 - 00:03:13
設立自動機器

00:03:13 - 00:03:15
自動機器劃線喔

00:03:15 - 00:03:20
要保人得投入定額保險費

00:03:20 - 00:03:26
即時收取已經擬就的保險單

00:03:26 - 00:03:36
簽字及填入要保人、被保險人、受益人資料後，執行投保以購買一定保險金額的旅行平安險圈起來喔

00:03:36 - 00:03:37
那假設

00:03:42 - 00:03:45
各位法律顧問

00:03:46 - 00:03:54
請問你，就此類方式說明是否符合我國保險法有關保險契約成立的要件，這樣理解了嗎？

00:03:54 - 00:03:58
方式喔，是有別於一般的契約成立啦

00:03:59 - 00:04:03
眾所周知嘛，一般的契約成立當然是要雙方合意嘛

00:04:03 - 00:04:05
對不對？民法153條第一項嘛

00:04:05 - 00:04:06
行不行？

00:04:06 - 00:04:12
那一般，那契約怎麼合意喔，不外乎就是邀約承諾

00:04:12 - 00:04:13
行不行？

00:04:13 - 00:04:20
那一般投保的實務是誰做邀約？是要保人做要保

00:04:20 - 00:04:21
對吧？

00:04:21 - 00:04:23
然後呢保險公司來承保

00:04:24 - 00:04:28
所以要保就是邀約，承保就是承諾的概念嘛

00:04:28 - 00:04:29
行不行？

00:04:29 - 00:04:30
這一般的情況

00:04:30 - 00:04:35
可是呢本案比較特殊的是它是用自動機器的方式嘛，來成立契約

00:04:35 - 00:04:36
對不對？

00:04:36 - 00:04:37
自動機器

00:04:38 - 00:04:41
你有投過那個自動販賣機嗎？

00:04:41 - 00:04:42
有喔

00:04:42 - 00:04:43
好

00:04:44 - 00:04:49
那這個以自動機器來成立契約的方式,它是什麼方式?

00:04:50 - 00:04:53
是邀約跟意思實現

00:04:53 - 00:04:55
不是邀約跟承諾嘛

00:04:56 - 00:04:57
有沒有?

00:04:58 - 00:05:03
也就是說自動販賣機的設置就是一種默示的邀約

00:05:04 - 00:05:05
默示的邀約

00:05:06 - 00:05:06
好

00:05:07 - 00:05:10
然後呢你要買飲料嘛,對不對?自動販賣機的飲料

00:05:10 - 00:05:12
會投幣嘛,行不行?

00:05:12 - 00:05:14
那這個行為就叫意思實現

00:05:15 - 00:05:18
那意思是實現民法有沒有規定？

00:05:19 - 00:05:22
這不是保險法的，意思是實現是民法嘛

00:05:22 - 00:05:22
對不對？

00:05:23 - 00:05:26
民法161條有規定所謂的意思實現嘛

00:05:26 - 00:05:26
有沒有？

00:05:27 - 00:05:31
那這個意思實現跟承諾差在哪裡？

00:05:32 - 00:05:34
一般是邀約承諾嘛

00:05:34 - 00:05:39
那我們說自動機器成立契約達成合意的方式是邀約跟意思實現

00:05:39 - 00:05:39
對不對？

00:05:40 - 00:05:42
那意思實現跟承諾差在哪裡？

00:05:43 - 00:05:46
差別是在承諾要通知他方啦

00:05:47 - 00:05:49
意思是實現是不用通知他方的

00:05:53 - 00:05:54
瞭解

00:05:54 - 00:05:55
承諾發通知他方

00:05:55 - 00:05:57
你要做承諾的時候要不要通知他方？

00:05:58 - 00:05:59
比如說你要賣房子

00:05:59 - 00:06:01
人家出個這個價錢啊

00:06:01 - 00:06:01
對

00:06:02 - 00:06:03
低於你的開價

00:06:04 - 00:06:04
那

00:06:05 - 00:06:06
這個如果你覺得

00:06:07 - 00:06:08
雖然沒有到你的開價

00:06:08 - 00:06:12
可是這個出價已經是符合行情嘛

00:06:12 - 00:06:13
是不是？

00:06:13 - 00:06:13
你要

00:06:13 - 00:06:15
你決定可以賣

00:06:15 - 00:06:16
承諾要通知他方吧？

00:06:16 - 00:06:17
行不行？

00:06:18 - 00:06:20
那意思是實現不必通知他方了

00:06:20 - 00:06:24
依照民法161條的規定事實

00:06:24 - 00:06:28
在相當時期內有什麼事實即可？

00:06:28 - 00:06:30
在相當時期內呢

00:06:31 - 00:06:31
哎

00:06:31 - 00:06:34
有可認為承諾之事實嗎？

00:06:34 - 00:06:35
行不行？

00:06:36 - 00:06:36
好

00:06:37 - 00:06:41
那如何可以認為是有可認為承諾之事實呢？

00:06:41 - 00:06:42
不外乎就兩個

00:06:42 - 00:06:43
一個叫什麼？

00:06:44 - 00:06:45
一個叫履行義務的行為

00:06:46 - 00:06:48
履行義務的行為

00:06:54 - 00:06:55
履行義務的行為

00:06:56 - 00:06:58
那一個是行使權利的行為

00:06:59 - 00:07:01
履行義務的行為

00:07:21 - 00:07:21
OK?

00:07:22 - 00:07:23
本案是哪一個？

00:07:24 - 00:07:25
本案是哪一種？

00:07:27 - 00:07:27
不要說

00:07:27 - 00:07:28
是這種機器

00:07:28 - 00:07:30
如果是自動販賣機是哪一種？

00:07:33 - 00:07:34
有可認為承諾之事實啊

00:07:34 - 00:07:35
是哪一種?

00:07:36 - 00:07:36
自動

00:07:36 - 00:07:38
自動販賣機買飲料

00:07:40 - 00:07:41
是履行義務的行為啊

00:07:41 - 00:07:43
因為你有投幣不是嗎？

00:07:44 - 00:07:45
對吧

00:07:45 - 00:07:46
你有投幣對不對？

00:07:47 - 00:07:49
好，那再舉另外一種喔

00:07:50 - 00:07:52
你有住飯店的經驗嗎？

00:07:53 - 00:07:54
哦

00:07:55 - 00:07:56
哦

00:07:56 - 00:08:02
你說你不在臺灣,你住不起臺灣的飯店對吧,你都你都去日本住,日本的飯店是不是哦

00:08:03 - 00:08:03
好啦

00:08:04 - 00:08:06
欸，比較高檔的飯店有沒有？

00:08:08 - 00:08:09
冰箱有飲料

00:08:10 - 00:08:12
搞不好還有那個迷你吧，知道嗎？

00:08:13 - 00:08:17
就是迷你，就是那個小的酒

00:08:18 - 00:08:20
會擺在那邊喔

00:08:20 - 00:08:20
好

00:08:20 - 00:08:21
那那個是福利的嗎？

00:08:25 - 00:08:26
那個不是福利的

00:08:27 - 00:08:28
福利他會特別講啦

00:08:29 - 00:08:31
基本上是要要錢的啦

00:08:31 - 00:08:31
好

00:08:32 - 00:08:32
好

00:08:33 - 00:08:37
那這個如果你想要喝啊

00:08:38 - 00:08:40
要不要打電話給櫃檯

00:08:41 - 00:08:42
說什麼？

00:08:43 - 00:08:46
哎，我是幾號房，我準備要喝哪一個喔

00:08:46 - 00:08:47
要記記起來

00:08:48 - 00:08:48
要

00:08:48 - 00:08:48
需要嗎？

00:08:49 - 00:08:51
櫃檯那麼忙，你是好心一點好不好？

00:08:51 - 00:08:52
是不是喔？

00:08:53 - 00:08:53
哎

00:08:54 - 00:08:55
是不是開了就喝？

00:08:57 - 00:08:57
對吧？

00:08:58 - 00:08:59
那隔天退房怎麼樣？

00:09:00 - 00:09:02
再剩再算錢嗎，不是嗎？

00:09:03 - 00:09:03
對吧？

00:09:04 - 00:09:05
哎，那這個是什麼行為？

00:09:05 - 00:09:06
這也是意識實現啊，你們也是用意識實現的方式整理契約嗎？

00:09:09 - 00:09:10
那你是什麼行為？

00:09:11 - 00:09:12
有可認為承諾是事實

00:09:15 - 00:09:16
你是行使權利的行為啊

00:09:17 - 00:09:18
你不是開了就喝嗎？

00:09:25 - 00:09:25
瞭解嗎？

00:09:25 - 00:09:26
好

00:09:26 - 00:09:26
那假如這個我跟你講喔

00:09:28 - 00:09:33
臺灣人喔，素有這個說法，最美麗的風景是人，對不對，我跟你講

00:09:34 - 00:09:35
臺灣人喔

00:09:37 - 00:09:38
數字真的撐持不起

00:09:41 - 00:09:41
好

00:09:41 - 00:09:42
優質的有了，當然有，但是

00:09:45 - 00:09:46
什麼不入流的也有

00:09:47 - 00:09:48
那臺灣到日本飯店喔

00:09:48 - 00:09:54
日本的飯店喔,他這種東西喔,是有的是那個

00:09:54 - 00:09:57
電子控制的,就是你一取出

00:09:57 - 00:10:01
櫃檯就連線,就知道你有喝

00:10:01 - 00:10:02
然後結帳

00:10:02 - 00:10:04
退房會結帳,對不對?

00:10:04 - 00:10:05
後來呢

00:10:06 - 00:10:11
哦,那他本來是這個瓶子是朝外的

00:10:13 - 00:10:14
瓶口朝外

00:10:14 - 00:10:15
瓶口朝外

00:10:15 - 00:10:18
那你拿起來就櫃檯知道你

00:10:18 - 00:10:21
你有，你有使用

00:10:22 - 00:10:23
結果臺灣人就怎樣？

00:10:24 - 00:10:25
欸，很聰明喔

00:10:26 - 00:10:27
就沒有拿起來

00:10:28 - 00:10:33
而是直接打開瓶口，用吸管把它喝完

00:10:34 - 00:10:36
從此日本飯店嚇到

00:10:37 - 00:10:40
從此瓶口絕對不是朝外

00:10:41 - 00:10:42
都是屁

00:10:42 - 00:10:44
那個瓶子的屁股朝外

00:10:44 - 00:10:45
這是臺灣人

00:10:46 - 00:10:48
惹出來的結果

00:10:48 - 00:10:49
啊，隨便說說啊

00:10:50 - 00:10:51
懂了嗎?

00:10:51 - 00:10:52
好,那本案來

00:10:53 - 00:10:55
這個

00:10:58 - 00:11:00
保險公司設置自動機器嘛

00:11:00 - 00:11:02
這叫末世的邀約嘛

00:11:02 - 00:11:03
對不對?

00:11:04 - 00:11:06
好，那你想買旅行平安險啊，對不對？

00:11:06 - 00:11:07
你就投幣，對吧？

00:11:08 - 00:11:10
投幣本身就是旅行義務的行為嘛

00:11:11 - 00:11:11
給付保費啊

00:11:12 - 00:11:14
是不是就可以認為有意思表示？

00:11:14 - 00:11:15
對不對？

00:11:15 - 00:11:16
喔

00:11:17 - 00:11:18
那後來有沒有出單？

00:11:19 - 00:11:21
有嘛，有保單下來

00:11:21 - 00:11:23
那通常應該是一式兩份

00:11:23 - 00:11:24
就那種複寫的，有沒有？

00:11:25 - 00:11:26
複寫的一式兩份

00:11:27 - 00:11:28
你就填要保書

00:11:28 - 00:11:33
填那個要保書的要保人、被保險人、受益人的資料嘛，有沒有？

00:11:34 - 00:11:35
然後呢，一份自己留嘛

00:11:36 - 00:11:37
一份就投郵

00:11:38 - 00:11:40
寄回去給保險公司瞭解

00:11:41 - 00:11:41
就出關搭飛機走了，行不行？

00:11:44 - 00:11:49
所以本案呢，有沒有符合保險契約的成立要件，是有的

00:11:50 - 00:11:53
因為縱使保險契約是要物契約，縱使喔

00:11:53 - 00:11:55
本案有沒有付保費，有吧

00:11:56 - 00:12:00
縱使保險契約是要式契約，保單也有簽發給你啊，你不是也留了一份嗎

00:12:03 - 00:12:04
這樣理解我的意思嗎？

00:12:04 - 00:12:05
所以怎麼樣呢？

00:12:05 - 00:12:09
所以本案呢，是符合保險契約的成立要件的

00:12:11 - 00:12:12
這樣你理解？

00:12:12 - 00:12:12
OK,好。

00:12:13 - 00:12:17
只是呢,用這種方式成立契約的險種有沒有限定？

00:12:19 - 00:12:21
一定啊,一定有限定啊

00:12:22 - 00:12:26
因為你有沒有發現這種成立契約方式呢,保險公司就沒有什麼權呢

00:12:29 - 00:12:31
保險業務員就沒有sayno的權利了嗎？

00:12:32 - 00:12:32
你有沒有發現？

00:12:34 - 00:12:35
保險業務員不能拒保欸

00:12:36 - 00:12:38
是不是喪失最終的核保權？

00:12:39 - 00:12:39
對吧？

00:12:40 - 00:12:43
所以，這可以保任何險種嗎？

00:12:44 - 00:12:49
是不是隻有保那種什麼，保險公司不需要擁有最終核保權的險種，像旅行平安險適合嗎？

00:12:50 - 00:12:51
因為它是保什麼的？

00:12:53 - 00:12:55
旅行平安險就是傷害保險的一種嘛

00:12:56 - 00:12:57
就是保意外傷害的啊

00:12:59 - 00:13:00
跟被保險體況沒有關係，這樣瞭解？

00:13:01 - 00:13:04
這個本案保險師就不需要擁有最終核保權，這樣理解？

00:13:06 - 00:13:11
你覺得一般的壽險，一般的這個健康險，可以用這種方式成立契約嗎？

00:13:12 - 00:13:13
你知道什麼叫癌末嗎？

00:13:14 - 00:13:15
癌末啦

00:13:16 - 00:13:19
就是去哪些毛病是保都會被拒保,有嗎?

00:13:21 - 00:13:22
那現在如果有這種壽險呢

00:13:23 - 00:13:24
公司喔

00:13:25 - 00:13:26
我們在瞎啊,行不行?

00:13:27 - 00:13:29
8月份的鴨子這樣,不知死活了對不對?

00:13:31 - 00:13:34
壽險也用這種方式來投保的話哦

00:13:39 - 00:13:39
啊

00:13:40 - 00:13:42
癌末的病患是有福呢

00:13:43 - 00:13:45
他是不是可以順利籌出安家費了

00:13:48 - 00:13:48
這樣理解嗎

00:13:49 - 00:13:51
所以這個不是可以否任何險種喔

00:13:53 - 00:13:59
只能否那個保險公司不需要擁有什麼

00:13:59 - 00:14:00
最終核保權的險種

00:14:00 - 00:14:01
理解嗎

00:14:01 - 00:14:01
OK

00:14:02 - 00:14:02
好

00:14:03 - 00:14:08
這個部分最後一個問題就是這個91頁下方啊

00:14:09 - 00:14:15
如果題目有考到這個題目呢，就算這個部分的最高端的考題了

00:14:15 - 00:14:16
最高端的考題，你看下方

00:14:18 - 00:14:23
這個要學啊，有沒有，收費後就出險了嘛

00:14:23 - 00:14:26
這個喔,保險就是有一種很懸啊

00:14:26 - 00:14:29
對,你不想投保的時候都不會出事

00:14:30 - 00:14:33
但是你想要投保的時候很奇怪,就會出事

00:14:34 - 00:14:37
所以保險,保險保證會出事,瞭解

00:14:37 - 00:14:38
啊

00:14:38 - 00:14:39
來看一下喔

00:14:39 - 00:14:44
小明啊，怎麼樣呢，身體健康，屬於標準體位可保體位啊

00:14:44 - 00:14:48
意思，正常的情況下保險公司會不會承保

00:14:50 - 00:14:50
會嗎

00:14:51 - 00:14:53
連這個也拒保，那保險乾脆不要做生意好了

00:14:53 - 00:14:54
行不行

00:14:54 - 00:14:54
哦

00:14:55 - 00:14:59
所以跟要跟保險是訂立一份十年的死亡保險，這個叫做定期壽險

00:15:03 - 00:15:06
定期壽險意思就是十年內死掉才有賠啦

00:15:06 - 00:15:08
如果十年到還活著呢

00:15:09 - 00:15:10
就沒了

00:15:12 - 00:15:13
這個所以不一定會賠喔

00:15:14 - 00:15:14
瞭解

00:15:15 - 00:15:17
所以付的保費不一定會獲得理賠啊

00:15:18 - 00:15:18
哦

00:15:19 - 00:15:20
那裡說那為什麼要保

00:15:20 - 00:15:22
這個險種很便宜啊

00:15:23 - 00:15:26
這個比終身壽險一定你得到錢了有沒有

00:15:27 - 00:15:28
保費差很多啊

00:15:29 - 00:15:31
所以你沒有什麼錢的期保定期壽險就好了

00:15:33 - 00:15:36
就是給那個什麼家中的經濟支柱嘛

00:15:37 - 00:15:38
把這種險就可以了

00:15:39 - 00:15:39
你一直怕什麼？

00:15:42 - 00:15:45
怕家中的經濟支柱忽然倒下啊

00:15:46 - 00:15:48
家人頓失所依不是嗎？

00:15:49 - 00:15:53
對不對，啊你沒有什麼錢沒辦法保終身壽險，去保定期壽險

00:15:55 - 00:15:55
理解喔

00:15:57 - 00:15:59
保費本來就是危險承擔的代價

00:15:59 - 00:16:04
只是臺灣人喔，都把這個壽險的保費等同什麼？

00:16:05 - 00:16:06
存錢期啊

00:16:07 - 00:16:10
前期，我付的保費一定要怎樣？

00:16:11 - 00:16:12
一定要拿回來了

00:16:13 - 00:16:14
臺灣人都這樣想，不能浪費

00:16:16 - 00:16:18
所以都會去保那個終身壽險

00:16:19 - 00:16:21
好啦，來

00:16:22 - 00:16:30
在填妥要保書，指定甲為受益人後呢，交付首期保費，給保險業務員

00:16:31 - 00:16:37
好了，就去參加這個選舉的掃街拜票行程

00:16:38 - 00:16:40
卻不幸遭遇車禍死亡

00:16:41 - 00:16:44
那保險公司看到這個小明已經死掉了

00:16:46 - 00:16:48
當然一定會做什麼動作？

00:16:49 - 00:16:51
拒保啊，我又不是公益事業，是不是，拒保

00:16:53 - 00:16:54
問保險公司要不要理賠？

00:16:55 - 00:16:58
你說這是什麼問題啊？

00:16:58 - 00:17:00
所以我用民法的概念就可以解完了，是不是？

00:17:01 - 00:17:02
當然是拒賠，要怎麼拒賠？

00:17:02 - 00:17:04
可以拒賠，為什麼？

00:17:05 - 00:17:07
契約要雙方合意才能成立啊，這民法153條一項的

00:17:10 - 00:17:11
這個明文不是嗎？

00:17:12 - 00:17:12
對不對？

00:17:13 - 00:17:13
那本案呢？

00:17:15 - 00:17:16
保險公司不是拒保嗎？

00:17:17 - 00:17:19
所以代表這個契約有沒有合意？

00:17:21 - 00:17:23
契約成立不是要雙方合意嗎？

00:17:24 - 00:17:25
那保險公司不是拒保嗎？

00:17:25 - 00:17:26
那就沒有合意嘛

00:17:26 - 00:17:28
那沒有合意保險契約當然不會成立啊，所以保險公司當然是可以拒賠啊

00:17:34 - 00:17:38
可是答案應該是這個跌破你的眼鏡啊，是不是？

00:17:39 - 00:17:40
答案是賠定了喔

00:17:41 - 00:17:44
賠定了去保也沒有用，對

00:17:46 - 00:17:47
啊為什麼賠定了

00:17:48 - 00:17:50
誰叫你給人家先說什麼

00:17:52 - 00:17:55
誰叫你給人家先收費

00:17:59 - 00:18:00
就是這樣

00:18:00 - 00:18:01
因為你先收費了

00:18:01 - 00:18:05
所以你賠定了，你就算現在舉報也來不及了

00:18:06 - 00:18:07
好，那我們來分析一下喔

00:18:09 - 00:18:09
來，我們說啊

00:18:10 - 00:18:14
為了避免保險公司先收費後，而去拖延，有沒有

00:18:15 - 00:18:19
遲未決定承保與否，或者遲未簽發保單，有沒有

00:18:20 - 00:18:25
導致保護無法及時的獲得保險保障，會有民怨嘛，是不是

00:18:26 - 00:18:29
那我們的主管機關最怕的就是民怨嘛

00:18:30 - 00:18:34
所以呢，我們在保險法施行細則第四條有名文規定喔

00:18:35 - 00:18:36
施行細則很重要喔

00:18:37 - 00:18:38
很重要喔

00:18:38 - 00:18:39
這個

00:18:39 - 00:18:40
為什麼重要你知道嗎

00:18:42 - 00:18:45
很多條啊,要記喔,比保險法本身重要

00:18:45 - 00:18:46
因為

00:18:48 - 00:18:49
考場會覆法條對不對

00:18:50 - 00:18:51
那他只有負責你知道嗎

00:18:53 - 00:18:55
只有憲法喔，沒有憲法施行細則

00:18:57 - 00:18:58
聽懂嗎？

00:18:58 - 00:19:01
不然要不要再覆判決解釋給你看？

00:19:04 - 00:19:06
要不要每人發一臺iPad好不好？

00:19:08 - 00:19:09
還要要有網路功能的喔

00:19:10 - 00:19:10
哦

00:19:10 - 00:19:10
好

00:19:11 - 00:19:14
明年是要電子電腦作答了對不對

00:19:17 - 00:19:18
哎不是明年,是今年了,應該應該算今年啦

00:19:20 - 00:19:22
對吧,改成電子作答哦

00:19:23 - 00:19:26
那他這個應該是沒有上網功能嘛

00:19:28 - 00:19:28
啊

00:19:29 - 00:19:30
可以連WiFi嗎

00:19:32 - 00:19:33
應該是不行嘛喔

00:19:34 - 00:19:36
這樣大家都變AI作答了

00:19:38 - 00:19:39
好

00:19:41 - 00:19:44
來麻煩你看保險法施行細則第四條第一項

00:19:45 - 00:19:53
一本法43條規定簽發保單或暫保單呢,必須以什麼呢

00:19:53 - 00:19:54
交付保險費全部或一部同時為之有沒有

00:19:55 - 00:19:56
意思是說

00:19:57 - 00:20:01
你要收費的同時,那你就把什麼簽出來

00:20:06 - 00:20:09
你要收費的同時,保單就要給他簽出來,瞭解

00:20:10 - 00:20:13
就是要避免保險先收費後的拖延啊

00:20:14 - 00:20:14
這樣理解

00:20:15 - 00:20:21
可是如果只有第一項,保險業務會不會認為這個條詞是一個道德勸說

00:20:23 - 00:20:25
道德勸說來信到無可

00:20:25 - 00:20:31
無可的意思是道德勸說我說，收費同時把他家簽出來了

00:20:32 - 00:20:36
如果我很皮，我不照做，你也拿我沒皮條，信不信

00:20:37 - 00:20:41
所以這細則不是隻有第四條，不是隻有第一項哦

00:20:41 - 00:20:43
他還有二三項，瞭解

00:20:44 - 00:20:45
來看喔

00:20:46 - 00:20:50
施行細則第四條第二項規定說，財產保險四個字圈起來

00:20:50 - 00:20:54
是要保人在保險人簽發保單或暫保單前

00:20:54 - 00:20:58
先交付保險費而發生應予賠償的保險事故啊

00:20:58 - 00:21:00
保險人應負保險責任，瞭解

00:21:01 - 00:21:06
請問你這個補充規定有沒有有效防止保險公司先收費後的拖延,有

00:21:07 - 00:21:08
有

00:21:09 - 00:21:15
因為拖只是對誰不利,你先收費後你又拖延,遲未決定承保與否的話,只是對誰不利

00:21:17 - 00:21:18
保險公司不利

00:21:19 - 00:21:21
所以保險師就不會拖嘛

00:21:21 - 00:21:21
怎麼說，你看喔

00:21:22 - 00:21:23
來

00:21:23 - 00:21:23
等一下

00:21:33 - 00:21:38
來，第一種組合是先收費

00:21:38 - 00:21:39
然後呢，出險

00:21:40 - 00:21:40
出險

00:21:43 - 00:21:47
保險公司趕緊拒賠，啊，不是拒賠，是拒保

00:21:48 - 00:21:50
請問你，如果是這樣的順序賠不賠

00:21:53 - 00:21:55
保險公司收費了，但是出險了

00:21:57 - 00:22:00
保險是見苗頭不對，趕緊拒保，瞭解

00:22:02 - 00:22:03
沒好啊

00:22:04 - 00:22:07
這種情況是要賠的

00:22:08 - 00:22:11
依據是施行細則第四條第二項瞭解

00:22:11 - 00:22:14
那如果是第二種順序呢

00:22:15 - 00:22:20
先收費，但是保險公司覺得不太妙，趕緊拒保

00:22:22 - 00:22:23
拒保後，出險

00:22:24 - 00:22:25
出險

00:22:26 - 00:22:28
如果是這樣的一個順序賠不賠

00:22:31 - 00:22:33
如果是這種順序，當然是不賠啊

00:22:33 - 00:22:33
為什麼不賠

00:22:35 - 00:22:36
因為先前拒保了

00:22:37 - 00:22:38
先前

00:22:38 - 00:22:39
拒保退費了

00:22:40 - 00:22:42
這樣理解我的意思嗎

00:22:43 - 00:22:43
瞭解

00:22:44 - 00:22:48
所以,依照施行細則第四條第二項的規定

00:22:49 - 00:22:51
保險公司先收費後,他會不會去拖延

00:22:53 - 00:22:56
他有沒有壓力要儘速決定承保與否

00:22:57 - 00:22:57
當然

00:22:58 - 00:23:00
因為拖遲對誰不利

00:23:00 - 00:23:02
拖延是對保險公司不利嘛

00:23:03 - 00:23:03
瞭解

00:23:04 - 00:23:07
所以施行細則第四條第二項的規定,這樣的一個補充規定

00:23:08 - 00:23:09
是正確的

00:23:10 - 00:23:13
有達到他的這個目的

00:23:13 - 00:23:15
不過他只有付什麼險

00:23:18 - 00:23:22
這個規定是正確的,但是他只有付什麼險

00:23:22 - 00:23:22
財產保險

00:23:24 - 00:23:24
這樣理解喔

00:23:25 - 00:23:27
哦,那受險者慢慢,受險就是依照

00:23:27 - 00:23:28
同條第幾項

00:23:32 - 00:23:33
同條的第三項嘛，行不行？

00:23:34 - 00:23:35
好，我們來看第三項

00:23:35 - 00:23:36
人壽保險

00:23:37 - 00:23:37
人

00:23:39 - 00:23:41
人壽保險五個字圈起來

00:23:41 - 00:23:48
與同意承保前,得預收相當於第一期保險費之金額

00:23:49 - 00:23:49
欸

00:23:49 - 00:23:53
不是第一項不是說收費的同時就要簽發保單嗎?

00:23:53 - 00:23:59
為什麼受險公司,這個我們主管機關又容許他可以預收?

00:23:59 - 00:24:02
不是希望他收費的同時就要簽發保單嗎？

00:24:03 - 00:24:06
對不對，那為什麼又容許他可以預收？

00:24:06 - 00:24:08
這是因為壽險公司一直去盧誰？

00:24:09 - 00:24:13
一直去盧那個主管機關啊，保險局啊

00:24:13 - 00:24:16
他說我們跟產險公司不一樣

00:24:16 - 00:24:19
我們有很多的前置作業作為成本要支出欸

00:24:21 - 00:24:22
你說什麼成本？

00:24:22 - 00:24:22
欸

00:24:23 - 00:24:24
這個什麼？

00:24:24 - 00:24:27
我們比如說安排體檢啊

00:24:28 - 00:24:33
對我們看這個，他的健康詢問有異常啊

00:24:33 - 00:24:35
我們就會安排體檢啊

00:24:35 - 00:24:36
那這個費用是我們出的啊

00:24:39 - 00:24:44
好，所以我跟你講，如果你在洗澡的時候摸到身體哪個部位有硬塊，有沒有

00:24:44 - 00:24:46
你直覺有可能是壞東西啊我

00:24:46 - 00:24:49
我告訴你，但是你又不想要付那個檢查的費用，有沒有？

00:24:49 - 00:24:53
我告訴你，你就是怎麼樣，你就投保受險

00:24:54 - 00:24:56
然後一定會健康詢問嘛

00:24:56 - 00:24:58
那你就寫哪邊有硬塊

00:25:01 - 00:25:03
但是還沒確認

00:25:03 - 00:25:06
反正就說看到就會，所謂把懂了

00:25:06 - 00:25:07
對，欸

00:25:07 - 00:25:11
你去哪一家醫院醫學中心，去那邊體檢

00:25:12 - 00:25:13
體檢費我出啊

00:25:16 - 00:25:16
懂嗎？

00:25:17 - 00:25:20
那你是不是就可以省掉那個檢查的費用？

00:25:20 - 00:25:22
免費的體檢？

00:25:22 - 00:25:22
欸

00:25:23 - 00:25:23
好啦

00:25:24 - 00:25:29
所以因為我這些前置作業成本要支出嘛，所以你一定要讓我先收

00:25:29 - 00:25:31
保險局說

00:25:31 - 00:25:31
好啦

00:25:31 - 00:25:32
先收先收

00:25:32 - 00:25:32
那你收

00:25:32 - 00:25:33
就變成這樣

00:25:33 - 00:25:34
啊，好

00:25:35 - 00:25:37
可是保險局也怕什麼事

00:25:38 - 00:25:39
也怕啊

00:25:39 - 00:25:40
我讓你先收

00:25:40 - 00:25:41
結果你怎樣？

00:25:42 - 00:25:42
跟我說

00:25:42 - 00:25:43
有沒有

00:25:43 - 00:25:45
遲未決定是否興建城堡

00:25:46 - 00:25:49
那導致保護未能獲得及時的保險保障

00:25:49 - 00:25:51
是不是又產生民怨

00:25:53 - 00:25:53
對吧

00:25:53 - 00:25:55
那是不是我中央下給

00:25:55 - 00:25:56
是不是

00:25:57 - 00:25:57
所以呢

00:25:57 - 00:25:58
他後面繼續規定嘛

00:25:59 - 00:26:00
一定要繼續規定

00:26:00 - 00:26:02
不然你給我拖怎麼辦?

00:26:02 - 00:26:02
瞭解

00:26:03 - 00:26:03
好

00:26:03 - 00:26:04
往下喔

00:26:04 - 00:26:04
他說什麼

00:26:05 - 00:26:08
他說保險人應付之保險費，於保險人同意承保時

00:26:08 - 00:26:11
或至預收相當於第一期保險費金額時開始

00:26:11 - 00:26:12
瞭解

00:26:13 - 00:26:18
所以後面的避免拖延的一個做法啦

00:26:18 - 00:26:19
規定

00:26:26 - 00:26:27
是怎麼設計的啊？

00:27:12 - 00:27:14
是以保險人同意承保的時候

00:27:14 - 00:27:14
有沒有

00:27:15 - 00:27:16
使得保險人責任會縮及嗎?

00:27:17 - 00:27:17
縮及

00:27:19 - 00:27:22
預收相當於第一期保險費金額時開始嘛

00:27:22 - 00:27:23
對不對

00:27:25 - 00:27:29
看起來好像有效防止保險公司先收費的對不對?

00:27:30 - 00:27:32
其實啊不然

00:27:32 - 00:27:33
真的不然

00:27:33 - 00:27:38
保險看這個規定啊，內心竊竊笑不已

00:27:39 - 00:27:42
是不能完全跟豬頭一樣，你聽清楚

00:27:43 - 00:27:45
你看啊，我先是預收對不對

00:27:46 - 00:27:48
好，在我決定承保與否以前嘛

00:27:49 - 00:27:50
欸，出事了

00:27:51 - 00:27:55
被保險人，蒙主寵召喔

00:28:00 - 00:28:01
我會賠嗎

00:28:02 - 00:28:03
我需要賠嗎

00:28:05 - 00:28:05
開什麼玩笑

00:28:09 - 00:28:12
我要理賠的前提是，我要幹嘛

00:28:13 - 00:28:14
是取決於什麼事

00:28:16 - 00:28:18
我要同意承保

00:28:19 - 00:28:21
我的責任才會溯及嘛，不是嗎

00:28:24 - 00:28:25
那我怎麼樣叫

00:28:26 - 00:28:28
被保險人已經死了

00:28:28 - 00:28:29
我就拒保啊

00:28:30 - 00:28:31
我拒保要溯及嗎

00:28:34 - 00:28:35
拒保我要不要溯及

00:28:36 - 00:28:38
不用啊，要同意承保才要溯及，不是嗎

00:28:39 - 00:28:40
我就拒保就好了

00:28:41 - 00:28:45
啊我要承保還是拒保,這是under誰的control

00:28:47 - 00:28:49
啊是under誰的control啦

00:28:50 - 00:28:52
保險人的control啊,不是嗎

00:28:55 - 00:28:56
對不對,我就拒保就好了

00:28:57 - 00:29:01
所以你說私行細則第四條第三項這個補充規定是不能跟豬頭一樣

00:29:04 - 00:29:05
保險公司有在怕的嗎

00:29:07 - 00:29:08
也變成皮卡丘的弟弟嗎

00:29:11 - 00:29:11
皮皮挫，有嗎

00:29:16 - 00:29:18
沒啦，沒得聽啦，這樣瞭解沒

00:29:19 - 00:29:23
所以啊，私行細則第四條第三項的規定

00:29:24 - 00:29:25
是錯的啦

00:29:27 - 00:29:27
是錯的

00:29:29 - 00:29:31
第二項規定是對的

00:29:31 - 00:29:37
但是第三項的設計是錯的，因為沒有讓保險是有壓力，瞭解嗎？

00:29:38 - 00:29:43
有那種收費後有壓力要盡速決定承保與否的壓力

00:29:44 - 00:29:45
這樣理解喔

00:29:45 - 00:29:48
所以變成啊，我們現在去補救誰？

00:29:50 - 00:29:53
補救哪一條設計的不當？

00:29:55 - 00:29:59
實行細則第四條第三項設計的不當嘛，這樣瞭解？

00:29:59 - 00:30:00
OK,好

00:30:00 - 00:30:01
有三種補救喔

00:30:02 - 00:30:08
第一個方式是最高法院69年臺上,3153號的判例

00:30:09 - 00:30:12
保險法的判例啊,很少

00:30:13 - 00:30:16
是手指頭加腳趾頭是數得完的

00:30:17 - 00:30:22
不過因為現在判例嘛,因為法院組織法規定,已經沒有絕對的拘束力了

00:30:22 - 00:30:27
判例跟一般的判決是一樣的,都只有個案的參考,沒有絕對的拘束力

00:30:28 - 00:30:30
好,來看這個判例喔

00:30:30 - 00:30:36
保險契約保險人暫保單的簽訂,原需與保險費之交付同時為之

00:30:37 - 00:30:41
此觀保險法施行細則第四條規定至明

00:30:42 - 00:30:48
若保險人向要保人先行收受保險費而延後簽訂保險契約

00:30:50 - 00:30:58
則在未簽訂保險契約前,發生保險事故,保險人竟可不負保險責任,未免有失公平嘛

00:30:59 - 00:31:06
所以是不是在同條的這個實行細則第四條又設第二項跟第三項的補充規定嘛,行不行?

00:31:07 - 00:31:14
其中第三項的補充規定,既為上引號下內容我不念了,那就條文,好

00:31:14 - 00:31:16
你看下引號後有沒有

00:31:16 - 00:31:17
後面畫線

00:31:17 - 00:31:18
足見什麼？

00:31:19 - 00:31:20
足見

00:31:21 - 00:31:30
逐漸使從人受保險契約信預收相當於第一期保險費金額時，賦予保險人同意承保之停止條件圈起來

00:31:31 - 00:31:34
使其發生什麼呢？

00:31:34 - 00:31:35
溯及的效力

00:31:38 - 00:31:48
也就是這個判例所用的做法是把保險人同意承保解為是這個保險契約的停止條件嘛，是不是？

00:31:49 - 00:31:51
那解為停止條件的目的呢，就是要讓它適用什麼東西？

00:31:53 - 00:31:55
解停止條件的目的

00:31:55 - 00:31:58
就是要讓它適用民法總則

00:31:58 - 00:32:01
民法總則第四章法律行為

00:32:01 - 00:32:03
第四節條件及期限啊

00:32:03 - 00:32:07
第四章，第四章的法律行為

00:32:07 - 00:32:10
第四節條件及期限，有沒有？

00:32:10 - 00:32:13
民法99到102條啦

00:32:15 - 00:32:17
那如果不要記這麼多

00:32:17 - 00:32:21
那就是要適用民法101條的第一項

00:32:22 - 00:32:24
民法101條的第一項

00:32:25 - 00:32:27
民法101第一項好記吧

00:32:28 - 00:32:29
101嘛

00:32:29 - 00:32:31
對不對？

00:32:31 - 00:32:31
蜘蛛的才剛爬完

00:32:31 - 00:32:32
對吧

00:32:32 - 00:32:32
啊

00:32:32 - 00:32:33
101第一項說什麼？

00:32:35 - 00:32:38
因為條件成就而受不利之當事人有沒有？

00:32:39 - 00:32:43
如果以不正當的行為阻止條件之成就，是不是視為

00:32:45 - 00:32:46
已成就？

00:32:48 - 00:32:49
對吧？

00:32:50 - 00:32:50
啊

00:32:51 - 00:32:55
那本案呢，因為啊，被保險人是否標準體位？

00:32:56 - 00:32:59
也就是依通常的情形，保險公司會不會同意承保？

00:33:01 - 00:33:01
會嘛

00:33:02 - 00:33:06
只是因為被保險人已經先死了嘛

00:33:07 - 00:33:10
保險人為了卸責啊，免

00:33:11 - 00:33:12
免除

00:33:12 - 00:33:13
這個理賠的責任嘛

00:33:13 - 00:33:13
對不對？

00:33:14 - 00:33:16
因為不同意承保嘛

00:33:17 - 00:33:18
理解唄

00:33:18 - 00:33:25
那是不是就符合民法101條第一項，因為條件成就而受不利之他，因為保險公司拒賠嘛

00:33:26 - 00:33:29
那是不是以不正當的行為阻止條件之成就

00:33:30 - 00:33:33
依照民法101條第一項就要視為什麼東西

00:33:36 - 00:33:38
就要視為條件已成就，瞭解

00:33:40 - 00:33:41
理解喔

00:33:41 - 00:33:43
這樣是不是可以達到什麼結果？

00:33:45 - 00:33:47
達到保險公司要理賠的結果嗎？

00:33:49 - 00:33:57
理解喔，是不是可以有效地來避免補習及施行細則第四條第三項的問題了？

00:33:59 - 00:33:59
懂喔

00:34:00 - 00:34:02
好，我們說最高法院這個判例有沒有

00:34:04 - 00:34:08
談，就結果來看是目的有達到，因為可以達到保險是要理賠的結果嘛，對不對

00:34:12 - 00:34:14
好，是用心良苦了，沒有錯喔

00:34:15 - 00:34:17
可是我們認為啊，他的做法可議

00:34:19 - 00:34:21
目的達成，可是做法可疑

00:34:22 - 00:34:27
這個彷彿就是什麼，彷彿就是先射箭再畫靶的概念

00:34:29 - 00:34:30
先射箭再畫靶

00:34:30 - 00:34:32
當然這支箭會是十分嘛

00:34:33 - 00:34:37
你是先射了嘛，再畫靶，那不是都變成都是滿分了，是不是

00:34:39 - 00:34:42
也就是你先想要得到什麼結果

00:34:43 - 00:34:45
得到方式要理賠的結果嘛

00:34:46 - 00:34:47
然後再去想理由

00:34:50 - 00:34:51
啊，他的做法就是

00:34:53 - 00:34:56
當方式如果預收相當於第一期保險費的金額嘛

00:34:57 - 00:35:02
就認為保險人，這個保險契約就是附有保險公司同意承保的停止條件嘛，信不信

00:35:04 - 00:35:05
然後讓他可以適用民法哪一條

00:35:07 - 00:35:09
101條的第一項嘛，信不信

00:35:10 - 00:35:10
OK

00:35:11 - 00:35:12
但是啊，我們說啊

00:35:16 - 00:35:18
上有符合條件的概念嗎？

00:35:20 - 00:35:25
條件、期限、負擔有沒有，這個是不是都是法律行為的付款？

00:35:30 - 00:35:30
對吧？

00:35:31 - 00:35:34
你在學民法的條件，它是什麼跟你講的，條件是指什麼？

00:35:35 - 00:35:39
是不是要在法定的這個要件以外？

00:35:40 - 00:35:43
當事人另外附加的

00:35:43 - 00:35:44
才能叫條件

00:35:45 - 00:35:46
舉個例

00:35:46 - 00:35:46
子啊

00:35:47 - 00:35:52
假說我把我名下的BMW的汽車送你了

00:35:53 - 00:35:53
啊

00:35:54 - 00:35:58
但是啊，你必須要考取駕照才能生效

00:36:02 - 00:36:02
瞭解

00:36:04 - 00:36:05
那這個可不可以說條件，可以

00:36:06 - 00:36:07
為什麼這個就可以說是條件？

00:36:08 - 00:36:08
因為

00:36:10 - 00:36:12
民法的贈與契約有規定說

00:36:13 - 00:36:14
受贈人怎麼樣？

00:36:17 - 00:36:22
一定要駕照才具有汽車受贈人的資格嗎？

00:36:22 - 00:36:23
有嗎？

00:36:23 - 00:36:23
條文他寫嗎？

00:36:25 - 00:36:25
沒有吧？

00:36:27 - 00:36:28
法律只重視有沒有行為能力嗎？

00:36:28 - 00:36:29
是不是？

00:36:30 - 00:36:32
對吧，有然後重視你有沒有駕照？

00:36:33 - 00:36:34
我說贈與契約了

00:36:35 - 00:36:36
對吧？

00:36:36 - 00:36:42
所以他現在當事人約定說要以受贈人考取駕照，贈與契約才生效嗎？

00:36:43 - 00:36:46
那這這個就是法定要件以外，當事人的

00:36:46 - 00:36:47
意思自己加的嘛

00:36:47 - 00:36:48
這就是條件，沒錯嘛

00:36:50 - 00:36:50
理解我的意思？

00:36:51 - 00:36:52
但是我請問你

00:36:56 - 00:36:58
契約的成立是不是一定要合意？

00:37:01 - 00:37:04
民法153啊，這個一定要合意才能成立嘛

00:37:05 - 00:37:07
所以保險人的同意承保

00:37:08 - 00:37:12
是不是本來就是這個保險契約法定的成立要件？

00:37:14 - 00:37:15
要件

00:37:15 - 00:37:16
懂我的意思嗎？

00:37:17 - 00:37:19
是不是所有的契約都要合意才能成立？

00:37:20 - 00:37:21
沒錯吧？

00:37:22 - 00:37:23
對吧？

00:37:24 - 00:37:26
所以保險人同意承保

00:37:26 - 00:37:28
這本來就是什麼？

00:37:28 - 00:37:32
這本來就是契約的法定的要件欸

00:37:34 - 00:37:38
這怎麼會符合條件的概念啊？

00:37:39 - 00:37:42
對吧，你等於把法定的要件解讀為是條件欸

00:37:42 - 00:37:47
可是條件明明就是要法定要件以外嘛

00:37:47 - 00:37:49
當事人的意思自己額外附加的才叫條件，不是嗎？

00:37:50 - 00:37:51
懂不懂我的意思啊？

00:37:51 - 00:37:52
這第一個啊

00:37:53 - 00:37:54
第二個

00:37:54 - 00:37:57
好,我們撇開,這能不能說是條件

00:37:58 - 00:37:59
的問題以外

00:38:00 - 00:38:04
本案單就101第一項的要件也可疑欸

00:38:04 - 00:38:05
也可疑啊

00:38:05 - 00:38:06
為什麼也可疑？

00:38:08 - 00:38:09
條文是說什麼？

00:38:10 - 00:38:14
條文是說要以不正當的行為嘛

00:38:14 - 00:38:16
阻止條件之成就，對不對？

00:38:17 - 00:38:19
那本案如果你涵射一下

00:38:19 - 00:38:24
你認為這個判決顯然認為保險公司是哪個行為叫做不正當行為?

00:38:28 - 00:38:29
拒保

00:38:31 - 00:38:32
拒保嘛

00:38:34 - 00:38:36
因為他看到被保已經死掉了

00:38:36 - 00:38:39
試圖免除這個保險理賠，拒保嗎？

00:38:41 - 00:38:42
天啊

00:38:43 - 00:38:47
我們不是口口聲聲都強調契約自由嗎？

00:38:48 - 00:38:49
對不對？

00:38:49 - 00:38:53
契約自由有五個內涵，來講一次來

00:38:57 - 00:38:59
締約與否自由

00:38:59 - 00:39:00
相對人選擇自由

00:39:00 - 00:39:01
內容形成自由

00:39:01 - 00:39:02
方式自由

00:39:02 - 00:39:04
變更及廢棄自由嗎，是不是？

00:39:04 - 00:39:07
不是有個叫做締約與否自由嗎？

00:39:10 - 00:39:14
請問你，你有沒有一定來補本補習班的義務？

00:39:15 - 00:39:17
馬克補習班就只有本補習班嗎？

00:39:18 - 00:39:19
那為什麼要來？

00:39:20 - 00:39:21
因為我啊！

00:39:21 - 00:39:22
不是說說啦

00:39:23 - 00:39:23
好

00:39:23 - 00:39:23
我在講什麼？

00:39:24 - 00:39:27
我的意思就是說

00:39:30 - 00:39:33
人家拒保你跟他說是不當行為

00:39:34 - 00:39:37
那締約自由形同具文的掉了啦

00:39:39 - 00:39:40
理解？

00:39:40 - 00:39:41
好

00:39:41 - 00:39:42
講完了

00:39:43 - 00:39:45
所以判例目的有達成

00:39:46 - 00:39:48
可是做法可不可以？

00:39:49 - 00:39:50
會不會太過粗糙？

00:39:51 - 00:39:52
這樣理解？

00:39:52 - 00:39:53
好

00:39:53 - 00:39:55
再來我們看第二個補救方法

00:39:56 - 00:39:57
財政部呢

00:39:57 - 00:40:01
64年臺財錢發至20276號函

00:40:02 - 00:40:02
來

00:40:03 - 00:40:03
你看一下

00:40:03 - 00:40:06
人壽保險人於同意承保前

00:40:06 - 00:40:10
預收相當於第一期之保險費時

00:40:10 - 00:40:13
應於預收保險費後五日內圈起來

00:40:13 - 00:40:15
為同意承保與否的表示

00:40:15 - 00:40:17
預期未為表示者

00:40:17 - 00:40:18
其視為同意承保

00:40:18 - 00:40:23
請問你這個函式有沒有效地避免保險公司收費後的拖延？

00:40:23 - 00:40:24
當然有達成啊

00:40:25 - 00:40:27
因為等於保險公司收費後

00:40:28 - 00:40:29
這個

00:40:31 - 00:40:35
決定要不要承保的時間是不是就壓縮為五天？

00:40:36 - 00:40:36
對吧？

00:40:37 - 00:40:40
五天到就算你沒有決定承保與否

00:40:40 - 00:40:42
你其實還沒有決定喔

00:40:43 - 00:40:44
但是我就視為什麼東西？

00:40:45 - 00:40:46
同意承保嘛

00:40:47 - 00:40:49
所以當然有效防止拖延嘛

00:40:50 - 00:40:50
瞭解

00:40:50 - 00:40:51
只是啊

00:40:51 - 00:40:52
只是

00:40:52 - 00:40:57
這個函已經被90年的另外一個函給停止了

00:40:57 - 00:40:59
宣告停止適用了

00:41:05 - 00:41:07
所以等於也不存在了啦

00:41:07 - 00:41:14
那停止適用的理由是因為依照行政程序法174之一有沒有?

00:41:15 - 00:41:16
所有的這個

00:41:16 - 00:41:16
啊

00:41:17 - 00:41:19
行政機關的這個命令

00:41:20 - 00:41:25
都要去檢討有沒有法律明確的授權嘛

00:41:25 - 00:41:26
那你覺得這個函釋

00:41:26 - 00:41:31
64年的函釋有法律的明確授權嗎？當然是不可能嘛

00:41:31 - 00:41:34
以前行政機關都做超產的嘛

00:41:35 - 00:41:37
想要發什麼命令就發什麼命令,不是嗎?

00:41:38 - 00:41:38
哦

00:41:39 - 00:41:40
所以當然

00:41:41 - 00:41:45
這個,要檢討,因為他沒有法律的明確授權,對吧?

00:41:45 - 00:41:46
那另外

00:41:46 - 00:41:48
這個函式的內容

00:41:49 - 00:41:53
實質上是不是也侵害到了保險公司的什麼?

00:41:54 - 00:41:56
締約與否自由，不是嗎?

00:41:56 - 00:42:00
對，因為明明保險公司是沒有決定欸

00:42:00 - 00:42:02
但是你硬說他是什麼?

00:42:02 - 00:42:03
視為他什麼？

00:42:04 - 00:42:05
同意承保啊

00:42:05 - 00:42:07
那有沒有侵害到他的締約自由？

00:42:08 - 00:42:09
這樣瞭解

00:42:09 - 00:42:10
好，好

00:42:11 - 00:42:15
那第三個補救的方式啊，是保單條款

00:42:15 - 00:42:17
保單條款，你看一下喔

00:42:18 - 00:42:23
授險示範條款第三條啊，第二項跟第三項啊，這一定要看一下啊

00:42:24 - 00:42:26
示範條款第三條的第二項說：

00:42:27 - 00:42:29
本公司如於同意承保前

00:42:29 - 00:42:33
預收相當於第一期保險費之金額時

00:42:33 - 00:42:36
其應負的保險責任以同意承保時

00:42:36 - 00:42:40
溯及至預收相當於第一期保險費金額時開始

00:42:40 - 00:42:42
這個沒什麼特別啦

00:42:42 - 00:42:49
這就是,超自保險法實行細則第四條第三項的規定,不是嗎?

00:42:49 - 00:42:53
對啊,那本來就是實行細則的規定嘛,對吧?

00:42:53 - 00:42:55
OK啦,OK。

00:42:56 - 00:42:57
重點是

00:42:58 - 00:43:01
同條的第三項又接續規定說

00:43:01 - 00:43:06
前項情形四個字圈起來，你可以先做個筆記啦，什麼叫前項情形？

00:43:07 - 00:43:09
有預收的情形

00:43:10 - 00:43:11
預收了

00:43:11 - 00:43:13
前項情形就是有預收

00:43:13 - 00:43:14
簡單講就是有預收

00:43:14 - 00:43:16
那如果完成就是預收什麼東西？

00:43:18 - 00:43:21
相當於第一期保險費之金額啊

00:43:21 - 00:43:22
完整是這樣了

00:43:22 - 00:43:23
那寫太多字了

00:43:23 - 00:43:26
所以前項你就寫有預收的情形

00:43:26 - 00:43:27
這樣瞭解？

00:43:27 - 00:43:27
好

00:43:27 - 00:43:29
在有預收的情形怎麼樣？

00:43:30 - 00:43:34
在本公司為同意承保與否之意思表示前

00:43:34 - 00:43:35
發生應予給付的保險事故

00:43:35 - 00:43:37
本公司能應付保險責任

00:43:39 - 00:43:40
欸

00:43:41 - 00:43:46
這個示範條款第三條第三項的規定有沒有?

00:43:47 - 00:43:48
你也不陌生啊

00:43:49 - 00:43:53
這個內容就是抄自哪裡？

00:43:55 - 00:43:55
啊？

00:43:57 - 00:44:04
這個內容就是抄自保險法施行細則第四條的第二項啊

00:44:09 - 00:44:10
有沒有印象啊？

00:44:11 - 00:44:11
天啊！

00:44:12 - 00:44:13
沒有印象

00:44:13 - 00:44:13
天啊

00:44:13 - 00:44:15
你們是金魚腦嗎？

00:44:16 - 00:44:16
啊？

00:44:17 - 00:44:18
我才剛講完欸

00:44:19 - 00:44:20
瞭解沒？

00:44:20 - 00:44:23
也就是說受險示範條款

00:44:23 - 00:44:25
第三條的第二項

00:44:25 - 00:44:28
是超保險法實行細則

00:44:28 - 00:44:30
第四條的第三項

00:44:30 - 00:44:31
對不對？

00:44:32 - 00:44:41
那同條的第三項是超實行細則第四條第二項的規定

00:44:41 - 00:44:41
瞭解？

00:44:42 - 00:44:44
可是我剛才怎麼解釋的?

00:44:44 - 00:44:47
實行細則第四條第二項

00:44:47 - 00:44:48
它是什麼險?

00:44:50 - 00:44:52
是佛財產保險的規定欸

00:44:53 - 00:44:55
堂堂一個受險示範條款

00:44:55 - 00:44:58
去抄一個產險的規定

00:44:58 - 00:44:59
有沒有說笑死呢?

00:45:02 - 00:45:04
瞭解我的意思沒?

00:45:05 - 00:45:08
所以代表主管機關是不是也清楚?

00:45:09 - 00:45:13
實施細則第四條第三項的規定是

00:45:13 - 00:45:14
不對的設計

00:45:18 - 00:45:20
才會在示範條款嘛

00:45:20 - 00:45:21
來做補救

00:45:22 - 00:45:24
那我跟你說明一下

00:45:24 - 00:45:28
示範條款的內容

00:45:28 - 00:45:33
跟你實際的保單的內容幾乎95%會一樣

00:45:35 - 00:45:36
瞭解

00:45:36 - 00:45:41
示範條款照理說是屬於消保法的範本的概念，瞭解

00:45:41 - 00:45:41
範本

00:45:42 - 00:45:44
範本照理說有沒有拘束力？

00:45:44 - 00:45:45
沒有

00:45:45 - 00:45:47
那模範條款而已啊

00:45:48 - 00:45:49
照說沒有拘束力才對

00:45:50 - 00:45:51
可是

00:45:51 - 00:45:52
可是

00:45:52 - 00:45:55
在保險契約的示範條款比較特殊啊

00:45:56 - 00:45:58
它有事實上的拘束力

00:45:59 - 00:46:02
也就是說示範條款的內容

00:46:02 - 00:46:06
幾乎跟實際保單的內容幾乎是一樣的

00:46:06 - 00:46:07
原因出在

00:46:08 - 00:46:10
保險公司在銷售這個保單時

00:46:10 - 00:46:12
這個保險商品以前

00:46:13 - 00:46:15
保單要先送審

00:46:16 - 00:46:17
要送審就對了

00:46:19 - 00:46:20
那

00:46:21 - 00:46:23
你覺得怎樣才會趕快過關？

00:46:24 - 00:46:25
不會被主管機關刁難？

00:46:26 - 00:46:26
因為

00:46:27 - 00:46:30
那個銷售的先機是稍縱即逝

00:46:32 - 00:46:34
市佔率知道嗎？

00:46:34 - 00:46:36
先賣先贏嘛

00:46:37 - 00:46:39
所以那個timing很重要

00:46:39 - 00:46:40
時間很重要啦

00:46:41 - 00:46:42
那你覺得如果方式是

00:46:42 - 00:46:43
你保單要送審

00:46:43 - 00:46:46
你怎麼樣會迅速讓主管機關放行？

00:46:46 - 00:46:47
你覺得？

00:46:49 - 00:46:53
是不是盡量讓這個保單條款跟示範條款的內容

00:46:55 - 00:46:56
最好一樣

00:46:56 - 00:46:58
不像只有87%像

00:46:59 - 00:47:01
要95%以上像

00:47:02 - 00:47:03
最好一模一樣啦

00:47:04 - 00:47:06
因為這示範條是誰公告的？

00:47:08 - 00:47:09
主管機關公告的啊

00:47:11 - 00:47:16
那我拿主管機關公告的示範作為條實際的內容

00:47:16 - 00:47:16
你總不會打臉自己吧

00:47:19 - 00:47:23
瞭解，所以這個條款以實際的保單都有，都是長這樣的

00:47:24 - 00:47:26
了不瞭解我的意思啊

00:47:28 - 00:47:28
所以

00:47:31 - 00:47:36
施行細則第四條第二項第三項根本就不用分嘛

00:47:38 - 00:47:38
幹嘛

00:47:38 - 00:47:39
分二三項

00:47:41 - 00:47:43
什麼一個什麼財產一個人生壽保險

00:47:43 - 00:47:44
幹嘛分

00:47:47 - 00:47:53
事實上施行細則的這個條文在64年以前是沒有分的

00:47:53 - 00:47:55
產壽險都一樣

00:47:56 - 00:47:58
都是收費用，出險就給我賠

00:47:59 - 00:48:04
是64年施行細則修正以後才變成分開，產壽險不同規定

00:48:07 - 00:48:07
瞭解

00:48:08 - 00:48:10
可是主管機關是知道這樣也是不對的

00:48:11 - 00:48:13
第四條施行，第四條地方根本是不對的啊

00:48:14 - 00:48:17
所以是不是才會在示範條管去動手腳

00:48:19 - 00:48:19
再去

00:48:19 - 00:48:20
把什麼抄回來

00:48:22 - 00:48:25
再去把施行細則第四條第二項對財產保險的那個規定

00:48:27 - 00:48:28
再把它抄回來不是嗎

00:48:29 - 00:48:31
所以為保單條款嘛

00:48:33 - 00:48:33
OK

00:48:34 - 00:48:34
講完了

00:48:35 - 00:48:37
所以現在結果我確認一下有沒有聽懂啊

00:48:38 - 00:48:38
不論

00:48:38 - 00:48:39
產壽險

00:48:40 - 00:48:42
收取費用出險是不是就要賠

00:48:44 - 00:48:44
對

00:48:44 - 00:48:45
只是依據不一樣

00:48:46 - 00:48:47
財產保險的依據是怎麼講

00:48:52 - 00:48:57
財產保險的依據是保險法施行細則第四條第二項嘛,對不對

00:48:58 - 00:48:58
那受險的依據是

00:49:01 - 00:49:03
受險的依據是保單條款的約定

00:49:05 - 00:49:07
目前保單條款的約定

00:49:09 - 00:49:09
有沒有叮咚？

00:49:17 - 00:49:18
哦

00:49:18 - 00:49:18
OK

00:49:19 - 00:49:21
那這個部分我們就講完了

00:49:25 - 00:49:27
接下來我們往下囉

00:49:28 - 00:49:29
看這個97頁

00:49:36 - 00:49:38
接下來我們要說保險契約是什麼契約呢

00:49:39 - 00:49:43
是這個射倖契約，射倖契約，它的性質

00:49:45 - 00:49:47
那射倖契約的相對叫什麼契約？

00:49:48 - 00:49:51
射倖契約的相對的叫做實定契約

00:49:52 - 00:49:52
哦

00:49:55 - 00:49:56
OK

00:49:56 - 00:49:56
好

00:49:58 - 00:49:59
什麼意思呢

00:49:59 - 00:49:59
你看一下

00:49:59 - 00:50:02
所謂射倖契約是指當事人一方或雙方

00:50:04 - 00:50:08
因為的給付取決於契約成立後偶然事實的發生

00:50:08 - 00:50:09
喔

00:50:10 - 00:50:10
好

00:50:11 - 00:50:13
那相對就是實定契約

00:50:20 - 00:50:22
實定契約的定義當然就是雙方的給付

00:50:22 - 00:50:24
都是在契約成立的時候是確定好了啦

00:50:24 - 00:50:25
哦

00:50:27 - 00:50:29
那大部分的契約也都是實定契約嘛

00:50:29 - 00:50:29
對不對

00:50:29 - 00:50:30
簽約時有沒有

00:50:31 - 00:50:31
哦

00:50:31 - 00:50:32
你要

00:50:33 - 00:50:35
這個移轉什麼房子給我啊，我要付多少錢

00:50:35 - 00:50:36
對不對

00:50:36 - 00:50:37
價金當然在簽約時就都

00:50:38 - 00:50:39
確定了嘛

00:50:41 - 00:50:43
例外才是射倖契約啦，瞭解

00:50:44 - 00:50:44
OK

00:50:44 - 00:50:45
好

00:50:46 - 00:50:46
那

00:50:47 - 00:50:49
保險契約的射倖性呢

00:50:50 - 00:50:53
顯然不是指雙方的給付都有射倖性啊

00:50:56 - 00:50:57
就要保人的部分有沒有射倖性

00:51:00 - 00:51:00
就

00:51:00 - 00:51:01
要保的部分沒有啊

00:51:01 - 00:51:02
他就是付保費不是嗎

00:51:03 - 00:51:04
付保費

00:51:06 - 00:51:07
要付多少

00:51:07 - 00:51:08
這不是確定的事嗎？

00:51:09 - 00:51:09
對吧？

00:51:10 - 00:51:12
所以是誰的幾付才會有射線？

00:51:15 - 00:51:17
是保險人的部分嘛

00:51:18 - 00:51:19
才會有射線

00:51:19 - 00:51:19
對吧？

00:51:20 - 00:51:20
好

00:51:21 - 00:51:23
那保險人的給付部分呢？

00:51:24 - 00:51:25
的射性性？

00:51:25 - 00:51:27
我們可以用幾個英文字來

00:51:28 - 00:51:30
做一個說明

00:51:32 - 00:51:34
第一個是yesno嘛

00:51:35 - 00:51:37
這個在產險特別明顯

00:51:38 - 00:51:39
不一定會發生事故嘛

00:51:39 - 00:51:40
你保了火災保險

00:51:41 - 00:51:42
房子就一定會失火嗎？

00:51:45 - 00:51:46
如果是

00:51:46 - 00:51:47
那誰還敢保火災保險

00:51:47 - 00:51:49
保了就一定會失火

00:51:49 - 00:51:49
是不是

00:51:49 - 00:51:50
所以不一定嘛

00:51:50 - 00:51:50
對

00:51:51 - 00:51:52
可是你說

00:51:52 - 00:51:54
啊這個

00:51:56 - 00:51:57
如果是這個受險

00:51:58 - 00:51:58
終身受險

00:51:58 - 00:51:59
一定會死的啊

00:52:00 - 00:52:00
不是嗎?

00:52:01 - 00:52:02
對啊

00:52:02 - 00:52:02
一定

00:52:02 - 00:52:03
人一定會死的啊

00:52:04 - 00:52:05
唉

00:52:05 - 00:52:05
可是第二個

00:52:05 - 00:52:06
when

00:52:07 - 00:52:08
when知道嗎?

00:52:08 - 00:52:09
Whattime

00:52:09 - 00:52:09
瞭解？

00:52:11 - 00:52:11
何時啊？

00:52:12 - 00:52:13
一定會死沒有錯啊

00:52:13 - 00:52:15
但是什麼時候死

00:52:15 - 00:52:16
有沒有對保險公司差很多？

00:52:17 - 00:52:17
差很多

00:52:17 - 00:52:18
你說差在哪裡?

00:52:19 - 00:52:22
差在保險公司收你的保費啊

00:52:22 - 00:52:25
可以去做資金運用幾年啊

00:52:26 - 00:52:28
你越晚死有沒有

00:52:28 - 00:52:33
他拿你的保費可以資金運用可以越多年

00:52:35 - 00:52:37
那就會賺越多啊

00:52:38 - 00:52:39
理解我的意思嗎？

00:52:40 - 00:52:42
所以什麼時候死

00:52:42 - 00:52:44
對方的差別也很大喔

00:52:45 - 00:52:46
理解

00:52:46 - 00:52:47
OK?

00:52:47 - 00:52:49
最後一個叫做什麼？

00:52:49 - 00:52:50
Howmuch?

00:52:50 - 00:52:51
Howmuch?

00:52:52 - 00:52:53
也就是說啊

00:52:53 - 00:52:53
欸

00:52:54 - 00:52:55
房子發生火災有沒有

00:52:56 - 00:52:59
究竟造成的實際損失啊

00:53:00 - 00:53:02
是不是會不一定?

00:53:04 - 00:53:04
對不對？

00:53:04 - 00:53:07
有沒有可能把房子全部燒光？

00:53:07 - 00:53:08
或者是半毀？

00:53:09 - 00:53:11
或者是隻是牆壁燻黑？

00:53:11 - 00:53:12
有沒有可能？

00:53:13 - 00:53:13
都有可能

00:53:14 - 00:53:15
這樣瞭解我的意思沒？

00:53:17 - 00:53:18
在損失填補保險

00:53:18 - 00:53:21
損失多少就會影響到理賠金額的多寡啦

00:53:21 - 00:53:22
OK？

00:53:23 - 00:53:24
簡單講到這邊

00:53:25 - 00:53:27
那我們來討論三個問題

00:53:27 - 00:53:29
第一個是人身保險的涉入性啊

00:53:29 - 00:53:31
有沒有高於財產保險？

00:53:35 - 00:53:36
我們說

00:53:36 - 00:53:40
曾經在最高法院66臺上575號判決

00:53:40 - 00:53:41
這個我沒有付啊

00:53:41 - 00:53:42
因為他都在亂講話

00:53:43 - 00:53:44
其實他也沒有什麼理由

00:53:45 - 00:53:45
就一句話

00:53:45 - 00:53:47
不負責任講一句

00:53:47 - 00:53:50
人生保險的必要性高於財產保險

00:53:51 - 00:53:52
弄得大家就雞飛狗跳

00:53:52 - 00:53:53
瞭解?

00:53:53 - 00:53:55
我們認為這句話是錯的

00:53:58 - 00:54:03
也就是我們不能說人身保險的涉入性就是高於財產保險

00:54:03 - 00:54:44
不行

00:54:45 - 00:54:45
理由

00:54:45 - 00:54:46
兩個理由

00:54:46 - 00:54:47
第一個理由是

00:54:49 - 00:54:53
危險發生的機率在不同的險種是沒有比較的意義

00:54:54 - 00:54:55
理解嗎？

00:54:55 - 00:54:57
不同的險種你去比較危險

00:54:57 - 00:54:58
沒有意義啊

00:55:00 - 00:55:01
OK？

00:55:01 - 00:55:02
這個違法的概念

00:55:02 - 00:55:06
也就是它只有確定跟不確定的分別

00:55:07 - 00:55:13
它的概念不是說不確定裡面再去分誰比較不確定這樣子

00:55:15 - 00:55:16
理解喔

00:55:17 - 00:55:20
所以我們不能說什麼講話

00:55:21 - 00:55:24
人身保險的涉入性

00:55:26 - 00:55:28
是高於財產保險的

00:55:28 - 00:55:29
我們不能這樣講，瞭解

00:55:30 - 00:55:32
而且亂講一通啊

00:55:32 - 00:55:35
你嘛,不可能得出這個結果嘛

00:55:35 - 00:55:37
因為你看啊

00:55:38 - 00:55:41
人生保險的是不是會發生事故？

00:55:41 - 00:55:43
人是一定會死喔

00:55:44 - 00:55:47
所以yesno的部分這個沒有不確定，一定會死啊

00:55:48 - 00:55:49
可是財產保險呢？

00:55:49 - 00:55:52
是不是連yesno都都是不確定?

00:55:54 - 00:55:57
你保一個住宅火災保險,一定會發生火災嗎?

00:55:58 - 00:56:14
臺灣火災

00:56:14 - 00:56:41
發生機率很低耶

00:56:42 - 00:56:45
那個火險是保險公司賺翻的險種,你不知道嗎?

00:56:46 - 00:56:49
哎喲,我常常聽到消防隊的聲音

00:56:50 - 00:56:51
你幻聽啦

00:56:52 - 00:56:53
沒有，我真的常聽到

00:56:54 - 00:56:56
你家住在消防隊隔壁才會這樣

00:56:57 - 00:56:58
火災就是很頻繁啦

00:56:59 - 00:56:59
這樣瞭解？

00:57:00 - 00:57:05
那這個，賭金啊是1萬塊臺幣

00:57:07 - 00:57:08
禮拜一

00:57:10 - 00:57:12
猜對的人，漲跌猜對的人

00:57:13 - 00:57:16
就可以跟對方要1萬塊嘛，行不行？

00:57:17 - 00:57:18
所以他們有沒有講好？

00:57:19 - 00:57:20
賭博契約兩個有沒有講好?

00:57:21 - 00:57:22
有啊,有講好啊

00:57:22 - 00:57:24
也是契約啦,這樣來講啊

00:57:24 - 00:57:26
那也是不是也是射倖性契約?

00:57:27 - 00:57:28
是禮拜一才知道

00:57:29 - 00:57:31
到來誰輸誰贏，不是嗎?

00:57:31 - 00:57:31
對啦

00:57:33 - 00:57:33
好

00:57:34 - 00:57:37
可是，兩個命運有沒有大不同?

00:57:40 - 00:57:43
保險契約是不是一個合法有效的契約?

00:57:44 - 00:57:45
那賭博契約呢？

00:57:46 - 00:57:48
是不是違法無效的契約？

00:57:49 - 00:57:50
沒錯啊

00:57:50 - 00:57:52
臺灣是賭博非法的，不是嗎？

00:57:53 - 00:57:54
大家都會啊，對不對

00:57:54 - 00:57:55
好

00:57:56 - 00:57:59
那是什麼原因讓兩者同為射倖性契約，對不對？

00:58:00 - 00:58:01
但是命運卻大不同啊

00:58:01 - 00:58:03
到底是什麼原因導致的啊？

00:58:05 - 00:58:06
欸，我們說

00:58:08 - 00:58:12
保險利益的這個要求

00:58:13 - 00:58:15
導致不同的結果

00:58:16 - 00:58:18
保險有沒有保險利益的控制？

00:58:18 - 00:58:20
有沒有保險利益的要求啦？

00:58:20 - 00:58:23
有，一定要保險利益才能投保嘛

00:58:24 - 00:58:25
對不對？

00:58:26 - 00:58:33
所以車主為什麼可以就這個，他所有的車子啊，去投保汽車的車體損失險？

00:58:34 - 00:58:36
是因為這臺車是他的嘛

00:58:37 - 00:58:39
他有所有權的保險利益嘛，行不行？

00:58:40 - 00:58:42
所以他才可以投保啊

00:58:43 - 00:58:44
所以事故發生啊,這臺車怎麼樣?

00:58:45 - 00:58:47
出車禍啊,毀損了,對不對?

00:58:48 - 00:58:49
欸,保險理賠嘛

00:58:50 - 00:58:51
只是在填補他的什麼?

00:58:53 - 00:58:55
填補他的實際損失嘛

00:58:59 - 00:59:01
所以他絕對不會有意外之財

00:59:02 - 00:59:05
因為他這個保險金是在填補損失而已

00:59:06 - 00:59:08
他不會額外獲有意外[redacted]　財

00:59:09 - 00:59:10
他沒有不當得利啦

00:59:11 - 00:59:13
那沒有不當得利當然就不會有什麼？

00:59:14 - 00:59:16
就不會有道德危險啊，對不對？

00:59:17 - 00:59:24
你覺得投保徹底險的這個車主會投保後呢，故意開車去衝撞電線桿，讓車頭全毀嗎？

00:59:28 - 00:59:31
正常人當然是不會的，因為他無利可圖啊，瞭解？

00:59:33 - 00:59:34
OK？

00:59:34 - 00:59:35
可是賭博不一樣啊

00:59:36 - 00:59:38
賭博有沒有保險利益控制？

00:59:39 - 00:59:41
有沒有保險利益存在的要求都沒有啦

00:59:41 - 00:59:42
某啦

00:59:43 - 00:59:44
某我解釋給你聽喔

00:59:45 - 00:59:51
來，四個人啊，好朋友喔，進行方城之戰，知道嗎？

00:59:53 - 00:59:53
方城之戰

00:59:56 - 00:59:58
打麻將啦，這樣瞭解嗎？

00:59:58 - 01:00:00
桌上游泳啦，打麻將

01:00:01 - 01:00:02
是不是？

01:00:02 - 01:00:02
哦

01:00:03 - 01:00:07
好，那請問你啊，你對於牌友賭桌上的錢啊，有沒有厲害關係？

01:00:10 - 01:00:12
假設風啊，很強

01:00:13 - 01:00:18
把牌友賭桌上的一千元鈔票吹落窗外

01:00:20 - 01:00:21
請問你有什麼感覺？

01:00:22 - 01:00:22
心痛

01:00:23 - 01:00:24
哦，什麼心痛？

01:00:24 - 01:00:26
因為即將成為我的錢少了一張

01:00:27 - 01:00:27
是不是？

01:00:27 - 01:00:29
這老師來來去去，我先被抵待啦

01:00:30 - 01:00:31
是不是？

01:00:32 - 01:00:34
反正就人家的錢嘛，跟你沒有關係啊，不是嗎？

01:00:35 - 01:00:35
哦

01:00:36 - 01:00:39
所以你對牌友賭帳當然是沒有厲害關係？

01:00:41 - 01:00:43
但是你們可以來賭博

01:00:44 - 01:00:44
哦

01:00:45 - 01:00:50
假設，哦，這個，相當於保險事故發生賭博叫什麼？

01:00:51 - 01:00:53
相當於保險事故發生，賭博叫做自摸

01:00:56 - 01:00:57
或者湖人

01:00:57 - 01:00:58
行不行?

01:00:59 - 01:01:01
阿里亞吉尼亞啦,行不行啊

01:01:01 - 01:01:06
秋門節啦，你贏來的錢對你來講是在填補損失還是獲取意外之財？

01:01:09 - 01:01:14
你跟牌友，你對牌友桌上的錢本來就沒有利害關係，不是嗎？

01:01:15 - 01:01:21
所以這個你贏錢，贏來的錢對你來講當然是獲取什麼？

01:01:22 - 01:01:24
意外之財啊，而不是在填補損失啊

01:01:25 - 01:01:26
說老師不對不對

01:01:27 - 01:01:29
對,我覺得這是勞務所得

01:01:31 - 01:01:33
打牌也很累呢,行不行喔

01:01:33 - 01:01:35
也是會讓你眼睛變熊貓呢,對不對喔

01:01:36 - 01:01:37
好了,我在講什麼?

01:01:37 - 01:01:38
好了,就是意外之財

01:01:39 - 01:01:42
欸,那既然賭博贏來的錢是意外之財,有沒有?

01:01:42 - 01:01:44
那就會有什麼問題?

01:01:47 - 01:01:49
就會有道德危險啊

01:01:50 - 01:01:51
就會有詐賭嘛

01:01:53 - 01:01:54
哇拍掉嘛

01:01:56 - 01:01:57
你是沒靠賭神是吧?

01:01:59 - 01:02:00
了不瞭解?

01:02:03 - 01:02:03
哦

01:02:03 - 01:02:06
所以就是因為有沒有保險利益的這個要求

01:02:08 - 01:02:11
導致保險跟賭博兩個同為射倖契約嘛

01:02:12 - 01:02:14
但是命運卻大不同，這樣理不理解？

01:02:15 - 01:02:16
OK

01:02:16 - 01:02:17
第三個是

01:02:18 - 01:02:19
人生保險

01:02:19 - 01:02:21
這個投保金額越高

01:02:22 - 01:02:24
道德風險會不會越高?

01:02:25 - 01:02:28
投保金額越高，道德風險會不會越高?

01:02:30 - 01:02:31
舉例來講啊

01:02:32 - 01:02:33
同樣是住宅火險嘛

01:02:34 - 01:02:36
大豪宅跟小套房有沒有?

01:02:37 - 01:02:39
去投保住宅火險，哪個保費貴？

01:02:42 - 01:02:44
應該說哪個保額會比較高啦？

01:02:44 - 01:02:45
哪個保險金額會比較高？

01:02:48 - 01:02:50
一定是大豪宅嘛

01:02:51 - 01:02:57
他投保火險的保險金額一定會高於小套房去投保火險的一個保險金額，對吧？

01:02:58 - 01:02:59
好，為什麼？

01:03:01 - 01:03:04
是因為大豪宅一旦發生火災嘛

01:03:05 - 01:03:08
他的損失是不是也會高於小套房？

01:03:09 - 01:03:12
所以才會導致他的保險金也比較高，對不對？

01:03:13 - 01:03:18
但是你能夠說大豪宅因為他投保金也比較高

01:03:19 - 01:03:23
所以他的道德風險就會高於小套房嗎？

01:03:24 - 01:03:26
當然不行啊，因為兩個都還是零

01:03:27 - 01:03:30
兩個道德風險都是零啊

01:03:30 - 01:03:32
為什麼兩個道德都是零？

01:03:35 - 01:03:37
因為保險有保險利益控制嘛

01:03:38 - 01:03:41
所以導致保險的起伏都只在幹嘛？

01:03:42 - 01:03:45
都只在填補損失，而不是獲取意外之財啊

01:03:46 - 01:03:48
大豪宅的保險金發沒有錯

01:03:49 - 01:03:52
那也是因為事故發生時，他的損失會比較大嘛

01:03:53 - 01:03:56
但是無論保險起伏都只在填補損失，而不是獲取意外之財

01:03:56 - 01:03:58
沒有不當得利就不會有什麼？

01:04:00 - 01:04:01
要記得

01:04:01 - 01:04:04
在保險法的領域是成立的喔

01:04:05 - 01:04:08
沒有不當得利就沒有什麼？

01:04:08 - 01:04:08
講話

01:04:10 - 01:04:12
就沒有道德危險

01:04:14 - 01:04:15
記起來，懂嗎？

01:04:15 - 01:04:18
沒有不當得利就沒有道德危險

01:04:19 - 01:04:21
這是這就要成立嘛，為什麼成立？

01:04:22 - 01:04:24
你無利可圖嘛，你會故意去做嗎？

01:04:26 - 01:04:28
你會故意去做一個無利可圖的事嗎？

01:04:29 - 01:04:30
浪費時間,不是嗎？

01:04:33 - 01:04:33
懂喔？

01:04:34 - 01:04:37
所以當然不能說投保金越高,道德風險會越高,當然是不行的,瞭解

01:04:39 - 01:04:40
好,先在那邊暫停喔

01:04:41 - 01:04:42
我們說啊

01:04:43 - 01:04:44
oneday

01:04:45 - 01:04:46
你會不會長大，你會不會growup？

01:04:49 - 01:04:49
會嗎？

01:04:49 - 01:04:50
行不行？

01:04:50 - 01:04:51
你就會發現啊，社會書哦

01:04:54 - 01:04:58
來，其實不會有不當的，就一定不會有道德危險，這句話其實在社會的黑暗面呢

01:05:03 - 01:05:04
是不會成立的

01:05:05 - 01:05:06
注意有

01:05:06 - 01:05:07
注意有

01:05:09 - 01:05:11
記得喔，這是暗黑面的部分

01:05:12 - 01:05:15
考試不能寫喔，寫出來就死定了，瞭解？

01:05:15 - 01:05:16
我只說你有一天你會長大嗎？

01:05:19 - 01:05:20
喔，我舉個例子啊

01:05:20 - 01:05:23
特別是這陣子啊，這陣子是什麼？

01:05:23 - 01:05:25
年關將近，快過年嘛，不是嗎？

01:05:25 - 01:05:26
年關將近喔

01:05:26 - 01:05:30
你試去看社會新聞，你不要都只看娛樂新聞啊

01:05:31 - 01:05:32
你去看那個社會新聞喔

01:05:33 - 01:05:35
他都會這樣啊，年關將近

01:05:38 - 01:05:39
傢俱工廠

01:05:40 - 01:05:41
發生了火災

01:05:43 - 01:05:43
哦

01:05:44 - 01:05:51
然後呢，這個火勢一發不可收拾，因為裡面堆放的大量的賣不掉的傢俱都是易燃物

01:05:53 - 01:05:53
哦

01:05:55 - 01:05:55
損失難以估計

01:05:57 - 01:05:58
最後一句話是重點哦

01:05:59 - 01:06:01
萬幸無人傷亡

01:06:04 - 01:06:08
這個新聞黑暗面就是這把火是誰放的？

01:06:09 - 01:06:10
老闆放的

01:06:13 - 01:06:13
老闆放的

01:06:14 - 01:06:15
為什麼幸無人傷亡？

01:06:16 - 01:06:18
因為他只是在賣傢俱而已，當然不希望弄出人命啊

01:06:20 - 01:06:21
賣傢俱

01:06:21 - 01:06:23
賣給誰？賣給保險公司啊

01:06:29 - 01:06:30
他是不是無利可圖？

01:06:30 - 01:06:31
當然

01:06:31 - 01:06:32
他無利可圖啊

01:06:33 - 01:06:35
因為保險是針對你實際的損失理賠，你當然無利可圖

01:06:35 - 01:06:36
但

01:06:37 - 01:06:39
他順利地登頂啊

01:06:40 - 01:06:41
登頂啊，瞭解吧？

01:06:43 - 01:06:45
因為

01:06:45 - 01:06:46
再下去不好啊

01:06:48 - 01:06:49
對,很難賣啊

01:06:50 - 01:06:54
對不對，他是不是把錢都去買傢俱了？

01:06:55 - 01:06:56
他就賣傢俱賣不掉

01:06:57 - 01:07:00
啊，年關將近不是需要現金嗎？

01:07:01 - 01:07:04
要不要給這個員工年終獎金啊？

01:07:05 - 01:07:06
是不是等等嘛

01:07:07 - 01:07:08
等誰嘛，等很久嘛

01:07:09 - 01:07:12
所以他知道無利可圖，但是他還是要放火

01:07:15 - 01:07:17
下去賣給保險公司瞭解

01:07:18 - 01:07:20
無利可圖，但是有沒有道德風險？

01:07:25 - 01:07:27
瞭解，只是考試你這樣寫就死定了，懂嗎？

01:07:27 - 01:07:30
我講的是暗黑版的

01:07:31 - 01:07:31
好

01:07:31 - 01:07:32
然後再往下

01:07:33 - 01:07:38
那曾經呢,我們的最高法院呢,66年臺上575號判決呢

01:07:40 - 01:07:42
不負責任地提了一句話

01:07:43 - 01:07:45
他說啊,人生保險

01:07:46 - 01:07:49
倘若投保金額越高,道德風險越高了

01:07:50 - 01:07:53
也就是說保險金額是一億的死亡險

01:07:54 - 01:07:58
道德風險會比1千萬的死亡險來得高了

01:07:59 - 01:08:00
理解他的意思了哦

01:08:01 - 01:08:01
好

01:08:03 - 01:08:05
但是我們認為這句話依然是錯的

01:08:06 - 01:08:07
依然是錯的

01:08:07 - 01:08:07
哦

01:08:07 - 01:08:08
為什麼依然是錯的？

01:08:09 - 01:08:10
因為

01:08:12 - 01:08:12
四個字

01:08:12 - 01:08:14
生命無價

01:08:17 - 01:08:18
也就是被保險人死掉

01:08:19 - 01:08:24
到底損失多少,我們可不可以量化,金錢化,可不可以？

01:08:24 - 01:08:24
不行

01:08:25 - 01:08:29
就算是遊民死掉，我們也不能說損失是多少，我們也是不能算

01:08:29 - 01:08:30
算不出來，瞭解

01:08:34 - 01:08:40
既然損失無法計算，當然，被保險人死掉獲取多少保險金，我們是都不能說這叫不當得利

01:08:41 - 01:08:44
你剛講這叫不當得利，你說他是有名，所以叫不當得利

01:08:45 - 01:08:47
一億的死亡保單

01:08:48 - 01:08:52
因為有名的命不值一億，所以叫不當得利，這樣寫看看啊

01:08:55 - 01:08:56
你考題這樣寫看你得幾分啊

01:08:58 - 01:08:58
瞭解

01:08:59 - 01:09:02
喔，我們保險就強調人性關懷

01:09:03 - 01:09:05
哦，生命無價

01:09:06 - 01:09:07
這樣理解

01:09:09 - 01:09:11
那既然都沒有不當得利就一定沒有什麼假話

01:09:13 - 01:09:18
沒有不當得利就沒有道德風險啊

01:09:19 - 01:09:19
瞭解

01:09:20 - 01:09:26
所以一億的死亡險跟1000萬的死亡險，道德風險都是什麼？

01:09:26 - 01:09:27
都是零啊

01:09:27 - 01:09:31
所以人身保險也沒有什麼投保金額越高，道德風險越高這回事，也是沒有的啦，瞭解

01:09:36 - 01:09:37
懂喔，生命無價

01:09:39 - 01:09:40
來來來

01:09:41 - 01:09:43
Stop一下，來我們講暗黑版

01:09:44 - 01:09:46
暗黑版的概念，註釋有

01:09:48 - 01:09:51
Areyousure？

01:09:51 - 01:09:51
生命是無價的嗎？

01:09:51 - 01:09:52
來

01:09:57 - 01:09:58
你有沒有

01:09:58 - 01:10:00
這個時候有時候會做白日夢

01:10:02 - 01:10:04
如果人生可以重來，你希望你的父母是誰？

01:10:07 - 01:10:09
好，不要講是誰，你希望你姓什麼？

01:10:14 - 01:10:14
姓什麼？

01:10:15 - 01:10:16
王？

01:10:18 - 01:10:19
郭？

01:10:21 - 01:10:21
蔡，行不行啊？

01:10:23 - 01:10:26
你說我剛好也是這幾個姓，可是好像沒有很有錢的啊

01:10:26 - 01:10:27
我開玩笑啊

01:10:27 - 01:10:29
我的意思是說啊

01:10:32 - 01:10:33
生命

01:10:34 - 01:10:36
如果從有價來思考的話

01:10:37 - 01:10:39
生命如果從有價來思考

01:10:40 - 01:10:43
王永慶老先生為什麼可以活到90幾歲啊

01:10:43 - 01:10:43
為什麼？

01:10:46 - 01:10:48
你說就是跳毛巾操也不知道

01:10:48 - 01:10:49
你沒看他傳記啊

01:10:49 - 01:10:50
自傳，是不是？

01:10:51 - 01:10:53
你也可以從現在開始跳毛巾操啊

01:10:53 - 01:10:54
看你活到幾歲

01:10:54 - 01:10:55
行不行?

01:10:56 - 01:10:58
他當然除了這個以外

01:10:58 - 01:11:00
也是有良好的醫療照顧嘛

01:11:01 - 01:11:02
長庚醫院是開假的喔

01:11:02 - 01:11:03
行不行？

01:11:04 - 01:11:05
我的意思就是說

01:11:07 - 01:11:09
如果從生命有價的觀點

01:11:11 - 01:11:12
一億的死亡險

01:11:12 - 01:11:14
有沒有比一千萬死亡險道德來得高？

01:11:15 - 01:11:16
當然高啊

01:11:20 - 01:11:25
你會不會因為這個一千萬的死亡險去

01:11:26 - 01:11:26
自我了斷，會嗎？

01:11:28 - 01:11:28
不會

01:11:28 - 01:11:29
為什麼不會？

01:11:30 - 01:11:32
因為才一千萬啊

01:11:33 - 01:11:35
你一輩子賺不到一千萬嗎？

01:11:35 - 01:11:37
欸，不要妄自菲薄

01:11:37 - 01:11:38
所有的法律人都這個都小case啊

01:11:39 - 01:11:40
行不行？

01:11:40 - 01:11:42
所以怎麼可能為區區一千萬自殺?

01:11:43 - 01:11:45
欸,但是保險金如果是一億咧

01:11:46 - 01:11:47
欸,那可能就不一定喔

01:11:48 - 01:11:49
行不行?

01:11:49 - 01:11:52
因為可能一輩子賺不到一億啊

01:11:54 - 01:11:55
說亂講,我都有兩億了

01:11:55 - 01:11:56
哦,兩億

01:11:57 - 01:11:58
失憶跟回憶,有沒有?

01:11:58 - 01:11:59
好

01:12:00 - 01:12:01
我要講什麼?

01:12:01 - 01:12:02
我的意思是說

01:12:03 - 01:12:04
欸,這個

01:12:07 - 01:12:08
從生命有價的觀點

01:12:09 - 01:12:09
確實

01:12:10 - 01:12:11
人生保險

01:12:11 - 01:12:14
投保金額越高，道德風險一定越高

01:12:16 - 01:12:17
理解我的意思嗎？

01:12:18 - 01:12:20
因為那個保額如果高於什麼？

01:12:20 - 01:12:23
你實際可以賺的錢嘛

01:12:25 - 01:12:28
如果差距越大，當然就會引發更高的道德風險

01:12:28 - 01:12:29
一定是這樣的

01:12:30 - 01:12:32
所以我跟你講啦

01:12:32 - 01:12:34
保險公司有一個什麼？

01:12:35 - 01:12:37
不可說的秘密

01:12:38 - 01:12:41
他在核保時有一個財務核保的概念

01:12:41 - 01:12:42
也就是說你要

01:12:43 - 01:12:45
一般人要去保一億的死亡險有沒有

01:12:46 - 01:12:47
他會去評估什麼事情你知道嗎?

01:12:49 - 01:12:51
你的命真的值一億嗎?

01:12:51 - 01:12:53
你一輩子賺得到一億嗎?

01:12:55 - 01:12:56
如果他評估不會

01:12:57 - 01:12:57
你賺不到

01:12:57 - 01:12:59
他可能就會

01:13:00 - 01:13:00
decline

01:13:00 - 01:13:01
decline知道嗎?

01:13:02 - 01:13:04
decline就是deny的委婉用語啊

01:13:05 - 01:13:05
婉拒

01:13:05 - 01:13:06
瞭解？

01:13:07 - 01:13:09
但是他拒保的理由會寫明說

01:13:09 - 01:13:10
因為我跨你某

01:13:11 - 01:13:13
你一世人賺無一億

01:13:13 - 01:13:14
他會這樣寫嗎?

01:13:15 - 01:13:16
他這樣寫就去申訴了嘛

01:13:16 - 01:13:17
是不是?

01:13:18 - 01:13:19
所以他用其他理由啊

01:13:19 - 01:13:20
但是實際的理由就是

01:13:21 - 01:13:24
你就是因為你一輩子賺不到一億啊

01:13:26 - 01:13:28
但是這是不能說的秘密

01:13:28 - 01:13:29
這樣瞭解？

01:13:30 - 01:13:31
考試一樣喔！

01:13:31 - 01:13:33
這樣寫你會零分

01:13:33 - 01:13:33
懂嗎?

01:13:34 - 01:13:35
這不能寫喔

01:13:35 - 01:13:35
來

01:13:36 - 01:13:38
我們寫考試的答案是什麼?

01:13:40 - 01:13:41
人生保險

01:13:41 - 01:13:42
投保金額越高

01:13:42 - 01:13:43
道德會不會越低?

01:13:44 - 01:13:44
不會

01:13:45 - 01:13:46
因為道德都是零

01:13:47 - 01:13:49
因為生命是無價的

01:13:50 - 01:13:51
這樣理解？

01:13:51 - 01:13:52
OK

01:13:52 - 01:13:53
好吧

01:13:53 - 01:13:55
我們到這邊先休息一下啊

01:13:55 - 01:13:56
等一下再繼續講

01:13:59 - 01:14:00
好了

01:14:00 - 01:14:01
我們繼續上課

01:14:03 - 01:14:04
麻煩你翻到98頁

01:14:06 - 01:14:08
接下來保險契約的性質

01:14:08 - 01:14:10
它是最大的善意契約

01:14:10 - 01:14:12
最大的誠信契約

01:14:12 - 01:14:13
OK

01:14:13 - 01:14:17
那這個性質雖然法條本身是看不到

01:14:17 - 01:14:18
但是學

01:14:18 - 01:14:20
說食物通膨

01:14:21 - 01:14:21
通膨

01:14:22 - 01:14:25
它是最大善意契約、最大的誠信契約

01:14:48 - 01:14:49
落下英文

01:14:49 - 01:14:49
的

01:14:49 - 01:14:50
好

01:14:52 - 01:15:01
那你要注意啊，基於保險契約這個性質，會導致呢，它對雙方當事人，都會有一定的要求

01:15:03 - 01:15:03
嗯哼

01:15:04 - 01:15:12
不是隻有對保戶喔，對保險公司也會有一定的要求，基於這樣的一個性質

01:15:14 - 01:15:15
好，首先我們看第一個

01:15:16 - 01:15:21
對要保人及這個被保險人的要求

01:15:21 - 01:15:23
就對保護這一邊的要求

01:15:24 - 01:15:29
這有時候會考一下哦

01:15:30 - 01:15:30
好

01:15:31 - 01:15:34
他說基於保險契約是最大善意誠信契約啊

01:15:34 - 01:15:39
那請問你具體的體現，這個規定有哪些

01:15:39 - 01:15:39
啊

01:15:40 - 01:15:40
好

01:15:40 - 01:15:41
我們來說明一下，第一個

01:15:43 - 01:15:43
哎

01:15:43 - 01:15:43
我們說啊

01:15:43 - 01:15:44
這個

01:15:48 - 01:15:50
保險都有射倖性啊

01:15:50 - 01:15:52
保險契約，他所承擔風險是不可預料的偶發性事件

01:15:54 - 01:15:54
所以

01:15:55 - 01:15:55
這個

01:15:57 - 01:16:03
如果以人為的方式，強制事故發生，破壞了偶發性原則啊

01:16:04 - 01:16:07
基於保險契約是最大善意誠信契約的性質

01:16:08 - 01:16:10
就會得出故意不賠

01:16:11 - 01:16:14
所以故意不賠的這些規定呢

01:16:15 - 01:16:15
都是，都是，保險契約是最大善意誠信契約的一個體現喔

01:16:21 - 01:16:22
再瞭解

01:16:22 - 01:16:25
那前面我們講了一堆故意不賠的條款有沒有？

01:16:26 - 01:16:26
有吧？

01:16:27 - 01:16:29
我們已經講過一堆故意不賠的條文了，不是嗎？

01:16:30 - 01:16:31
所以就不再贅述

01:16:33 - 01:16:33
還有

01:16:33 - 01:16:34
還有

01:16:35 - 01:16:38
我們說呢，這個投保當下

01:16:39 - 01:16:40
投保時

01:16:41 - 01:16:47
那要被保險對保險標的的狀況、危險

01:16:47 - 01:16:48
狀況

01:16:48 - 01:16:48
是不是

01:16:48 - 01:16:48
最是

01:16:48 - 01:16:49
瞭解的人

01:16:49 - 01:16:53
所以基於保險契約是最大善意誠信契約性質

01:16:53 - 01:16:58
我們應該要對保護可以所謂的據實說明義務

01:16:58 - 01:17:03
來讓保險人可以正確的估計危險，計算保費

01:17:03 - 01:17:07
所以據實說明義務也是這樣的性質的體現

01:17:08 - 01:17:10
以及投保以後啊

01:17:10 - 01:17:16
投保以後，保險標的還是處於這個要保人、被保險人支配嘛

01:17:17 - 01:17:17
喔

01:17:18 - 01:17:21
所以如果危險狀況有變動

01:17:21 - 01:17:22
對不對？

01:17:23 - 01:17:26
基於保險契約是最大善意誠信契約的性質

01:17:26 - 01:17:30
應該對保護可能危險增加的通知義務

01:17:31 - 01:17:31
以及

01:17:31 - 01:17:31
以及

01:17:32 - 01:17:35
這個事故發生的通知義務

01:17:36 - 01:17:37
合理吧？

01:17:37 - 01:17:37
哦

01:17:38 - 01:17:43
因為保險公司除非是重大社會事件，否則他怎會知道事故發生？

01:17:43 - 01:17:44
是不是？

01:17:44 - 01:17:45
哦

01:17:45 - 01:17:47
所以這個事故的發生也是要

01:17:48 - 01:17:49
由保護來通知啦

01:17:49 - 01:17:50
喔

01:17:51 - 01:17:51
OK

01:17:51 - 01:17:54
所以這些呢，也都是屬於這個

01:17:54 - 01:17:54
這個

01:17:57 - 01:17:59
保險契約是最大善意誠信契約

01:17:59 - 01:18:03
然後對要保人、被保險人的一個要求

01:18:04 - 01:18:05
那麼來看對保險人的部分哦

01:18:07 - 01:18:16
對保險的部分,基於保險契約是最大善意誠信,我們認為應該對保險人呢,可以告知義務

01:18:17 - 01:18:20
我提醒你哦,我講的是誰的告知義務？

01:18:21 - 01:18:23
保險人的告知義務

01:18:24 - 01:18:26
所以不是64條，瞭解？

01:18:27 - 01:18:28
不是64喔

01:18:29 - 01:18:31
64是指誰的告知義務？

01:18:32 - 01:18:33
64

01:18:37 - 01:18:40
是要保人、被保險人的告知義務，這樣理解嗎？

01:18:41 - 01:18:42
我現在講的是誰的告知義務？

01:18:44 - 01:18:46
保險公司的告知義務，懂喔？

01:18:47 - 01:18:49
所以不是64，我要再強調一次，OK

01:18:51 - 01:18:51
喔

01:18:53 - 01:18:55
那保險人的告知義務

01:18:56 - 01:18:56
哦

01:18:57 - 01:19:01
是屬於保險人的不真正義務

01:19:02 - 01:19:03
哦

01:19:04 - 01:19:04
我講一下

01:19:05 - 01:19:05
哦

01:19:07 - 01:19:13
我們說啊，保險呢，其實也是一個資訊不對稱的

01:19:14 - 01:19:15
資訊的不對稱啊

01:19:16 - 01:19:21
顯然呢，誰是這個資訊的優勢者，誰？

01:19:23 - 01:19:24
當然是保險公司嘛

01:19:26 - 01:19:27
投保大眾的保險資訊有沒有？

01:19:28 - 01:19:28
喔

01:19:28 - 01:19:29
Information啊

01:19:29 - 01:19:29
喔

01:19:32 - 01:19:34
絕對不及保險人啊

01:19:35 - 01:19:35
絕對喔

01:19:36 - 01:19:38
就算是專業人士也一樣啊

01:19:39 - 01:19:41
你未來考取律師法官，你是不是專業人士？

01:19:44 - 01:19:47
就對啊，我的考科有一科叫保險法，好不好，信不信？

01:19:49 - 01:19:49
喔

01:19:50 - 01:19:50
哦

01:19:50 - 01:19:50
那時候請問你

01:19:52 - 01:19:52
就

01:19:52 - 01:19:54
你律師、法官的保險法，你的資訊啊，你的這個哦

01:19:58 - 01:20:01
絕對也是不及保險人啊，遠遠不及啊，信不信？

01:20:02 - 01:20:02
哦

01:20:05 - 01:20:06
你說考過了

01:20:06 - 01:20:08
你考過的保險法

01:20:08 - 01:20:11
你懂得也不過是三四十條啊

01:20:11 - 01:20:14
保險法雖然有178條

01:20:14 - 01:20:17
可是真正會考的不過是三四十條啦

01:20:18 - 01:20:18
對

01:20:19 - 01:20:21
所以，你懂得還是很有限啊

01:20:23 - 01:20:24
我舉個例子啊

01:20:25 - 01:20:27
你有沒有被推銷保險過？

01:20:28 - 01:20:28
沒有喔

01:20:28 - 01:20:30
那你，你有沒有去星巴克過？

01:20:30 - 01:20:32
你有沒有去麥當勞過？

01:20:32 - 01:20:34
你仔細看一下裡面的人在幹嘛

01:20:36 - 01:20:38
一堆都在講保險

01:20:39 - 01:20:40
都在拉保險

01:20:40 - 01:20:41
都在拉保險

01:20:42 - 01:20:44
然後呢

01:20:44 - 01:20:45
他現在

01:20:45 - 01:20:48
現在不好賣嘛,他會推銷那個儲蓄險啊

01:20:49 - 01:20:54
因為臺灣人壽險都當作儲蓄啦

01:20:56 - 01:20:57
現在應該沒人買了嘛

01:20:57 - 01:21:01
因為現在大家都知道，要把錢拿去買股票

01:21:01 - 01:21:02
是不是？

01:21:02 - 01:21:02
好

01:21:03 - 01:21:05
然後他就會做一個對照表

01:21:06 - 01:21:07
他說啊

01:21:07 - 01:21:08
這個儲蓄險啊

01:21:08 - 01:21:09
跟什麼？

01:21:09 - 01:21:11
跟銀行的定存比

01:21:14 - 01:21:16
那最後比完以後一定是誰勝出？

01:21:16 - 01:21:18
一定是儲蓄險勝出

01:21:18 - 01:21:19
對不對？

01:21:20 - 01:21:23
可是我跟你講，他做這個表其實有bug

01:21:24 - 01:21:25
是有bug的

01:21:26 - 01:21:30
因為他的這個比較有沒有

01:21:31 - 01:21:33
銀行的這個利息是用什麼?

01:21:34 - 01:21:35
是用單利給你算

01:21:36 - 01:21:37
單利知道嗎?

01:21:37 - 01:21:41
單利就是你存多少,一年多少,這樣直接乘出來

01:21:41 - 01:21:44
可是銀行在給利息的時候不是單利啊

01:21:44 - 01:21:46
它是複利算的

01:21:46 - 01:21:47
OK

01:21:48 - 01:21:49
複利跟單利差在哪裡？

01:21:51 - 01:21:54
就是利息有沒有滾進去再生利息啊

01:21:54 - 01:21:55
單利就是沒有滾

01:21:55 - 01:21:59
利息沒有再生進去滾利息，其實複利是用複利算

01:21:59 - 01:22:02
好，那這個，這個，這個是一個

01:22:04 - 01:22:06
他不會說的是誰，你知道嗎？

01:22:07 - 01:22:08
他不會說的是

01:22:11 - 01:22:12
終止的差別

01:22:14 - 01:22:16
你銀行定存嗎？

01:22:16 - 01:22:19
那有沒有可能你忽然之間有資金的需求？

01:22:20 - 01:22:23
比如說你看好股票，你想要解定存幹嘛？

01:22:24 - 01:22:25
去買股票嘛？

01:22:26 - 01:22:27
對不對？

01:22:27 - 01:22:30
你解定存本金會不會損失？

01:22:31 - 01:22:33
當然不會損失啊

01:22:34 - 01:22:35
解定存是利息

01:22:36 - 01:22:38
本來講好利息，打八折給你

01:22:39 - 01:22:42
本金及先鬥與美來交項早上去

01:22:44 - 01:22:44
Play

01:22:45 - 01:22:47
可是你知道儲蓄險啊，頭幾年呢？

01:22:49 - 01:22:53
不要說有繳費期間內，如果你去解約看看

01:22:56 - 01:22:57
本金會打折？

01:22:59 - 01:23:00
本金會打折？

01:23:02 - 01:23:05
但是他這個資訊他跟你講嗎？

01:23:06 - 01:23:10
不會啊，業務也不會跟你講啊，因為你講的可能就拍拍屁股走了

01:23:11 - 01:23:14
可是他已經請你喝星巴克的咖啡吃蛋糕了呢

01:23:16 - 01:23:17
是不是啊？

01:23:18 - 01:23:23
所以我才跟詹小姐說，好，我講那裡，所以

01:23:24 - 01:23:27
保險公司是保險資訊的優勢地位

01:23:29 - 01:23:31
所以他必須要善盡他的告知義務

01:23:33 - 01:23:34
個資保護

01:23:35 - 01:23:35
Pause

01:23:36 - 01:23:44
這個為什麼這個沒有做，會是什麼效果啊？要講清楚。如果保險人沒有善盡這個告知義務

01:23:45 - 01:23:49
會導致什麼結果？你知道什麼叫不真正義務嗎？

01:23:50 - 01:23:56
你學民法有沒有學到義務群的概念？義務有分為真正義務、不真正義務嗎？

01:23:57 - 01:23:59
甚至又分什麼給付義務、附隨義務嗎？

01:24:00 - 01:24:01
那不真正義務

01:24:02 - 01:24:03
舉例來講啊

01:24:04 - 01:24:06
過失相抵就是

01:24:06 - 01:24:08
被害人違反什麼？

01:24:09 - 01:24:10
比如說行人嘛

01:24:10 - 01:24:11
被車撞沒有錯啊

01:24:11 - 01:24:13
可是他是穿越中央分隔島

01:24:13 - 01:24:14
他沒有走行人穿越道嘛

01:24:15 - 01:24:16
他被撞傷了

01:24:16 - 01:24:17
然後去求償嘛

01:24:18 - 01:24:20
那肇事車主會不會主張過失相抵？

01:24:21 - 01:24:24
那過失相抵的原理在哪裡？

01:24:24 - 01:24:28
是不是就是被害人違反保護自己法益的不真正義務

01:24:29 - 01:24:33
不真正是因為違反的效果，會不會導致需要對方付賠償責任？

01:24:33 - 01:24:33
不會

01:24:34 - 01:24:35
真正義務違反

01:24:36 - 01:24:38
才會導致要對方付損害賠償嘛

01:24:39 - 01:24:43
不真正義務違反的效果，只造成自己的權益有所減損嘛

01:24:44 - 01:24:48
所以當被害人穿越中央分隔島，沒有走行人被撞傷了

01:24:50 - 01:24:52
他就不能對肇事車主怎樣？

01:24:53 - 01:24:54
全額求償嘛

01:24:55 - 01:24:56
要打折的嘛

01:24:56 - 01:24:56
對不對?

01:24:58 - 01:24:58
那這邊呢

01:24:59 - 01:25:02
保險人的告知義務也是不真正義務

01:25:02 - 01:25:08
所以違反的時候不會導致保險公司要去對要保人負賠償責任

01:25:08 - 01:25:09
不會啦

01:25:09 - 01:25:12
只會造成自己的權益有所減損

01:25:13 - 01:25:18
也就是本來可以主張的法律效果變成不能主張

01:25:18 - 01:25:20
舉例來講喔

01:25:20 - 01:25:22
違反告知義務有沒有

01:25:22 - 01:25:24
違反據實說明義務

01:25:24 - 01:25:26
就是對保險人書面詢問啊

01:25:26 - 01:25:28
要保人被保險人啊

01:25:28 - 01:25:30
不實回答有沒有

01:25:30 - 01:25:31
不實回答

01:25:32 - 01:25:33
那照理說呢

01:25:34 - 01:25:36
就算那保單沒有特別強調

01:25:36 - 01:25:39
違反告知據實說明義務的效果

01:25:40 - 01:25:42
一旦保戶為不實告知

01:25:42 - 01:25:47
是不是保險人就可以依法主張64條解約具備

01:25:47 - 01:25:47
對不對？

01:25:49 - 01:25:49
可是啊

01:25:50 - 01:25:52
基於保險人的告知義務

01:25:54 - 01:25:59
因為保險師才知道違反64條會很嚴重嘛

01:26:00 - 01:26:03
所以我們就認為保險人你必須怎樣？

01:26:03 - 01:26:07
必須在這個要保書上的這個書面詢問的事項

01:26:07 - 01:26:08
必須要強調

01:26:10 - 01:26:12
必須要用紅字體啊有沒有

01:26:12 - 01:26:13
醒目的字體啊

01:26:13 - 01:26:14
強調

01:26:15 - 01:26:17
以下的詢問要好好回答

01:26:18 - 01:26:20
如果你不實回答

01:26:20 - 01:26:23
事故發生我保險公司會幹嘛?

01:26:23 - 01:26:25
會解約拒賠

01:26:25 - 01:26:26
並且沒收保費

01:26:26 - 01:26:27
瞭解？

01:26:27 - 01:26:28
要強調

01:26:30 - 01:26:33
如果保險公司沒有在保單上特別再強調

01:26:34 - 01:26:35
用紅色啊

01:26:35 - 01:26:36
醒目的字體啊

01:26:36 - 01:26:37
再強調一次

01:26:38 - 01:26:38
則

01:26:39 - 01:26:42
保護縱然他違反據實說明義務

01:26:42 - 01:26:46
保險人也不能依法去主張64條解約拒賠

01:26:46 - 01:26:47
沒收保費

01:26:47 - 01:26:47
瞭解？

01:26:50 - 01:26:51
為什麼不行？

01:26:51 - 01:26:53
明明他保證就不實告知

01:26:53 - 01:26:56
為什麼保險公司不能依法去主張解約拒賠

01:26:56 - 01:26:57
沒收保費？

01:26:58 - 01:27:00
是因為保險公司

01:27:00 - 01:27:02
你違反什麼義務？

01:27:04 - 01:27:08
你違反基於保險契約是最大善意誠信契約的這個性質

01:27:09 - 01:27:11
而對保險公司所該有的告知義務嘛

01:27:13 - 01:27:16
保護不知道不實告知會這麼嚴重嗎？

01:27:16 - 01:27:17
所以你要強調嘛

01:27:19 - 01:27:24
保護才會知道這代誌的嚴重啊

01:27:25 - 01:27:25
懂嗎?

01:27:26 - 01:27:28
所以如果你沒有強調

01:27:28 - 01:27:30
縱然保護違反告知義務

01:27:30 - 01:27:31
違反據實說明義務

01:27:32 - 01:27:35
你本來可以依64條解約拒賠的這個效果就不能主張了啦

01:27:38 - 01:27:38
懂了沒？

01:27:40 - 01:27:42
所以你要善用什麼概念？

01:27:44 - 01:27:45
將來打官司啊

01:27:45 - 01:27:49
你也是要善用這個保險人的告知義務嘛

01:27:50 - 01:27:53
讓保險公司本來依法可以主張的效果

01:27:53 - 01:27:54
法律效果就變成不能主張

01:27:54 - 01:27:55
多好用

01:28:01 - 01:28:02
理解？

01:28:02 - 01:28:03
OK，好，參考一下，喔

01:28:05 - 01:28:06
這些都是德國來的啦

01:28:07 - 01:28:08
再來我們看100頁，100頁

01:28:12 - 01:28:17
保險契約另外一個性質，它是對人契約具有高度的屬人性啊，瞭解？

01:28:18 - 01:28:19
這可以理解嗎？

01:28:19 - 01:28:26
對不對，保險公司呢，哦，他會charge你多少保費一定是什麼考量？

01:28:27 - 01:28:32
一定是針對你的危險的狀況嘛，來給你收取這個保費不是嗎？

01:28:34 - 01:28:38
所以高危險就會高保費

01:28:39 - 01:28:40
低危險低保費嘛，行不行？

01:28:41 - 01:28:46
對不對，你一個違規肇事記錄罄竹難書的駕駛車主

01:28:47 - 01:28:49
他當然charge高保費嘛，行不行？

01:28:50 - 01:28:55
那如果你從來沒有違規肇事記錄的優良駕駛，看到黃燈會停車的人

01:28:56 - 01:28:57
我跟你講

01:28:58 - 01:28:59
要因地制宜啊

01:28:59 - 01:29:01
在臺灣你看到黃燈停車會發生什麼？

01:29:01 - 01:29:02
撞死我

01:29:03 - 01:29:05
因為所有人後面的車都會認為怎麼樣？

01:29:07 - 01:29:10
照理說黃燈還沒過停止線是不能衝的嘛

01:29:11 - 01:29:12
常理是這樣，對吧？

01:29:13 - 01:29:17
可是你停看看啊，你依照規則你停看會不會發生事故？

01:29:17 - 01:29:20
因為所有後面的來，後面的車是不是都認為你會衝？

01:29:22 - 01:29:24
就你玩守規矩停下來，你就試試看，行不行？

01:29:25 - 01:29:26
就變追撞啊

01:29:26 - 01:29:27
好了，我在想什麼？

01:29:27 - 01:29:28
我的意思是說，你是優良駕駛

01:29:32 - 01:29:35
危險發生幾率就很低，當然是charge低保費嘛，行不行？

01:29:37 - 01:29:37
哦

01:29:37 - 01:29:45
所以基於這個特性呢，保險契約是一個對人契約，具有高度的屬人性

01:29:45 - 01:29:48
那基於這個性質會產生什麼結果？

01:29:48 - 01:29:51
就是保險契約可不可以任意移轉？

01:29:52 - 01:29:56
可不可以未經保險公司同意任意移轉？

01:29:57 - 01:29:58
當然是不行啊

01:29:58 - 01:29:59
如果可以任意轉那還得了？

01:30:02 - 01:30:02
好

01:30:03 - 01:30:05
那個暴走族的車主有沒有？

01:30:06 - 01:30:07
他知道他自己去保有沒有

01:30:08 - 01:30:09
一定被charge高保費嘛

01:30:10 - 01:30:13
所以他就叫他的優良駕駛的朋友去保

01:30:14 - 01:30:15
保了以後再怎樣?

01:30:16 - 01:30:17
保了以後

01:30:18 - 01:30:20
再把保單轉給他啊

01:30:21 - 01:30:24
那如果不用保險公司同意就可以任意移轉

01:30:24 - 01:30:26
那保險公司不是虧大了？

01:30:27 - 01:30:28
因為他收的是低保費

01:30:29 - 01:30:30
可是卻要承擔什麼？

01:30:31 - 01:30:32
高危險啊

01:30:32 - 01:30:33
這是不可以的

01:30:33 - 01:30:34
瞭解?

01:30:35 - 01:30:38
所以不可以未經保險公司同意就任意的移轉

01:30:39 - 01:30:41
但是有原則也會有什麼?

01:30:41 - 01:30:42
例外啊

01:30:42 - 01:30:44
我們要講的就是那個例外

01:30:44 - 01:30:45
這個18條

01:30:45 - 01:30:46
會考

01:30:46 - 01:30:47
會考喔

01:30:48 - 01:30:49
來看一下喔

01:30:49 - 01:30:51
被保險人死亡圈起來喔

01:30:52 - 01:30:54
或保險標的物所有權移轉

01:30:54 - 01:30:55
所有權移轉五個字畫線

01:30:56 - 01:30:58
所有權移轉五個字畫線

01:30:59 - 01:31:00
然後寫上一下筆記啊

01:31:00 - 01:31:02
所有權移轉

01:31:12 - 01:31:14
等於所有權人啊

01:31:19 - 01:31:22
保險利益移轉

01:31:37 - 01:31:42
等於危險負擔移轉

01:31:55 - 01:31:57
所有權移轉

01:31:57 - 01:31:58
等於所有權保險利益轉移

01:31:58 - 01:31:59
等於危險負擔移轉

01:31:59 - 01:32:00
你先寫一下

01:32:02 - 01:32:02
好

01:32:02 - 01:32:06
這時候呢,保險契約除另有訂定外

01:32:06 - 01:32:07
這句話畫線

01:32:07 - 01:32:09
人為繼承人繼承權而來

01:32:09 - 01:32:11
或者是受讓人之利益而存在

01:32:11 - 01:32:12
瞭解

01:32:13 - 01:32:14
好了

01:32:15 - 01:32:16
這個條在講什麼？

01:32:16 - 01:32:16
我舉個例子啊

01:32:17 - 01:32:18
欸

01:32:18 - 01:32:22
你有一臺這個中古車

01:32:24 - 01:32:26
有保車體損失險

01:32:27 - 01:32:29
但是現在你想要換車

01:32:30 - 01:32:31
換新車

01:32:31 - 01:32:33
所以就要把這個中古車賣掉

01:32:34 - 01:32:35
賣掉

01:32:35 - 01:32:37
那我們說如果沒有18條的規定啊

01:32:38 - 01:32:39
當你把車賣掉

01:32:39 - 01:32:41
所有權移轉給這個買受人了

01:32:41 - 01:32:42
對不對?

01:32:44 - 01:32:49
那原來這張舊的這個車體險的保單啊

01:32:50 - 01:32:51
它的效率會如何？

01:32:53 - 01:32:55
原來這張舊的，這個

01:32:55 - 01:32:59
原來的這個車體險的保單就會失效

01:32:59 - 01:33:00
為什麼會失效？

01:33:04 - 01:33:06
因為原來的這個被保險人

01:33:06 - 01:33:08
他是不是把車賣掉了

01:33:08 - 01:33:10
所有權移轉給買受人了嘛

01:33:11 - 01:33:14
那他就不再有所有權的保險利益啊

01:33:14 - 01:33:14
不是嗎？

01:33:15 - 01:33:17
那依照保險法第17條

01:33:17 - 01:33:21
要保人或被保險人對保險標的物沒有保險利益的話

01:33:21 - 01:33:23
保險契約會失其效力啊

01:33:23 - 01:33:26
所以原本的車體損失險會失效

01:33:26 - 01:33:27
就會失效

01:33:27 - 01:33:28
瞭解

01:33:30 - 01:33:31
那新的車主呢

01:33:33 - 01:33:36
他想要獲得保險保障要怎麼做？

01:33:37 - 01:33:38
新的車主啊

01:33:38 - 01:33:40
要獲得保險保障呢

01:33:40 - 01:33:45
那他就要另外去投保新的車體損失險

01:33:45 - 01:33:46
瞭解

01:33:46 - 01:33:49
那投保要不要時間？

01:33:50 - 01:33:51
對吧

01:33:51 - 01:33:52
要看那個

01:33:52 - 01:33:55
他一卡就

01:33:55 - 01:33:55
是，做鏡的是卡板嘛，是不是？

01:33:59 - 01:34:05
那就會出現一個什麼，未能獲得保險保障的一個空檔

01:34:06 - 01:34:10
也就是在這個保險空檔，發生事故是沒有理賠的嘛

01:34:11 - 01:34:12
瞭解

01:34:12 - 01:34:15
所以於是我們規定這個18條的規定

01:34:17 - 01:34:21
說，當這臺車，所有權移轉給買受人嘛

01:34:22 - 01:34:29
那原有的這張車體損失險，就會隨著車的所有權移轉而移轉

01:34:31 - 01:34:39
不要讓這個新的車主怎麼樣，出現所謂的保險空檔

01:34:40 - 01:34:42
這就是18條立法意志，瞭解

01:34:46 - 01:34:49
所以18條有沒有說保單可以單獨移轉，看清楚

01:34:49 - 01:34:49
沒有

01:34:50 - 01:34:50
沒有

01:34:52 - 01:34:55
沒有保單單獨移轉的，什麼原本保A車變成保B車

01:34:56 - 01:34:57
車，我舉個例子啊

01:34:57 - 01:35:00
18條講的是保單隨什麼移轉而移轉

01:35:01 - 01:35:02
保單是沒有單獨移轉的，這樣有聽懂嗎？

01:35:03 - 01:35:06
18條是規定保單隨什麼移轉而移轉

01:35:08 - 01:35:11
隨這臺車所有權移轉而移轉，這樣理解

01:35:12 - 01:35:13
OK哦

01:35:14 - 01:35:18
那以保險公司的立場，他是歡迎18條還是討厭18條？

01:35:20 - 01:35:20
討厭

01:35:21 - 01:35:23
非常討厭，為什麼非常討厭？

01:35:29 - 01:35:32
不用我，不用比我批准就直接移轉了

01:35:33 - 01:35:35
那我對我來講風險很大呢

01:35:37 - 01:35:37
是不是？

01:35:37 - 01:35:40
因為有沒有可能原車主是一個年輕的女性

01:35:43 - 01:35:43
我跟你講

01:35:43 - 01:35:45
以保險的立場啊，車主是年輕女性

01:35:45 - 01:35:48
保費就是比較便宜，因為他認為年輕女性

01:35:50 - 01:35:51
危險比較低

01:35:52 - 01:35:55
所以夫妻如果買車其實應該買在老婆名下

01:35:57 - 01:36:00
但是我跟你講啊，這一切都是錯覺

01:36:01 - 01:36:03
為什麼車主是年輕女性，危險就比較低？

01:36:04 - 01:36:08
我開車最討厭前面的車主是女性

01:36:10 - 01:36:14
因為吼，他們都認為打了方向燈就是可以轉的啦

01:36:15 - 01:36:16
打了就轉

01:36:16 - 01:36:18
我打了，所以我可以轉了

01:36:18 - 01:36:19
真假耶

01:36:20 - 01:36:24
好，我要開玩笑的啊，如果你是年輕的女性，我不是講你啊，好

01:36:25 - 01:36:27
這樣對喔

01:36:28 - 01:36:30
結果他把車賣給誰？

01:36:32 - 01:36:35
他把車賣給生肖屬螃蟹的啦

01:36:37 - 01:36:38
暴走族啦

01:36:40 - 01:36:40
是不是？

01:36:41 - 01:36:44
啊不用我批註，保單就隨著車移轉而移轉哦

01:36:45 - 01:36:49
啊不行，虧大了，我不是收了低保費就承擔高風險

01:36:51 - 01:36:52
所以呢，他們當然是討厭

01:36:52 - 01:36:53
18條嘛

01:36:54 - 01:36:56
所以就會在保單條款動手腳啦

01:36:56 - 01:36:59
因為18條有沒有容許契約另有訂定

01:37:01 - 01:37:03
有啊，他容許保單另外做約定啊

01:37:04 - 01:37:06
所以實際的保單條款在註釋有了

01:37:07 - 01:37:08
註釋有

01:37:08 - 01:37:12
所以基本上他的保單的設計都不會讓保單當然移轉

01:37:13 - 01:37:18
都要經過保險公司評估的批註，評估以後的批註瞭解

01:37:20 - 01:37:20
哦

01:37:20 - 01:37:21
這樣聽懂喔

01:37:21 - 01:37:22
但考試不會考這個啦

01:37:23 - 01:37:26
那個你看你有個概念就好了，食物，什麼運作的瞭解

01:37:29 - 01:37:30
考試只會考法條啦

01:37:33 - 01:37:34
這樣理解沒？

01:37:35 - 01:37:39
哦，所以這個18條以幫兇立場是討厭

01:37:40 - 01:37:42
所以他會在保單上動手腳

01:37:44 - 01:37:47
利用18條容許契約訂有訂定，這樣瞭解？

01:37:48 - 01:37:49
OK？

01:37:49 - 01:37:51
講完了，上18條理解喔

01:37:51 - 01:37:53
來我們看一下18條的一個考題啊，來看一下喔，在101頁，101

01:37:59 - 01:38:03
甲乙自其為被保險人，向A壽險公司投保死亡險，沒有指定受益人，保險期間內甲死亡，好，看到這邊

01:38:09 - 01:38:10
如果沒有後面的問題啊，請問你

01:38:11 - 01:38:14
這是不是令人心動的時刻來臨？

01:38:15 - 01:38:17
嗯？

01:38:17 - 01:38:17
令人心動時刻怎麼會不見的？

01:38:18 - 01:38:20
因為保險期間內誰死了？

01:38:21 - 01:38:24
被保險人死了，是不是要準備領錢了？

01:38:25 - 01:38:26
對吧？

01:38:27 - 01:38:28
給誰？給誰領？

01:38:31 - 01:38:32
死亡保險金

01:38:35 - 01:38:36
沒有指定受益人嘛

01:38:37 - 01:38:43
那依照保險法113條，保險金額作為被保險人的遺產

01:38:44 - 01:38:48
由誰繼承？由被保險人的繼承人繼承嘛

01:38:50 - 01:38:51
兒子是不是？

01:38:52 - 01:38:53
兒子當然是嘛，信不信？

01:38:54 - 01:38:57
寫尾數看喔，假的歸兒子有沒有？

01:38:58 - 01:38:59
本來可以領錢對不對？

01:39:00 - 01:39:01
但他不是耶

01:39:03 - 01:39:03
不是，他不領錢，他主張什麼？

01:39:06 - 01:39:07
依保險法第18條

01:39:08 - 01:39:09
你看一下，18條有沒有這些文字？

01:39:12 - 01:39:14
還真的有，有沒有被保險人死亡

01:39:14 - 01:39:17
保險契約人為繼承之利益而存在

01:39:18 - 01:39:19
主張這張保單怎樣?

01:39:23 - 01:39:27
不是理賠死亡保險金，然後理賠後就終止，不是耶

01:39:28 - 01:39:31
他主張這張保單應該變成傳家寶

01:39:32 - 01:39:33
老爸死掉應該保兒子

01:39:34 - 01:39:35
兒子是要保孫子

01:39:37 - 01:39:38
代代永傳

01:39:39 - 01:39:39
變成傳家寶

01:39:44 - 01:39:49
你說由他的這個主張是不是我們可以明顯看得出

01:39:50 - 01:39:51
這個龜是不是瘋了

01:39:54 - 01:39:57
我奇賽尼亞結果一公一夢尼亞吉啊

01:39:58 - 01:40:01
要讓這張保單成為傳家寶啦

01:40:02 - 01:40:03
北奇謝謝

01:40:06 - 01:40:08
而且我跟你講，如果這個主張是對的

01:40:09 - 01:40:11
你憑這一點啊，你就可以讓全臺灣

01:40:13 - 01:40:14
哦

01:40:14 - 01:40:17
另外一次的保險公司都聘你做法律顧問

01:40:18 - 01:40:19
就憑這一個

01:40:21 - 01:40:24
一年顧問費收一千萬都不為過，一家哦

01:40:25 - 01:40:27
為什麼，因為你有本事

01:40:29 - 01:40:32
讓死亡險被保險人可以不用賠

01:40:33 - 01:40:34
就憑這一招

01:40:35 - 01:40:37
幹嘛賠,不用賠,18條,不用賠

01:40:38 - 01:40:39
那都變成傳家寶

01:40:40 - 01:40:43
那保險是不是感謝你來都來不及了,你希望啊

01:40:48 - 01:40:49
瞭解我意思嗎?

01:40:49 - 01:40:50
那覺得有可能嗎?

01:40:50 - 01:40:51
一定是不可能嘛

01:40:52 - 01:40:53
對不對?

01:40:53 - 01:40:55
可是18條，有沒有這些字?

01:40:57 - 01:40:58
真的有，那怎麼辦?

01:41:01 - 01:41:02
我們要解釋給你聽嘛,對不對?

01:41:02 - 01:41:02
好

01:41:04 - 01:41:08
我們說,剛才講的,18條適用的前提

01:41:09 - 01:41:10
是要有什麼移轉?

01:41:12 - 01:41:13
18條

01:41:14 - 01:41:16
如果從文藝就是要所有權移轉嘛

01:41:17 - 01:41:18
那我們說精確講應該是什麼移轉？

01:41:21 - 01:41:22
精確講

01:41:22 - 01:41:24
應該是要所有權人保險利益轉，我們後面會講啊

01:41:26 - 01:41:27
有聽懂我講的意思喔

01:41:27 - 01:41:28
18條前提看文字嘛

01:41:29 - 01:41:30
是不是應該要所有權移轉？

01:41:31 - 01:41:32
哦

01:41:32 - 01:41:37
然後可是我們說實際上要精確講是所有權人保險利益移轉，這樣瞭解

01:41:38 - 01:41:39
哦

01:41:40 - 01:41:41
那如果是所有權人以外的保險利益的移轉

01:41:44 - 01:41:46
你保險利益不是隻有所有權保險利益,瞭解

01:41:47 - 01:41:50
那如果是其他的保險利益轉移,那就是類推18條,瞭解

01:41:51 - 01:41:56
所以不論是適用18,類推18的前提都一定要什麼移轉,講話

01:41:58 - 01:42:01
前提都一定要有保險利益移轉

01:42:02 - 01:42:05
18條分析是保單會隨什麼移轉而移轉

01:42:06 - 01:42:08
會隨保險利益移轉而移轉，瞭解

01:42:09 - 01:42:12
所以前提一定要有保險利益轉移嘛

01:42:12 - 01:42:14
但是本案的這個保險利益可以移轉嗎

01:42:16 - 01:42:20
來，本案的保險利益是什麼保險？你覺得這張保單的保險利益是什麼？

01:42:21 - 01:42:24
因為本案的要保人跟被保險人是同一人嘛

01:42:25 - 01:42:25
都是假

01:42:26 - 01:42:30
在要保跟被保同一人的情形下，這張保單保險力沒有爭議

01:42:30 - 01:42:31
保的就是什麼

01:42:31 - 01:42:34
保的就是假對自己生命身體的關係嘛

01:42:36 - 01:42:39
假對自己生命身體的關係，沒有爭議喔？

01:42:40 - 01:42:46
那請問你，假對自己生命身體的關係可以移轉嗎？

01:42:48 - 01:42:49
可以移轉嗎？

01:42:51 - 01:42:52
可以繼承嗎？

01:42:54 - 01:43:00
啊，可以假死後這個保險理賠由兒子以繼承嗎？

01:43:01 - 01:43:02
不行嘛

01:43:03 - 01:43:08
我請問你,我們的繼承是採人格繼承還是財產繼承

01:43:10 - 01:43:10
財產繼

01:43:10 - 01:43:11
承啊,148第一項嘛

01:43:15 - 01:43:15
對吧

01:43:16 - 01:43:17
繼承是不是概括繼受

01:43:18 - 01:43:23
被繼承人死亡時，財產上一切的權利義務對吧

01:43:24 - 01:43:26
財產繼承，人格沒辦法繼承啊

01:43:27 - 01:43:27
所以

01:43:29 - 01:43:33
在本案的保險利益根本不能移轉之下

01:43:35 - 01:43:37
怎麼會有18條的適用或類推適用，瞭解

01:43:39 - 01:43:39
聽懂嗎？

01:43:40 - 01:43:42
因為18條的前提一定要有什麼移轉

01:43:42 - 01:43:43
保單才會隨同移轉

01:43:43 - 01:43:44
一定要保險利益轉移嘛

01:43:45 - 01:43:47
可保的,這個保險根本就無從移轉啊

01:43:49 - 01:43:50
那保的保險根本沒有移轉

01:43:50 - 01:43:52
怎麼會有保單隨同移轉的問題?

01:43:53 - 01:43:54
我鬼咧

01:43:54 - 01:43:55
一定是黑白切吃太多嘛

01:43:56 - 01:43:57
變成黑白痴

01:43:58 - 01:43:58
我北共

01:43:58 - 01:43:59
是不是?

01:44:01 - 01:44:02
這樣瞭解了嗎?

01:44:05 - 01:44:05
哦

01:44:06 - 01:44:07
懂喔

01:44:08 - 01:44:08
好

01:44:08 - 01:44:10
可是最後我們還是要跟你解釋18條

01:44:10 - 01:44:11
還真的有那個字不是嗎?

01:44:12 - 01:44:12
好

01:44:12 - 01:44:13
跟你解釋喔

01:44:15 - 01:44:16
會有這樣誤會啊

01:44:16 - 01:44:19
就是因為在讀18條的時候

01:44:19 - 01:44:23
你隨意的斷句

01:44:24 - 01:44:25
斷句啦

01:44:26 - 01:44:27
被保險人死亡

01:44:27 - 01:44:28
你給他斷句啊

01:44:30 - 01:44:32
才會導致造成這個美麗的誤會啊

01:44:34 - 01:44:36
可是事實上被保險人死亡可以斷句嗎？

01:44:37 - 01:44:38
可以認為語意中斷嗎？

01:44:38 - 01:44:39
不可以啊

01:44:39 - 01:44:42
要連後面那句要連起來啦

01:44:44 - 01:44:49
它指的是因被保險人死亡而發生什麼東西？

01:44:50 - 01:44:53
而發生所有權移轉啊

01:44:56 - 01:44:57
懂不懂意思？

01:44:57 - 01:45:00
要連後面所有權移轉把它連起來

01:45:00 - 01:45:02
這樣才是對的啦

01:45:03 - 01:45:08
它指的是因被保險人死亡而發生的所有權移轉

01:45:09 - 01:45:10
舉例來講

01:45:10 - 01:45:13
剛才講的那一臺,那一部中古車有車體損失險嘛

01:45:13 - 01:45:14
對不對？

01:45:15 - 01:45:16
那有沒有可能車主死掉？

01:45:19 - 01:45:19
有沒有可能？

01:45:20 - 01:45:21
啊車主死掉的話

01:45:21 - 01:45:24
這臺車的所有權是不是就會繼承移轉？

01:45:28 - 01:45:29
你瞭解我的意思？

01:45:30 - 01:45:32
那這個保單當然會為了誰的利益存在？

01:45:33 - 01:45:35
繼承人的利益嘛

01:45:37 - 01:45:39
所以他講的是這種情況，瞭解？

01:45:40 - 01:45:44
不是被保險人死亡就斷句，不是這樣，瞭解？

01:45:45 - 01:45:47
你要連後面連起來，瞭解？

01:45:48 - 01:45:50
連同後面的所有權移轉，瞭解？

01:45:50 - 01:45:52
所以要整句話怎麼解釋？

01:45:54 - 01:45:58
因被保險人死亡而發生所有權移轉，瞭解？

01:46:00 - 01:46:05
那至於後面那一句，或保險標的物所有權移轉，有沒有？

01:46:07 - 01:46:11
那個指的是因法律行為的所有權移轉

01:46:12 - 01:46:15
繼承是因為法律規定的所有權移轉嗎?

01:46:17 - 01:46:18
繼承是法律規定的所有權,這可以理解吧?

01:46:18 - 01:46:20
繼承是因為法律規定

01:46:22 - 01:46:23
而生的所有權移轉

01:46:24 - 01:46:30
那18條後面那一句，保險標的所有權指的是因為法律行為而生的所有權移轉，舉例來講

01:46:32 - 01:46:33
因買賣移轉啊

01:46:34 - 01:46:35
贈與移轉啊，不是嗎？

01:46:36 - 01:46:40
那個是不是因為法律行為而生的所有權移轉？

01:46:43 - 01:46:46
瞭解，所以這個保險協會是為受讓人的利益而存在嗎？

01:46:48 - 01:46:49
懂了沒？

01:46:53 - 01:46:59
所以18條第一句話，被保險人死亡不是語意中斷，瞭解？

01:47:00 - 01:47:03
要連同後面的所有權移轉，一起

01:47:04 - 01:47:05
來做解讀，這樣懂嗎？

01:47:08 - 01:47:09
再最後講一句

01:47:09 - 01:47:12
18條根本就只能適用在什麼險？

01:47:16 - 01:47:17
殘險啊

01:47:18 - 01:47:20
根本不要適用壽險啊

01:47:25 - 01:47:26
聊到沒？

01:47:26 - 01:47:32
啊，所以成為幫師這個法律顧問夢碎啊

01:47:39 - 01:47:40
這樣簡單啦

01:47:40 - 01:47:41
這樣懂嗎

01:47:41 - 01:47:42
講完了

01:47:42 - 01:47:43
接下來我們看102頁

01:47:44 - 01:47:44
102頁

01:47:45 - 01:47:47
保險契約是什麼性質？

01:47:49 - 01:47:51
保險契約是繼續性契約，對不對？

01:47:52 - 01:47:53
繼續性契約

01:47:53 - 01:47:54
好

01:47:55 - 01:47:55
沒錯吧？

01:47:56 - 01:47:59
繼續性契約相對叫什麼契約？

01:48:00 - 01:48:03
繼續性契約相對叫一時性契約嗎？

01:48:03 - 01:48:04
行不行？

01:48:04 - 01:48:05
OK

01:48:05 - 01:48:07
買賣是什麼契約？

01:48:08 - 01:48:10
一次性契約，對不對？

01:48:10 - 01:48:13
一次起付就可以實現在資本值嘛

01:48:13 - 01:48:15
那租賃是什麼契約？

01:48:16 - 01:48:17
繼續性契約嘛

01:48:17 - 01:48:18
行不行？

01:48:18 - 01:48:22
要繼續不斷地起步才可以實現它的本質嘛

01:48:22 - 01:48:23
瞭解？

01:48:24 - 01:48:25
我請問你

01:48:25 - 01:48:26
那如果租金啊

01:48:28 - 01:48:29
比如一年的租約啊

01:48:29 - 01:48:31
一年的租金一次付清

01:48:31 - 01:48:36
那這個租約是一時性契約還是繼續性契約?

01:48:38 - 01:48:40
依然是繼續性契約

01:48:40 - 01:48:42
為什麼你知道嗎?

01:48:43 - 01:48:50
因為你不能只看這個承租人租金給付的義務

01:48:51 - 01:48:53
你也要看誰的義務？

01:48:53 - 01:48:55
出租人的義務啊

01:48:56 - 01:48:57
出租人什麼義務，你告訴我

01:48:57 - 01:48:58
出租人

01:48:59 - 01:49:00
依照民法423啊

01:49:01 - 01:49:02
出租人有什麼義務？

01:49:03 - 01:49:06
是不是要交付合用的租賃物

01:49:06 - 01:49:10
以及在租賃關係存續中，要使租賃物幹嘛？

01:49:10 - 01:49:13
保持合用的狀態嘛

01:49:15 - 01:49:17
所以保險契約怎麼樣？

01:49:18 - 01:49:19
一樣啊

01:49:19 - 01:49:21
有沒有可能你是躉繳保單？

01:49:22 - 01:49:23
躉繳知道嗎？

01:49:24 - 01:49:26
就是保費一次付清的

01:49:27 - 01:49:28
叫躉繳

01:49:33 - 01:49:34
這個

01:49:35 - 01:49:37
一萬隻腳

01:49:38 - 01:49:39
念，讀

01:49:40 - 01:49:42
不要念成蜈蚣喔

01:49:48 - 01:49:51
就算你保費是躉繳一次繳清啊

01:49:52 - 01:49:54
保險契約依然是什麼契約講？

01:49:56 - 01:49:58
依然是繼續性契約沒有改變喔

01:50:00 - 01:50:00
你說為什麼？

01:50:01 - 01:50:03
你不能只看要保人啊

01:50:03 - 01:50:04
你也要看誰？

01:50:04 - 01:50:05
保險人啊

01:50:07 - 01:50:11
對不對，保險人是不是在保險期間內不斷的承擔危險？

01:50:13 - 01:50:17
所以保費一次付清沒有改變保險契約是繼續性契約這樣理解

01:50:18 - 01:50:22
好，那既然是繼續性契約是不是就會有情勢變更的問題？

01:50:24 - 01:50:29
舉例說工程產險契約常常會，會不會有這個工程款追加的問題？

01:50:32 - 01:50:36
我怎麼知道得標以後實際在施作的過程啊

01:50:37 - 01:50:40
哎，有沒有可能這個工料雙漲有沒有可能？

01:50:41 - 01:50:43
工料雙漲啊

01:50:45 - 01:50:45
對不對？

01:50:45 - 01:50:50
所以這個原本得標的金額根本沒著落哎

01:50:51 - 01:50:53
有沒有走掉行不行？

01:50:53 - 01:50:56
這時候就會想要跟業主幹嘛？

01:50:57 - 01:50:58
追加工程款嘛

01:50:59 - 01:51:00
對不對？

01:51:00 - 01:51:03
那依據就是情勢變更啊

01:51:04 - 01:51:04
行不行？

01:51:05 - 01:51:06
哦

01:51:06 - 01:51:08
好，那情勢變更其實不是

01:51:10 - 01:51:11
保險法獨有的呢

01:51:12 - 01:51:14
對吧，情勢變更原則是不是民法的基本規定？

01:51:15 - 01:51:16
哪一條？

01:51:19 - 01:51:23
來學保險多好，都可以練習複習一下民法啊

01:51:24 - 01:51:25
民法227之2

01:51:26 - 01:51:27
民法227之2有沒有？

01:51:28 - 01:51:36
227之2第一項說，契約成立後情勢變更非當時所得預料，而依其原有效果及付顯失公平的話呢

01:51:36 - 01:51:36
當時

01:51:36 - 01:51:39
是不是可以向法院申請增減給付並跟其他原來的效果

01:51:39 - 01:51:40
有嗎?

01:51:41 - 01:51:41
有嗎?

01:51:42 - 01:51:42
OK

01:51:44 - 01:51:46
那保險契約因為是繼續性契約嘛

01:51:46 - 01:51:49
所以當然也會有情事變更的一個具體規定啦

01:51:50 - 01:51:52
那個具體規定是什麼講法?

01:51:53 - 01:52:01
這個具體的規定就是危險增加的通知義務

01:52:04 - 01:52:05
投保時

01:52:05 - 01:52:06
他是自小客

01:52:07 - 01:52:07
起初學過

01:52:07 - 01:52:08
那個什麼

01:52:08 - 01:52:09
後來失業

01:52:09 - 01:52:10
有沒有？

01:52:10 - 01:52:15
所以只好把這個自小客改成多元化的計程車啊

01:52:19 - 01:52:20
是不是危險增加？

01:52:21 - 01:52:22
對啊

01:52:23 - 01:52:25
那是不是情事變更的概念？

01:52:26 - 01:52:29
危險增加是不是就是情事變更的概念？

01:52:30 - 01:52:32
我怎麼知道你投保時是自用小客車

01:52:32 - 01:52:34
後來投保又變成計程車

01:52:35 - 01:52:36
瞭解？

01:52:36 - 01:52:37
OK

01:52:37 - 01:52:38
好

01:52:38 - 01:52:40
那在這邊有一個重要的考點

01:52:40 - 01:52:41
我們來看一下

01:52:41 - 01:52:43
就是下方的第二小題的部分

01:52:44 - 01:52:49
丙產險公司與丁公司訂立安裝工程綜合保險單

01:52:50 - 01:52:52
因為屬於巨額保險

01:52:52 - 01:52:54
需要向國外再保的投保再保險

01:52:55 - 01:52:56
好

01:52:56 - 01:52:57
這是實際的案例啦

01:52:57 - 01:52:59
丙產險公司是兆豐產險啊

01:52:59 - 01:53:00
兆豐產險

01:53:02 - 01:53:03
那丁公司就是臺電公司啊

01:53:04 - 01:53:05
臺電公司

01:53:06 - 01:53:07
好

01:53:07 - 01:53:07
起掉呢

01:53:07 - 01:53:13
因為丁公司就主發電設備機型的確定一再地延宕

01:53:14 - 01:53:17
導致丙產公司無法順利安排再保

01:53:17 - 01:53:19
因為你要安裝什麼對不對？

01:53:19 - 01:53:20
啊如果不確定

01:53:20 - 01:53:22
人家有沒有要評估那個風險嘛

01:53:23 - 01:53:23
是不是？

01:53:24 - 01:53:25
往下

01:53:25 - 01:53:26
往下

01:53:26 - 01:53:30
那等到丁公司就主發電設備機型確定時啊

01:53:31 - 01:53:34
國際再保市場因美國911恐怖攻擊事件

01:53:34 - 01:53:36
導致再保費率巨升啊

01:53:38 - 01:53:41
所以系爭保險契約原約定的保費

01:53:41 - 01:53:45
已經不足以支付高額的再保保費啊

01:53:45 - 01:53:46
意思是說

01:53:46 - 01:53:50
兆豐產險做這件案

01:53:51 - 01:53:54
沒賺錢沒得賺啊

01:53:55 - 01:53:55
要怎樣

01:53:56 - 01:53:56
了錢

01:53:58 - 01:54:00
你嘛知影生意人講啥

01:54:01 - 01:54:04
殺頭的生意有人做嘛

01:54:04 - 01:54:07
但是賠錢的生意是沒人做的嘛

01:54:08 - 01:54:09
你聽那個業務啊

01:54:09 - 01:54:11
跟你說我這個是賠錢的

01:54:11 - 01:54:12
你會相信嗎

01:54:13 - 01:54:14
我做慈善的

01:54:14 - 01:54:15
賠錢也要做

01:54:15 - 01:54:16
是不是

01:54:17 - 01:54:18
所以呢

01:54:18 - 01:54:19
兆豐產險就說

01:54:19 - 01:54:20
不行

01:54:20 - 01:54:22
一定要調保費

01:54:23 - 01:54:24
怎麼調

01:54:24 - 01:54:27
調到我可以付什麼就好

01:54:28 - 01:54:30
再保保費就好

01:54:31 - 01:54:33
我可以不賺錢純服務

01:54:33 - 01:54:35
因為把眼光放遠嘛

01:54:36 - 01:54:38
我們的合作也在顧慮等等嘛

01:54:38 - 01:54:39
是不是

01:54:40 - 01:54:42
但是你不能讓我了錢啊

01:54:45 - 01:54:45
懂意思啦

01:54:45 - 01:54:47
所以這樣其實還蠻卑微的嘛

01:54:48 - 01:54:50
就我不要賺錢啦

01:54:50 - 01:54:51
但你不要讓我賠錢嘛

01:54:51 - 01:54:53
這樣理解意思

01:54:53 - 01:54:54
好

01:54:54 - 01:54:55
但是臺電公司怎麼樣

01:54:57 - 01:54:59
他怎麼可能會同意啊

01:54:59 - 01:55:00
因為他是公開招標的啊

01:55:02 - 01:55:03
因為現在風聲鶴唳嘛

01:55:03 - 01:55:06
你隨便答應人家會不會被判圖利罪

01:55:08 - 01:55:09
那你調保費

01:55:09 - 01:55:10
那你調高啊

01:55:10 - 01:55:10
不是嗎

01:55:11 - 01:55:12
好啦

01:55:12 - 01:55:13
所以怎樣

01:55:13 - 01:55:15
所以就變成要打官司啊

01:55:16 - 01:55:16
好

01:55:16 - 01:55:17
開始打

01:55:18 - 01:55:20
本案第一個爭點是

01:55:22 - 01:55:26
可不可以用保險法的60條第一項調保費

01:55:29 - 01:55:30
60條第一項啊，你看條文啊，保險遇有前條的情形嗎？

01:55:33 - 01:55:36
保險人是不是可以提議訂定保費，對吧？

01:55:37 - 01:55:40
本案，法務是第一個想到依據就是60條第一項嘛

01:55:41 - 01:55:44
但是本案可不可以用60條第一項來調保費，不行，為什麼不行？

01:55:49 - 01:55:51
因為那要59條情形

01:55:52 - 01:55:52
對吧？

01:55:53 - 01:55:54
那59條規定什麼東西？

01:55:55 - 01:55:58
59條規定危險增加

01:55:58 - 01:56:00
本案是危險增加嗎？

01:56:03 - 01:56:05
本案不是危險增加

01:56:05 - 01:56:07
本案是什麼劇升？

01:56:08 - 01:56:10
再保費率巨升

01:56:10 - 01:56:12
不是危險增加

01:56:12 - 01:56:13
這樣你理不理解？

01:56:16 - 01:56:21
喔，所以不是危險增加，就沒有辦法依哪一條調保費？

01:56:22 - 01:56:24
60條第一項，瞭解？

01:56:26 - 01:56:28
但是法務是不會就此放棄嘛

01:56:29 - 01:56:31
他就回頭去想啊

01:56:31 - 01:56:34
欸，情勢變更又不是保險法獨有的

01:56:35 - 01:56:37
它的基本規定在民法嘛

01:56:37 - 01:56:39
所以我要用哪一條去調保費？

01:56:40 - 01:56:42
民法227之2的第一項瞭解

01:56:43 - 01:56:47
這邊產生的爭點就是在於，欸，這個本案有沒有發生？

01:56:50 - 01:56:51
保險法

01:56:53 - 01:56:57
排除民法227之2一向適用的問題

01:56:58 - 01:56:59
特別法

01:57:00 - 01:57:02
排除普通法的問題

01:57:03 - 01:57:04
這樣理解嗎？

01:57:05 - 01:57:08
因為保險法就情勢變跟的具體規定是危險增加嘛

01:57:10 - 01:57:13
哦，那本案既然不符合危險增加概念

01:57:13 - 01:57:18
那還可以回頭去依民法來主張情勢變更調整保費嗎？

01:57:19 - 01:57:19
OK

01:57:20 - 01:57:21
好

01:57:21 - 01:57:25
那這個爭議呢，最高院有表示意見哦

01:57:25 - 01:57:27
認為是

01:57:27 - 01:57:27
不

01:57:28 - 01:57:29
影響喔

01:57:30 - 01:57:32
27之2的適用

01:57:32 - 01:57:34
還是可以依227之2去調保費

01:57:34 - 01:57:35
我們來看一下

01:57:36 - 01:57:39
這個是在這個106頁

01:57:39 - 01:57:40
106頁

01:57:41 - 01:57:42
欸

01:57:42 - 01:57:48
這個阿拉伯數字2，從上數下第四行，你有看到嗎？

01:57:48 - 01:57:50
同理的部分

01:57:50 - 01:57:55
同理保險法就因承保之危險變更的情況呢

01:57:55 - 01:58:02
固有保險法59、60條等調整保費的規定

01:58:02 - 01:58:09
但承保之危險變更不過為情事變更的態樣之一

01:58:09 - 01:58:16
是不得因此認為就非保險法所明定之情事變更的類型

01:58:16 - 01:58:21
保險人就不能依227之2一項的規定調整保費,瞭解?

01:58:21 - 01:58:26
所以不能從形式上就排除227之2一項的適用

01:58:26 - 01:58:27
這確定的是瞭解

01:58:29 - 01:58:31
所以還是可以適用啦，對不對？

01:58:31 - 01:58:38
可是你要適用227之2，還要符合什麼東西？

01:58:39 - 01:58:41
還要符合它的要件啊

01:58:41 - 01:58:42
這樣你瞭解嗎？

01:58:42 - 01:58:46
它只是說不能形式上就說一定沒有227之2的適用嘛

01:58:47 - 01:58:47
對不對？

01:58:47 - 01:58:52
可是你要去適用227之2，是不是還是要符合227之2的要件啊？

01:58:52 - 01:58:53
當然

01:58:53 - 01:58:59
那你看看一下227之2一項的要件，你覺得後來他們雙方會吵哪個要件，你覺得？

01:59:01 - 01:59:06
契約成立後情事變更非當時所得預料

01:59:07 - 01:59:09
他們後來就要吵這個要件了

01:59:10 - 01:59:13
因為臺電公司嘛,這個被保險人

01:59:15 - 01:59:18
就跟這個兆豐產險說啊

01:59:18 - 01:59:22
你是不是專業的保險公司?

01:59:24 - 01:59:24
啊，人家這樣講，因為你會因為打官司，所以就否認

01:59:32 - 01:59:35
因為要讓訴訟順利，所以否認，你說法律法師不對，我不是專業的法師

01:59:38 - 01:59:40
欸，這個沒有隔掉欸

01:59:41 - 01:59:43
人家說你是專業

01:59:44 - 01:59:44
對啦，專業

01:59:44 - 01:59:46
所以在投標前嘛，對不對，公開招標的

01:59:47 - 01:59:50
你在投標前呢，你應知道啊

01:59:52 - 01:59:54
再保的費率有一個概念叫做核保

01:59:55 - 01:59:57
核保循環，underwritingcycle

01:59:58 - 01:59:59
核保循環

01:59:59 - 02:00:00
underwriting

02:00:11 - 02:00:12
叫核保循環

02:00:24 - 02:00:28
就跟景氣循環的概念差不多了

02:00:28 - 02:00:30
就是有高有低就對了

02:00:30 - 02:00:31
有高有低

02:00:32 - 02:00:34
不會一直漲，也不會一直跌啦，核保循環

02:00:35 - 02:00:39
所以你對再保費率有核保循環的這個情況知之甚詳嗎？

02:00:42 - 02:00:42
對不對？

02:00:42 - 02:00:46
所以你怎麼可以說這非你所得意料？

02:00:46 - 02:00:48
你是專業的保險公司欸，這樣瞭解

02:00:50 - 02:00:50
哦

02:00:51 - 02:00:53
但是呢，中方馬上回擊啊

02:00:54 - 02:00:55
說

02:00:56 - 02:00:58
對，我是專業法師沒有錯

02:00:59 - 02:01:00
我也知道核保循環沒有錯啊

02:01:02 - 02:01:06
但是現在的再保費率劇升是什麼原因告訴我

02:01:09 - 02:01:10
是正常的那個高高低低嗎

02:01:12 - 02:01:12
不是啊

02:01:13 - 02:01:14
他是因為什麼原因

02:01:17 - 02:01:19
是因為單一偶發的事件

02:01:20 - 02:01:22
美國911恐怖攻擊事件

02:01:22 - 02:01:24
才會導致再保費率巨升嘛

02:01:25 - 02:01:27
這不是我專業可以預見的好嗎？

02:01:32 - 02:01:34
我又不會觀落陰

02:01:34 - 02:01:35
我又不是通靈少女

02:01:42 - 02:01:42
有沒有聽懂啦？

02:01:45 - 02:01:46
我個人啊

02:01:46 - 02:01:46
認為

02:01:47 - 02:01:48
應該可以調啦

02:01:48 - 02:01:50
應該可以用274

02:01:50 - 02:01:51
因為確實

02:01:52 - 02:01:58
本案的再保費率遽升不是一般性的核保循環的概念

02:01:58 - 02:02:01
就不是那種常態的高高低低嘛

02:02:01 - 02:02:02
那當然可以預見嘛

02:02:03 - 02:02:04
反而就不是啊

02:02:04 - 02:02:05
反而是單一偶發的因素

02:02:06 - 02:02:06
有沒有

02:02:07 - 02:02:08
導致再保費率遽升

02:02:08 - 02:02:10
這不是專業可以預見的事嗎？

02:02:12 - 02:02:13
這樣理解？

02:02:14 - 02:02:15
他們打來打去

02:02:15 - 02:02:16
更審好幾次

02:02:16 - 02:02:17
瞭解

02:02:18 - 02:02:20
最終他們和解了

02:02:20 - 02:02:21
我覺得這是不對的事

02:02:21 - 02:02:22
為什麼不對？

02:02:22 - 02:02:25
因為這就無法促進法學的進步

02:02:25 - 02:02:27
因為和解就變成未定案嘛

02:02:28 - 02:02:29
因為這

02:02:30 - 02:02:32
最後是和解了

02:02:35 - 02:02:35
這樣理解沒？

02:02:36 - 02:02:37
所以這個考點出來

02:02:37 - 02:02:38
你就可以

02:02:38 - 02:02:40
就可以瞭解他在考什麼嘛

02:02:41 - 02:02:42
爭執點在什麼地方

02:02:43 - 02:02:44
瞭解？

02:02:49 - 02:02:50
好了

02:02:50 - 02:02:51
就講到這邊

02:02:51 - 02:02:52
再來108頁

02:02:52 - 02:02:53
108

02:02:57 - 02:02:58
你們是911出生的嗎？

02:03:03 - 02:03:05
911就是2001年的啊

02:03:11 - 02:03:11
是嗎？

02:03:11 - 02:03:13
我也不確定呢

02:03:14 - 02:03:14
姑姑

02:03:14 - 02:03:15
姑姑

02:03:15 - 02:03:16
好

02:03:16 - 02:03:20
再來我們看保險契約是什麼契約另外的性質呢？

02:03:20 - 02:03:21
它是複合契約

02:03:21 - 02:03:24
複合契約如果你聽不太懂，定型化契約懂嗎？

02:03:24 - 02:03:28
定型化契約

02:03:29 - 02:03:30
什麼叫定型化契約？

02:03:32 - 02:03:42
就是當事人一方嘛，為了與多數不特定之他方當事人，訂立同類契約之用嘛

02:03:42 - 02:03:46
而單方預先擬定的契約，叫定型化契約嘛

02:03:46 - 02:03:49
那保險契約顯然一定是定型化契約嘛

02:03:50 - 02:03:53
是不是屬於締約優勢的一方就是誰？

02:03:54 - 02:03:57
締約優勢的一方就是保險公司嘛

02:03:57 - 02:04:01
為了與多數不特定之要保人訂立同類契約之用嘛

02:04:02 - 02:04:06
而單方預先擬定契約條款的這個契約

02:04:06 - 02:04:07
對吧？

02:04:07 - 02:04:09
所以保險一定是定型化契約

02:04:09 - 02:04:12
而且一定是誰單方預先擬定？

02:04:13 - 02:04:14
保險公司

02:04:16 - 02:04:19
對吧，就你投保的經驗

02:04:21 - 02:04:23
保單給審閱期其實意義不大啦

02:04:23 - 02:04:25
為什麼意義不大？

02:04:28 - 02:04:30
因為你回去看好了

02:04:31 - 02:04:35
你還去請專業人士，花錢請專業人士看那個條款有沒有？

02:04:36 - 02:04:38
那個專業人士跟你說這一條對你不利

02:04:38 - 02:04:41
你一定要刪除或修改

02:04:42 - 02:04:50
你就帶著這個專業意見跑去跟保險公司說，欸，我問過專業的，這一條要刪掉或者要修改

02:04:51 - 02:04:52
我才要保

02:04:53 - 02:04:57
保險公司的reply是什麼，回應是什麼？

02:04:58 - 02:05:00
先生，你第一次投保喔

02:05:01 - 02:05:05
這個條款沒有一條是你可以動的

02:05:06 - 02:05:08
你只有什麼選擇？

02:05:08 - 02:05:10
保或不保

02:05:11 - 02:05:13
我們有一條是可以審閱的

02:05:13 - 02:05:15
我們可以審閱是因為依法規要給審閱期

02:05:15 - 02:05:16
就這樣而已

02:05:16 - 02:05:17
你不要想太多

02:05:17 - 02:05:19
你不用真的去問

02:05:19 - 02:05:20
因為你沒有

02:05:20 - 02:05:22
你沒有調整的空間

02:05:22 - 02:05:23
你不然就不要保

02:05:23 - 02:05:24
就對

02:05:24 - 02:05:24
就這樣

02:05:25 - 02:05:26
要保就是完全接受

02:05:26 - 02:05:27
就這樣

02:05:27 - 02:05:29
一定都是這樣嘛

02:05:29 - 02:05:30
就定型化契約嘛

02:05:31 - 02:05:31
OK

02:05:32 - 02:05:32
好

02:05:32 - 02:05:34
那定型化契約啊

02:05:35 - 02:05:36
會不會基於這樣的特性？

02:05:36 - 02:05:37
對應的立法

02:05:37 - 02:05:38
會不會?

02:05:38 - 02:05:39
一定有

02:05:39 - 02:05:40
為什麼一定有?

02:05:42 - 02:05:44
因為這個保險人有沒有?

02:05:46 - 02:05:51
他既然是締約的優勢嘛

02:05:51 - 02:05:55
那會不會在保單條款上動手腳？

02:05:56 - 02:06:00
你不要把保險公司想的都是好人啊

02:06:01 - 02:06:02
都是生意人啊

02:06:02 - 02:06:03
不一定是好人

02:06:03 - 02:06:04
都是生意人

02:06:04 - 02:06:05
這樣瞭解？

02:06:05 - 02:06:09
所以當然就會有對應的規定

02:06:09 - 02:06:10
這樣理解？

02:06:10 - 02:06:11
好

02:06:11 - 02:06:14
那其實定型化契約最完整的規定在哪裡你知道嗎？

02:06:14 - 02:06:15
在哪一部法律？

02:06:20 - 02:06:21
消保法

02:06:21 - 02:06:22
消保法

02:06:26 - 02:06:26
有沒有？

02:06:27 - 02:06:32
這個消保第二章是不是消費者權益？

02:06:34 - 02:06:35
其中第一

02:06:35 - 02:06:37
第一節是健康與安全保障啦

02:06:37 - 02:06:38
第二節叫做什麼？

02:06:39 - 02:06:41
叫做這個定型化契約

02:06:42 - 02:06:45
消保法第11條到第17條

02:06:46 - 02:06:48
所以最完整的規定其實是消保法

02:06:48 - 02:06:49
消保法

02:06:51 - 02:06:53
我們有時間講消保法？

02:06:53 - 02:06:54
哪有可能啊！

02:06:54 - 02:06:55
是不是？

02:06:55 - 02:06:58
所以當然我們只就保險法的部分了解

02:06:58 - 02:07:01
有的規定來說明

02:07:01 - 02:07:01
好

02:07:01 - 02:07:02
我們來看一下

02:07:03 - 02:07:03
保險法有

02:07:03 - 02:07:07
規定是54條的第二項跟54條之一

02:07:07 - 02:07:09
54條第二項跟54條之一

02:07:10 - 02:07:11
那來看54條第二項

02:07:11 - 02:07:12
你看一下

02:07:12 - 02:07:13
保險契約四個字圈起來

02:07:13 - 02:07:14
有看到嗎？

02:07:14 - 02:07:15
在這個109頁下方

02:07:16 - 02:07:19
國字三有提到一個不明確條款解釋原則

02:07:19 - 02:07:19
有沒有？

02:07:20 - 02:07:20
好

02:07:20 - 02:07:21
那下面就有條文了

02:07:21 - 02:07:23
保險契約四個字圈起來

02:07:23 - 02:07:24
是解釋

02:07:24 - 02:07:25
應該探求當事人真意

02:07:25 - 02:07:27
得據以所用之文字

02:07:28 - 02:07:29
如有疑義時

02:07:29 - 02:07:31
以作有利被保險人之解釋為原則

02:07:31 - 02:07:32
好

02:07:33 - 02:07:34
這個條文呢

02:07:34 - 02:07:36
你如果跟其他法律對照一下

02:07:37 - 02:07:38
消保法11條第二項

02:07:39 - 02:07:40
消保法11條第二項

02:07:40 - 02:07:43
定型化契約條款如有疑義時

02:07:45 - 02:07:47
應為有利消費者解釋

02:07:47 - 02:07:48
有沒有？

02:07:49 - 02:07:50
可是你兩個比一比

02:07:50 - 02:07:51
你會發現呢

02:07:52 - 02:07:53
消保法11條第二項呢

02:07:53 - 02:07:59
其實只相當於保險法54條第二項的前段還是後段講法？

02:08:03 - 02:08:04
消保法第11條第2項

02:08:05 - 02:08:12
其實它只相當於保險法第54條第2項的後段而已嘛

02:08:12 - 02:08:13
沒錯吧？

02:08:13 - 02:08:14
你自己比一下

02:08:15 - 02:08:16
跟消保法…

02:08:16 - 02:08:17
更正

02:08:17 - 02:08:20
跟保險法54條第二項前段

02:08:21 - 02:08:23
類似的其實是什麼？

02:08:25 - 02:08:30
跟保險法54條第二項前段類似的其實是民法98

02:08:30 - 02:08:31
對不對？

02:08:32 - 02:08:33
你比一下嘛

02:08:35 - 02:08:37
民法98是不是意思表示的解釋

02:08:37 - 02:08:39
應該探求當事人的真意

02:08:39 - 02:08:41
不得拘泥所用之詞句？

02:08:41 - 02:08:42
有沒有？

02:08:43 - 02:08:45
所以跟54條第二項前段比較像的

02:08:45 - 02:08:48
比較類似的其實是民法98條嘛

02:08:50 - 02:08:51
丟

02:08:51 - 02:08:51
毋丟

02:08:54 - 02:08:55
OK

02:08:56 - 02:09:02
那為瞭解釋54條第二項的解釋是用呢,我們就用一個考題來解釋,來做引導,這個你看一下110頁,110頁

02:09:09 - 02:09:11
像這考題我覺得出的不錯,因為它是一步一步引導你哦,來

02:09:18 - 02:09:21
測試哦,54條二項的解釋使用哦

02:09:21 - 02:09:26
生產IC晶片的假電子工廠

02:09:26 - 02:09:29
向以保險公司投保火災保險

02:09:29 - 02:09:30
先提到這邊，請問你

02:09:33 - 02:09:36
這個保險的特性是誰知道嗎？

02:09:38 - 02:09:45
是訂閱能力其實是平等的，不是一般的投保大眾跟保險式的關係嘛

02:09:46 - 02:09:46
沒錯吧

02:09:46 - 02:09:47
這種商業保險

02:09:48 - 02:09:50
生產AC晶片你知道是什麼嗎？

02:09:51 - 02:09:52
是臺積電啊

02:09:54 - 02:09:54
詼

02:09:55 - 02:09:56
聯電啊這些有沒有？

02:09:56 - 02:09:56
詼

02:09:59 - 02:10:03
他跟保險式的議約誰的能力比較強？

02:10:05 - 02:10:07
臺灣最大的產險公司叫做富邦

02:10:07 - 02:10:08
資本額50億

02:10:11 - 02:10:15
臺積電要找一個產險來投保火險

02:10:18 - 02:10:19
誰議價能力比較強？

02:10:19 - 02:10:20
其實是臺積電嘛

02:10:21 - 02:10:23
他只跟富邦產險說你要不要接？

02:10:25 - 02:10:26
我今天那就下一位

02:10:28 - 02:10:29
就下一位啊

02:10:29 - 02:10:31
反正要跟我做生意的是在排隊啦

02:10:32 - 02:10:32
不是嗎？

02:10:33 - 02:10:33
哦

02:10:34 - 02:10:37
這種保險就不是保險公司說的算了啦

02:10:37 - 02:10:38
往下喔

02:10:39 - 02:10:41
由於保險金額龐大嘛

02:10:41 - 02:10:44
又涉及到高度專業的知識喔

02:10:44 - 02:10:47
因此保險人應要保人之請求

02:10:47 - 02:10:50
同意由要保人起草附加條款

02:10:50 - 02:10:51
經保險人同意喔

02:10:52 - 02:10:55
這裡附加條款是由要保人起草的喔

02:10:56 - 02:10:59
連同保險人所提供之火災保險基本條款

02:10:59 - 02:11:00
訂在一起

02:11:00 - 02:11:01
蓋了騎縫章

02:11:01 - 02:11:04
共同構成保險契約的一部分啊

02:11:04 - 02:11:07
所以本案的保險契約是不是有兩個條款構成講法?

02:11:07 - 02:11:08
哪兩個條款?

02:11:10 - 02:11:11
一個叫基本條款

02:11:11 - 02:11:13
一個叫附加條款

02:11:14 - 02:11:18
如果用消保法的對應用語來看的話

02:11:19 - 02:11:21
消保法對應的用語有兩種

02:11:21 - 02:11:23
一種叫定型化契約條款

02:11:23 - 02:11:25
一種叫個別磋商條款

02:11:25 - 02:11:26
瞭解？

02:11:26 - 02:11:27
請問你

02:11:27 - 02:11:29
本案的基本條款

02:11:29 - 02:11:32
對應消保法應該是什麼用語講法?

02:11:36 - 02:11:40
對應消保法的用語應該叫定型化契約條款嗎

02:11:41 - 02:11:42
那附加條款呢?

02:11:44 - 02:11:48
附加條款是不是就是個別磋商條款

02:11:48 - 02:11:49
對不對？

02:11:49 - 02:11:50
對啦喔

02:11:50 - 02:11:51
OK

02:11:51 - 02:11:52
往下喔

02:11:53 - 02:11:56
好，其後若在保險期間內發生火災

02:11:57 - 02:12:01
但是當事人雙方對火災保險基本條款

02:12:02 - 02:12:06
及附加條款內各有一段文字解釋不同發生疑義

02:12:06 - 02:12:06
問

02:12:07 - 02:12:07
第一小題

02:12:08 - 02:12:11
本案的這個基本條款文字跟附加文字的用法

02:12:11 - 02:12:12
解釋方法各如何？

02:12:12 - 02:12:12
瞭解？

02:12:13 - 02:12:13
OK

02:12:13 - 02:12:14
好，開始講啊

02:12:15 - 02:12:16
來

02:12:16 - 02:12:18
基本條款就相當於消保什麼條款？

02:12:18 - 02:12:20
定型化契約條款

02:12:20 - 02:12:20
瞭解？

02:12:21 - 02:12:24
那它的解釋的確是適用哪一條？

02:12:25 - 02:12:29
它的解釋的確是適用保險法54條的第二項

02:12:29 - 02:12:30
瞭解？

02:12:30 - 02:12:32
有人看完54條第二項

02:12:32 - 02:12:34
給我做一個summary

02:12:34 - 02:12:35
conclusion

02:12:35 - 02:12:37
瞭解？

02:12:37 - 02:12:37
說什麼呢？

02:12:38 - 02:12:38
說啊

02:12:38 - 02:12:43
54條二項就是說要做有利被保險人解釋啦

02:12:44 - 02:12:47
你聽完他這樣的一個說法

02:12:47 - 02:12:49
你會給幾分？

02:12:50 - 02:12:52
是不是隻能給87分，不能再更高了？

02:12:58 - 02:12:59
54條二項

02:13:00 - 02:13:01
他明明有分什麼講法？

02:13:03 - 02:13:05
他明明有分前段跟後段嘛？

02:13:07 - 02:13:11
你說就是要作有利被保險人解釋，那是指後段嘛，對不對？

02:13:13 - 02:13:14
還是沒看到前段是不是？

02:13:18 - 02:13:21
你沒看到要探求當事人爭議不得拘束之文字，你是不是沒看到嗎？

02:13:23 - 02:13:24
瞭解

02:13:24 - 02:13:27
所以絕對不要跟我說54條第二項

02:13:28 - 02:13:32
它的規定的內容就是要作有利被保險人解釋，沒有這麼簡單，這樣瞭解？

02:13:36 - 02:13:37
OK

02:13:37 - 02:13:38
好，所以怎樣？

02:13:39 - 02:13:44
所以54二項，還是要先依前段嗎？

02:13:47 - 02:13:51
好，探求當事人不得「索」說，不得「拘」所之文字嘛

02:13:51 - 02:13:52
行不行？

02:13:52 - 02:13:56
意思是說還是要依照一般契約解釋的方法,有沒有?

02:13:57 - 02:14:00
為一解釋，體寫，不體寫，交易習慣，誠信，個別的特性

02:14:01 - 02:14:05
本是保險說特別重視危險概念，保險的爭議嘛，對不對？

02:14:07 - 02:14:08
後面發現喔，最行

02:14:09 - 02:14:12
但是不考慮個別要保人具體的狀況

02:14:13 - 02:14:21
也就是要保人是張三、李四、王五，不管

02:14:22 - 02:14:24
我們

02:14:24 - 02:14:27
追求的是解釋的結果要一致

02:14:28 - 02:14:30
這叫做客觀解釋原則

02:14:30 - 02:14:32
為什麼要用客觀解釋原則？

02:14:32 - 02:14:37
為什麼不考慮個別要保人張三李四王五而有不同的解釋結果？

02:14:37 - 02:14:37
為什麼？

02:14:37 - 02:14:39
講話，因為他在解釋什麼條款？

02:14:40 - 02:14:41
定型化契約條款啊

02:14:42 - 02:14:44
定型化契約本來就是範本的嘛

02:14:47 - 02:14:47
知道沒？

02:14:48 - 02:14:50
所以不會考慮個別要保人的狀況

02:14:51 - 02:14:55
不會因為要保人是張三、李四、王五而有不同的解釋結果

02:14:55 - 02:14:56
理解？

02:14:57 - 02:14:57
OK

02:14:58 - 02:14:59
好

02:15:00 - 02:15:05
那如果解釋成這樣的結果呢,就只有一種解釋可能

02:15:06 - 02:15:11
就是only有的弟弟,知道嗎?

02:15:12 - 02:15:13
only有知道?

02:15:15 - 02:15:16
好

02:15:17 - 02:15:21
那個問天，知道嗎？棋子他唱的

02:15:22 - 02:15:24
他的弟弟叫做OnlyOne，懂嗎？

02:15:26 - 02:15:27
OnlyOne

02:15:27 - 02:15:30
如果解釋結果只有OnlyOne，瞭解？

02:15:35 - 02:15:37
那用到後段嗎？

02:15:38 - 02:15:43
當然用不到後段啊,因為就是那一個啊

02:15:44 - 02:15:49
一定要解釋的結果有兩種以上的解釋可能嘛

02:15:50 - 02:15:53
這時候才會用到後段嘛

02:15:56 - 02:15:58
就是要挑那一個,哪一個?

02:15:59 - 02:16:03
最有利被保險人解釋的那個結果

02:16:04 - 02:16:04
理解？

02:16:05 - 02:16:06
理由何在？

02:16:07 - 02:16:08
這叫後段

02:16:09 - 02:16:13
後段我們叫不明確，不明確條解釋原則，瞭解？

02:16:14 - 02:16:21
54條二項後段，這個才叫做不明確條款解釋原則

02:16:22 - 02:16:26
為什麼要做有利於被保險人解釋，原因很簡單嘛

02:16:27 - 02:16:28
一句法諺送你

02:16:29 - 02:16:31
如有疑義反對擬定者

02:16:34 - 02:16:35
白話就是說

02:16:36 - 02:16:39
這個定型化契約是誰擬的？

02:16:42 - 02:16:45
是保險公司嗎？

02:16:46 - 02:16:48
那言下之意這個內容是不是你可以控制？

02:16:50 - 02:16:50
對嗎？

02:16:52 - 02:16:57
那既然你可以決定內容，你可以控制條款的內容，結果你還你到怎樣？

02:16:58 - 02:16:59
不清楚

02:17:00 - 02:17:00
有疑義

02:17:02 - 02:17:02
那再被怪像嗎?

02:17:03 - 02:17:04
被怪像?

02:17:06 - 02:17:09
當然方式你要彼此摸摸啊,要怪你自己啊

02:17:11 - 02:17:14
所以當然要挑一個最有利被保險人解釋的那個結果嘛

02:17:15 - 02:17:18
這樣可以理解他的想法，應該很容易理解

02:17:20 - 02:17:21
OK?

02:17:24 - 02:17:26
好，那我們練習一下喔

02:17:26 - 02:17:27
好，練習一下喔

02:17:28 - 02:17:29
112頁下方

02:17:30 - 02:17:30
下方

02:17:31 - 02:17:33
96年司法題目啊

02:17:34 - 02:17:39
甲銀行跟乙保險公司就該銀行員工的不誠實保證保險，詼

02:17:39 - 02:17:42
這是95之一前段的顯著

02:17:43 - 02:17:45
誠實保證保險瞭解

02:17:45 - 02:17:46
95之一前段

02:17:47 - 02:17:47
好

02:17:47 - 02:17:48
保單上

02:17:48 - 02:17:49
這條款記載

02:17:50 - 02:17:55
保險對被保險甲銀行受僱員工,如果有不誠實或詐欺行為

02:17:56 - 02:18:01
舉凡強盜、搶奪、竊盜、詐欺、侵佔，後面畫線啊

02:18:03 - 02:18:08
或其他不法行為，導致被保險人遭受金錢或財務損失

02:18:09 - 02:18:12
由保險人對被保險人負賠償的責任

02:18:13 - 02:18:14
某日甲銀行員

02:18:15 - 02:18:16
喔，餅

02:18:17 - 02:18:19
接受客戶丁的存款，存款1萬塊

02:18:22 - 02:18:26
也有一筆遺失的電腦書，是時丁的存款變成1000萬

02:18:27 - 02:18:30
也沒有多誇張，就加三個零給他

02:18:31 - 02:18:33
存1萬變成1000萬了

02:18:34 - 02:18:35
客戶發現第一件事情是什麼？

02:18:37 - 02:18:39
如果是那個客戶,你會怎麼做?

02:18:43 - 02:18:44
等銀行自己更正嗎?

02:18:45 - 02:18:46
銀行做扣產了哦

02:18:46 - 02:18:48
他發現他不會以同意就直接更正了

02:18:49 - 02:18:50
當不是啊

02:18:50 - 02:18:52
當要把錢領出來啊

02:18:55 - 02:18:57
瞬間賺多少錢？

02:18:59 - 02:19:01
比買臺積電還好賺

02:19:01 - 02:19:03
999萬

02:19:04 - 02:19:05
對不對？

02:19:05 - 02:19:07
好啦，先請教你

02:19:08 - 02:19:11
這個行員後面的命運

02:19:11 - 02:19:14
會不會被抓去關，關到誰？

02:19:15 - 02:19:16
會不會啦？

02:19:16 - 02:19:18
你覺得這行員會不會被抓去關？

02:19:18 - 02:19:21
最好會啦，你刑法是這樣學的喔

02:19:23 - 02:19:24
他是故意的嗎？

02:19:26 - 02:19:28
不是故意的怎麼會有刑事？

02:19:29 - 02:19:29
對吧？

02:19:30 - 02:19:32
他是不是隻有民事？

02:19:33 - 02:19:35
民事連侵權行為都沒有,好不好?

02:19:36 - 02:19:38
為什麼連侵權行為都沒有?

02:19:39 - 02:19:41
本案銀行是什麼損失告訴我?

02:19:43 - 02:19:45
pureeconomicalloss

02:19:46 - 02:19:47
純粹經濟上損失不是嗎?

02:19:48 - 02:19:50
所以可以用184第一項前段嗎?

02:19:50 - 02:19:50
不行

02:19:51 - 02:19:52
只能用184一下後段嗎

02:19:53 - 02:19:54
184一下後段要限什麼?

02:19:55 - 02:19:56
故意啊

02:19:56 - 02:19:58
這個行員有故意嗎？

02:19:59 - 02:19:59
沒有啊

02:20:00 - 02:20:03
所以他的民事責任也只有什麼？債務不履行啊

02:20:04 - 02:20:08
他沒有盡到善良管理人注意義務提供勞務嘛

02:20:08 - 02:20:10
所以也只有債務不履行的問題嘛

02:20:12 - 02:20:13
瞭解

02:20:13 - 02:20:15
但是銀行確實受損了啦

02:20:16 - 02:20:18
那銀行說

02:20:18 - 02:20:19
哎，好家在

02:20:19 - 02:20:20
我有保一個什麼險？

02:20:21 - 02:20:23
我有保一個遠程險嗎？

02:20:23 - 02:20:25
我就遠程險出險就好了

02:20:25 - 02:20:26
瞭解

02:20:27 - 02:20:30
因為你去找行員賠，他有錢嗎？

02:20:31 - 02:20:33
受薪階級

02:20:33 - 02:20:33
沒錢啊

02:20:34 - 02:20:34
是不是？

02:20:35 - 02:20:36
所以去保險公司賠嘛

02:20:37 - 02:20:38
你去保險公司會賠？

02:20:40 - 02:20:42
睡覺保單條款的解釋啊

02:20:44 - 02:20:47
保單條款有寫明嗎？

02:20:47 - 02:20:47
承保的事故是什麼？

02:20:49 - 02:20:50
原則是承保的事故是什麼？

02:20:53 - 02:20:56
強盜、搶奪、竊盜、詐欺、侵佔，對吧？

02:20:56 - 02:20:59
請問你本案是這些情形嗎？

02:20:59 - 02:20:59
當然都不是嘛

02:21:00 - 02:21:01
對吧？

02:21:01 - 02:21:01
都不是吧

02:21:02 - 02:21:04
所以現在銀行要拼什麼？

02:21:05 - 02:21:08
銀行要拼這個行員的行為構成其他不法行為

02:21:09 - 02:21:12
也就是他主張這個其他不法行為

02:21:13 - 02:21:16
有包含什麼？有包含本案的民事不法

02:21:18 - 02:21:19
民事不法

02:21:22 - 02:21:22
理解喔

02:21:23 - 02:21:26
好了，那這54條二項嘛

02:21:27 - 02:21:31
那如果54條二項去把它簡化為就是要作有利被保險人解釋的話

02:21:32 - 02:21:37
那你當然會把這個其他不法行為解釋為包含民事不法嗎？

02:21:37 - 02:21:37
行不行？

02:21:38 - 02:21:39
但是我是這樣教你的嗎？

02:21:41 - 02:21:44
我有說54條二項就是直接做有利被保險人解釋嗎？

02:21:45 - 02:21:45
沒有啊

02:21:46 - 02:21:48
別忘了第五十四條，二項有一個前段的瞭解

02:21:50 - 02:21:53
是不是還是要探求當事人爭議，不得拘泥所執文字？

02:21:53 - 02:21:56
是不是還是要一樣照一般企業解釋方法來做解釋？

02:21:59 - 02:22:03
請問你這種結構的條款也好、法條也好，多不多？

02:22:03 - 02:22:05
是這樣的結構啊

02:22:06 - 02:22:10
就前面會先例示幾個嘛，那後面會有一個概括條款嘛，有沒有？

02:22:11 - 02:22:13
這種條款跟法條一堆啊

02:22:14 - 02:22:17
那這種結構的特色是什麼？

02:22:17 - 02:22:17
你告訴我

02:22:18 - 02:22:18
特色

02:22:20 - 02:22:24
特色就是前面例示的是後面概括款的forexample嘛

02:22:27 - 02:22:32
所以後面其他不法行為的解釋範圍也必須符合前面例示的情形嘛

02:22:33 - 02:22:38
那前面例示這些有一個共同的特色，就是他們都是什麼東西講的啊

02:22:39 - 02:22:43
是不是都是形式上的故意犯罪行為

02:22:44 - 02:22:46
刑法上的故意犯罪行為，對不對啦

02:22:48 - 02:22:48
對嘛

02:22:48 - 02:22:52
所以後面其他不法行為的解釋，當然也要符合這個特徵嘛

02:22:55 - 02:22:59
也就是其他刑法上的故意犯罪行為，比如說什麼是沒提到的

02:23:03 - 02:23:05
背信是不是

02:23:07 - 02:23:07
背信啊

02:23:09 - 02:23:10
偽造文書是不是？

02:23:10 - 02:23:11
是嗎

02:23:12 - 02:23:13
這樣瞭解嗎？

02:23:14 - 02:23:15
有沒有包含民事不法行為？

02:23:17 - 02:23:18
沒有啦

02:23:18 - 02:23:22
解釋結果只有一種可能性就用不到後段啊

02:23:23 - 02:23:24
就用不到後段，瞭解

02:23:25 - 02:23:27
因為就是onlyone的解釋結果嘛

02:23:31 - 02:23:31
懂不懂？

02:23:32 - 02:23:33
所以辦案誰心碎？

02:23:35 - 02:23:36
誰心碎啊？

02:23:39 - 02:23:39
銀行啊

02:23:41 - 02:23:42
因為不賠啦

02:23:44 - 02:23:45
瞭解

02:23:45 - 02:23:49
其實這個刑種本來就是針對不誠實行為啊

02:23:49 - 02:23:55
不誠實行為，是不是一定是故意的，才會說這是不誠實行為？

02:23:55 - 02:23:58
你會把一個疏失說成是不誠實行為嗎？

02:24:04 - 02:24:07
疏失怎麼會像不誠實？不誠實不是用道德上非難的嗎？

02:24:11 - 02:24:12
懂嗎？

02:24:12 - 02:24:13
不賠就是不賠喔

02:24:17 - 02:24:17
理解

02:24:18 - 02:24:19
不賠就是不賠

02:24:20 - 02:24:20
哎

02:24:20 - 02:24:21
好

02:24:22 - 02:24:23
停到這邊喔

02:24:23 - 02:24:24
那我們再看一個例子喔

02:24:24 - 02:24:24
喔

02:24:25 - 02:24:28
在那個註47的部分，註47

02:24:30 - 02:24:33
旅行平安險的承保範圍

02:24:40 - 02:24:43
有沒有包含啊？

02:24:43 - 02:24:45
保險期間內的非旅行期間？

02:25:07 - 02:25:08
比如說啊

02:25:08 - 02:25:10
外商公司放你一個月

02:25:10 - 02:25:12
有薪的休假

02:25:14 - 02:25:14
你就

02:25:14 - 02:25:17
去日本要玩一個月

02:25:17 - 02:25:20
從1月1號玩到1月31號

02:25:20 - 02:25:22
所以買了一個月的旅行平安險

02:25:22 - 02:25:24
結果過了10天

02:25:24 - 02:25:25
公司就call你

02:25:26 - 02:25:28
我們發現

02:25:28 - 02:25:29
你不在

02:25:29 - 02:25:31
我們公司一團亂啊

02:25:31 - 02:25:32
行不行？

02:25:32 - 02:25:34
所以call你回來

02:25:35 - 02:25:36
取消休假

02:25:36 - 02:25:37
回來上班

02:25:37 - 02:25:40
然後你就覺得備受重視嘛

02:25:41 - 02:25:42
很好

02:25:42 - 02:25:43
就回來上班

02:25:43 - 02:25:44
對

02:25:44 - 02:25:44
銷假上班

02:25:44 - 02:25:46
結果呢在1月11號

02:25:47 - 02:25:49
上班途中發生車禍

02:26:00 - 02:26:03
是在旅行平安險的保險期間

02:26:03 - 02:26:04
瞭解？

02:26:04 - 02:26:06
保險一個月嘛

02:26:06 - 02:26:08
所以是在旅行平安險的保險期間內

02:26:09 - 02:26:12
但不是在gotraveling

02:26:13 - 02:26:16
你是在上班途中銷假上班的

02:26:16 - 02:26:17
瞭解？

02:26:17 - 02:26:19
這樣旅行平安險賠不賠？

02:26:19 - 02:26:20
知道沒？

02:26:21 - 02:26:24
旅行平安險承保的範圍

02:26:24 - 02:26:29
有沒有包含保險期間內的非旅行期間啊?

02:26:32 - 02:26:33
懂喔?

02:26:33 - 02:26:34
好

02:26:34 - 02:26:39
我們的最高法院的見解會令投保大眾心碎

02:26:41 - 02:26:46
這94年臺上64號民事裁定認為

02:26:47 - 02:26:50
旅行平安險所承保的範圍

02:26:50 - 02:26:54
當然只包含保險期間內的什麼期間？

02:26:55 - 02:26:57
保險期間內的旅行期間

02:26:57 - 02:27:01
不包含保險期間內的非旅行期間

02:27:01 - 02:27:01
瞭解？

02:27:04 - 02:27:12
理由是在於旅行平安險這個險種的名稱已經告訴我們答案了嘛

02:27:12 - 02:27:13
來念一次

02:27:14 - 02:27:16
這個險叫什麼險?

02:27:18 - 02:27:21
旅行平安保險不是嗎?

02:27:21 - 02:27:23
所以當然要限什麼?

02:27:23 - 02:27:26
限保險期間內的旅行期間啊

02:27:26 - 02:27:28
這個險種名稱不是告訴我們everything了嗎

02:27:28 - 02:27:28
瞭解？

02:27:29 - 02:27:31
而且他還提到一句很傷人的話

02:27:32 - 02:27:36
不因契約未明定限於旅行意外而已啊

02:27:37 - 02:27:41
意思的話認為這個保單條款有沒有任何意義？

02:27:41 - 02:27:43
沒有

02:27:43 - 02:27:47
因為如果有異議就會使用哪一條了？

02:27:48 - 02:27:50
有異議就用54條二項後段啊

02:27:51 - 02:27:54
那不是就要做有利被保險人解釋嗎？

02:27:54 - 02:27:57
可是以最後的見解是不是認為完全沒有意義?

02:27:58 - 02:28:01
所以54二項後段根本派不上用場嘛

02:28:05 - 02:28:05
瞭解

02:28:06 - 02:28:08
但是你知道嗎?

02:28:08 - 02:28:11
我們的金管會保險局見解完全不一樣

02:28:12 - 02:28:14
金管會保險局說當然包含了

02:28:15 - 02:28:16
當然包含

02:28:16 - 02:28:18
重點只要在保險期間就好了

02:28:19 - 02:28:21
不管他是不是在gotraveling

02:28:21 - 02:28:21
瞭解？

02:28:22 - 02:28:24
理由在於什麼?

02:28:25 - 02:28:25
理由

02:28:25 - 02:28:30
同一個註釋喔，在於現行旅平安險的示範條款

02:28:30 - 02:28:33
這條款本身它只有提到保險期間啊

02:28:34 - 02:28:38
他沒有說還限縮在保險期間內的旅行期間在哪裡

02:28:39 - 02:28:40
哦

02:28:42 - 02:28:50
而且保險公司在做保險商品設計時，有沒有把這個風險所需要的對價也作為保費的計算，有

02:28:52 - 02:28:57
這是旅行平安險的保費比一般傷害險保費貴的原因嗎

02:28:59 - 02:29:00
旅行險很貴喔

02:29:01 - 02:29:03
因為它都短天期的

02:29:03 - 02:29:04
短天期的

02:29:04 - 02:29:09
比如說你一個月旅行平安險有沒有，會是一年期傷害保險的12分之一的保費，你覺得會不會？

02:29:10 - 02:29:11
不會

02:29:12 - 02:29:20
一個月的旅行平安險的保費遠高於一年期傷害保險保費的12分之一，遠遠高於

02:29:23 - 02:29:24
這樣理解我的意思嗎？

02:29:25 - 02:29:25
所以你說呢？

02:29:26 - 02:29:29
遇到保險理賠爭議，要急著打官司嗎？

02:29:31 - 02:29:31
不要啦

02:29:31 - 02:29:33
因為法官不一定懂啦

02:29:35 - 02:29:39
法官就像你你你你也有可能當法官，你就不懂嘛

02:29:40 - 02:29:41
瞭解？

02:29:42 - 02:29:43
所以不要急著起訴

02:29:44 - 02:29:45
先申訴

02:29:47 - 02:29:52
金管保險局有沒有08000000那個客服專線？

02:29:54 - 02:29:55
去打爆它就對了

02:29:56 - 02:29:57
你不要打保險師沒有用喔

02:29:58 - 02:30:00
你要打保險局的0800，不要打保險師0800，為什麼？

02:30:02 - 02:30:05
因為接電話的人是不一樣的

02:30:07 - 02:30:07
你打保險師0800

02:30:08 - 02:30:10
那個客服一點權限都沒有

02:30:12 - 02:30:15
你打保險局的0800是公務員接的

02:30:17 - 02:30:20
公務員會不會有保險師的聯絡窗口？

02:30:22 - 02:30:22
那個窗口的成績不是你打

02:30:26 - 02:30:28
保險師0800的客服的成績啦

02:30:30 - 02:30:32
你就去盧那個公務員

02:30:32 - 02:30:33
一直盧他

02:30:35 - 02:30:42
他只要覺得不要太離譜,然後他會想辦法幫你去跟老師講

02:30:45 - 02:30:50
公務員最怕盧了啦,你一直盧他什麼事都不用做了,瞭解

02:30:53 - 02:30:54
然後告訴你

02:30:54 - 02:30:56
保險會會買單

02:30:56 - 02:30:57
通常會買單

02:30:58 - 02:31:02
原因是，他必須買這個公務員的面子

02:31:04 - 02:31:05
為什麼你知道嗎？

02:31:07 - 02:31:12
這個告訴你說公務員這個成績又沒有很高，對不對，然後為什麼要擔心對不對？

02:31:13 - 02:31:16
因為他有一些這個做法

02:31:17 - 02:31:19
比如說保險商品送誰有沒有？

02:31:21 - 02:31:24
我當審不是我審

02:31:24 - 02:31:24
我是外聘委員審嘛

02:31:24 - 02:31:26
但是程序上我可以做啊

02:31:26 - 02:31:29
我可以把你的壓在最下面啊

02:31:30 - 02:31:34
送是我送嘛，審不是我審嘛，可是送是我送嘛

02:31:35 - 02:31:36
別人就先送啊

02:31:37 - 02:31:38
先送先審嘛

02:31:39 - 02:31:40
我還是會送你的啦

02:31:41 - 02:31:44
但是審到也沒辦法一次看完嘛，我們就把你安排在之後的時間再送

02:31:49 - 02:31:51
先審先賣，懂嗎？

02:31:53 - 02:31:54
很多技巧的，知道嗎？

02:31:55 - 02:31:55
所以要不要買單？

02:31:57 - 02:32:02
如果真的不能買單，記得可以送那個金融評議中心

02:32:03 - 02:32:05
金融評議有保單評議

02:32:06 - 02:32:07
所以不要急著起訴啦

02:32:09 - 02:32:09
OK

02:32:10 - 02:32:11
好，我講到這裡

02:32:11 - 02:32:11
對

02:32:13 - 02:32:13
你說，啊你都舉那個沒有用到54條二項後段的例子，我我沒有用過啊

02:32:13 - 02:32:14
對不對，我們你能不能舉有用的例子，那我練習一下

02:32:14 - 02:32:14
好，我們舉舉有用的，好，有用的例子

02:32:26 - 02:32:27
來來來，你看一下

02:32:32 - 02:32:34
麻煩你看121頁，121頁

02:32:42 - 02:32:46
來看哦，甲已是具有被保險下方的投保，終身壽險主約及傷害險附約啦

02:32:47 - 02:32:54
在保險期間講因為酒醉，後面發現騎腳踏車與丙騎腳踏車發生碰撞

02:32:55 - 02:32:57
反正後面就發生事故了

02:32:57 - 02:33:01
好，那申請傷害險理賠是主張不賠，原因是在於

02:33:02 - 02:33:07
他的傷害險的除外條款有一條，規定了，說被保險人因為酒後騎車或駕車

02:33:11 - 02:33:12
超標

02:33:14 - 02:33:15
酒測值標準嘛，對不對，超標

02:33:16 - 02:33:17
喔，不賠

02:33:20 - 02:33:20
好

02:33:21 - 02:33:23
反正我們涉及到保單的解釋有

02:33:24 - 02:33:24
有

02:33:25 - 02:33:27
酒後騎車，對不對？

02:33:28 - 02:33:28
喔

02:33:29 - 02:33:30
好，那這樣的解釋

02:33:32 - 02:33:33
一般一般契約解釋

02:33:33 - 02:33:35
有沒有兩種解釋式的可能性？

02:33:38 - 02:33:39
一種就是全部的車嘛

02:33:42 - 02:33:43
所以也包含腳踏車嘛

02:33:43 - 02:33:44
對不對

02:33:44 - 02:33:48
那另外一種是什麼，只限定動力交通工具

02:33:50 - 02:33:52
你說這種解釋可能性怎麼來的

02:33:53 - 02:33:56
就是因為我們的酒駕本來就規定動力交通工具啊

02:33:57 - 02:33:59
刑法185之3不是寫動力交通工具嗎

02:34:01 - 02:34:02
酒駕，對不對

02:34:04 - 02:34:05
就吧

02:34:05 - 02:34:07
當你只要找到兩種解釋可能

02:34:07 - 02:34:09
誰就GG了?

02:34:09 - 02:34:12
你只要找到兩種解釋的可能

02:34:12 - 02:34:13
保險公司就三優娜娜

02:34:13 - 02:34:14
瞭解

02:34:14 - 02:34:16
因為一定要挑一個什麼?

02:34:18 - 02:34:21
最有利於被保險人解釋的那一個

02:34:21 - 02:34:23
所以保險酒後騎車

02:34:25 - 02:34:27
這個車就會限定是什麼?

02:34:29 - 02:34:31
動力交通工具了

02:34:33 - 02:34:33
不含什麼?

02:34:34 - 02:34:36
腳踏車啦

02:34:37 - 02:34:38
瞭解？

02:34:40 - 02:34:40
就這樣

02:34:43 - 02:34:44
好

02:34:44 - 02:34:45
再舉一個例子

02:34:55 - 02:34:57
126頁

02:34:57 - 02:34:58
126

02:35:05 - 02:35:10
甲以自己為被保險人向A保險公司投保癌症險

02:35:10 - 02:35:12
依照該防癌保單條款規定

02:35:12 - 02:35:18
每名被保險人以給付一次癌症保險金為限

02:35:19 - 02:35:21
實務上叫做初次罹癌保險金啊

02:35:21 - 02:35:25
但在罹癌給付欄處又載明

02:35:25 - 02:35:27
限一次繳費期滿後

02:35:29 - 02:35:31
本人跟配偶各20萬

02:35:31 - 02:35:34
甲在罹癌後就像一方申請保險金

02:35:34 - 02:35:35
保險在給付後

02:35:35 - 02:35:37
甲繼續繳交保險費

02:35:37 - 02:35:38
又再度罹癌啊

02:35:39 - 02:35:40
屋漏偏逢連夜雨啊

02:35:40 - 02:35:42
狼狽不堪啊

02:35:42 - 02:35:42
有沒有

02:35:43 - 02:35:43
一直罹癌

02:35:44 - 02:35:46
又要跟保險再申請一次罹癌保險金

02:35:47 - 02:35:48
保險是這就拒賠了

02:35:48 - 02:35:50
他說罹癌保險本來就只有一次啊

02:35:51 - 02:35:53
各家保險都是一樣的

02:35:55 - 02:35:57
不賠第二次

02:35:58 - 02:35:59
所以就起訴了

02:35:59 - 02:36:00
好了

02:36:00 - 02:36:00
問

02:36:02 - 02:36:03
要不要再賠一次？

02:36:07 - 02:36:10
我們說要先依一般契約解釋嘛，對不對？

02:36:11 - 02:36:12
哦

02:36:13 - 02:36:16
那依照一般契約解釋，有沒有兩種以上的可能性？

02:36:19 - 02:36:21
一種就是指一次嘛，對不對？

02:36:22 - 02:36:28
可是第二種可能，有沒有可能是限你一次，但是是在繳費期滿後才限你一次？

02:36:33 - 02:36:41
因為他在幾付不然處不是載明限領一次斜線繳費期滿後，有沒有？

02:36:44 - 02:36:45
給嘛

02:36:49 - 02:36:52
因為這樣是不是產生第二種解釋可能？

02:36:53 - 02:36:58
繳費期滿後的理賠才是限你一次嘛

02:36:58 - 02:37:01
如果是繳費期間的理賠呢？

02:37:05 - 02:37:09
繳費期間就還沒繳完啊，繳費期間內的理賠是不是就沒有限你一次？

02:37:12 - 02:37:13
理解的意思喔

02:37:13 - 02:37:20
當有兩種解釋的可能性，保險公司就取決於瞭解，因為就要做有利於誰解釋？

02:37:22 - 02:37:23
被保險人解釋嘛

02:37:26 - 02:37:30
所以本案曾經發生了慘痛的協議教訓啊

02:37:32 - 02:37:33
保護贏了

02:37:34 - 02:37:34
保險是莫名其妙

02:37:35 - 02:37:37
竟然再賠第二次,瞭解

02:37:37 - 02:37:39
因為這個好康現在還可以減嗎?

02:37:40 - 02:37:43
外龍啊啦,那種案例就是出來以後幫忙馬上修正

02:37:43 - 02:37:45
這些東西都不復存在了

02:37:46 - 02:37:50
但是每次就是一個教訓就會去修改了

02:37:52 - 02:37:52
OK?

02:37:53 - 02:37:54
懂喔

02:37:55 - 02:37:55
好

02:38:00 - 02:38:03
然後再看一個比最近比較新的

02:38:04 - 02:38:06
一個解釋的解釋這個問題喔

02:38:13 - 02:38:15
好，就是這個114頁，114

02:38:25 - 02:38:29
假銀行向授權公司投保信用卡綜合保險喔

02:38:30 - 02:38:33
約定被保險人以假銀行所發行信用卡

02:38:33 - 02:38:38
持卡在保險期間使用有效信用卡支付全部交通工具的票款

02:38:38 - 02:38:40
或80%以上團費

02:38:40 - 02:38:42
在保險發生意外事故時

02:38:42 - 02:38:45
保險公司就要負賠償的責任

02:38:45 - 02:38:53
好，這就是信用卡會送保險旅行平安險的一個食物的情形嘛

02:38:54 - 02:38:55
對不對

02:38:55 - 02:38:59
那這條也是常見的，就是刷卡買機票啊

02:38:59 - 02:38:59
對不對

02:39:00 - 02:39:00
好，機票

02:39:01 - 02:39:04
或者是跟團的話會怎麼樣

02:39:05 - 02:39:08
跟團的80%以上的團費是刷卡付的

02:39:08 - 02:39:12
就可以獲得這個旅行平安險的保障嘛

02:39:13 - 02:39:14
這樣瞭解

02:39:15 - 02:39:15
好

02:39:17 - 02:39:19
那起條款我個人覺得很清楚

02:39:20 - 02:39:24
所以運輸交通票款的全額有沒有,這個是指刷卡買機票的部分嗎

02:39:28 - 02:39:30
如果是跟團的有沒有,就是看哪一個

02:39:32 - 02:39:32
跟團

02:39:33 - 02:39:34
團體旅遊

02:39:34 - 02:39:34
瞭解，瞭解

02:39:34 - 02:39:38
跟團的是就看後面團費的80%嘛，對不對？

02:39:39 - 02:39:39
所以我覺得

02:39:41 - 02:39:42
我個人覺得是很清楚的，是很

02:39:44 - 02:39:47
兩種情況就分別規定啊，對不對？

02:39:47 - 02:39:48
好，可是哦，你看後面這個

02:39:50 - 02:39:50
好了

02:39:50 - 02:39:51
我們看完哈

02:39:53 - 02:39:59
今天餅在臺北國際旅展參加丁旅神聖的團體旅遊，團費是22900有沒有？

02:39:59 - 02:40:01
後面的明細社會打官司

02:40:03 - 02:40:04
採行旅行社提供的啦

02:40:05 - 02:40:08
不然旅行社會告訴你他團費怎麼算的嗎?

02:40:08 - 02:40:11
他會告訴你他賺你多少錢好了啦

02:40:11 - 02:40:12
怎麼可能,是不是?

02:40:14 - 02:40:14
好

02:40:15 - 02:40:18
那丙在現場使用某銀行的信用卡刷卡

02:40:19 - 02:40:21
刷定金,刷5000

02:40:22 - 02:40:27
顯然是,你也知道嘛,旅展啊,那個銀行可能會有加碼禮嘛

02:40:28 - 02:40:29
加碼禮

02:40:29 - 02:40:32
可能物銀行那個時候的加碼禮比較好嘛

02:40:34 - 02:40:39
之後尾款的17900，他就刷假銀行的信用卡

02:40:40 - 02:40:41
這樣理解？

02:40:42 - 02:40:45
那就後來在行程中就發生意外死掉了

02:40:46 - 02:40:51
產生理賠，這個信用卡送的旅行平安險的理賠問題嘛

02:40:52 - 02:40:53
到底有沒有受保障，瞭解？

02:40:55 - 02:40:57
那保險公司當然是拒賠，為什麼？

02:40:57 - 02:40:58
你不符合我們的約定啊

02:40:59 - 02:41:01
團費的八成要刷卡，對不對？

02:41:02 - 02:41:06
那你現在使用我假銀行的卡片是付多少？

02:41:06 - 02:41:10
是付22900，不不，是付17900嘛

02:41:11 - 02:41:14
那17900是全部團費22900的幾%?

02:41:16 - 02:41:17
78%

02:41:18 - 02:41:19
有沒有八成？

02:41:20 - 02:41:21
有沒有八成啊？

02:41:22 - 02:41:22
沒有啊

02:41:24 - 02:41:24
沒有

02:41:26 - 02:41:27
所以就不賠嘛

02:41:28 - 02:41:29
這樣理解了喔

02:41:30 - 02:41:32
好，一審輸，二審輸

02:41:33 - 02:41:34
到了最高院呢

02:41:34 - 02:41:41
最高院說本案呢怎麼樣?100,最高法105臺上413判決說

02:41:41 - 02:41:43
本案有文字意

02:41:43 - 02:41:45
文字意就會用到54二項後段啊

02:41:46 - 02:41:47
他說哪裡有文字意?

02:41:48 - 02:41:51
條款又沒有說跟團的只能用那個80%的部分

02:41:53 - 02:41:54
團體旅遊啦

02:41:54 - 02:42:00
他說條款又沒有說團體旅遊只能看那個80%的團費

02:42:02 - 02:42:05
如果，如果他能夠證明

02:42:06 - 02:42:14
支付交通工具的這個票款的全額是信用卡付的，也可以獲得保險保障

02:42:15 - 02:42:16
他認為這是文字意

02:42:17 - 02:42:20
好，所以要做有利被保險人解釋

02:42:20 - 02:42:21
有聽到喔

02:42:21 - 02:42:23
所以最後法院說

02:42:23 - 02:42:25
跟團的兩個都可以用喔

02:42:25 - 02:42:31
團費的80%是用假銀行信用卡，也可以獲得送的這個旅行平安險的保障了

02:42:31 - 02:42:32
信用卡送的啊

02:42:33 - 02:42:37
或者是交通工具的全額票款是信用卡付的也可以

02:42:37 - 02:42:38
兩個都可以

02:42:39 - 02:42:43
因為條款沒有明定，所以就要做有利被保險人解釋

02:42:43 - 02:42:45
我個人覺得

02:42:46 - 02:42:47
我不能接受

02:42:48 - 02:42:50
我覺得這個條款哪有這種事

02:42:51 - 02:42:56
跟團就是80%嘛，前面就是指刷卡買機票那種情形嘛

02:42:57 - 02:42:58
好了

02:42:59 - 02:43:01
就廢棄發回嘛

02:43:01 - 02:43:03
高原再來一次嘛，對不對？

02:43:03 - 02:43:03
好

02:43:04 - 02:43:08
那是不是讓家屬好像感受到春天快來了

02:43:09 - 02:43:13
到更審就請法官發函問旅行社

02:43:13 - 02:43:15
那個旅行社叫可樂旅行社

02:43:16 - 02:43:16
大型的哦

02:43:17 - 02:43:21
可樂旅行社，說請你就團費22900嘛

02:43:21 - 02:43:23
明細提供

02:43:24 - 02:43:26
他明細就提供了嘛

02:43:26 - 02:43:28
好，2290怎麼來的？

02:43:28 - 02:43:29
欸，他看到了

02:43:29 - 02:43:31
機票多少錢？

02:43:32 - 02:43:33
機票多少錢？

02:43:35 - 02:43:37
12000

02:43:37 - 02:43:39
我用假銀行信用卡刷多少？

02:43:40 - 02:43:41
17900

02:43:42 - 02:43:43
足以支付什麼？

02:43:46 - 02:43:48
機票12000的全額啊

02:43:49 - 02:43:51
哇，是不是？

02:43:54 - 02:43:54
法官說

02:43:56 - 02:43:59
你當初在刷17900的時候,有指定

02:44:00 - 02:44:02
其中1萬4是刷機票嗎?

02:44:04 - 02:44:05
有聽懂我在講什麼?

02:44:06 - 02:44:08
你在刷17900有指定

02:44:09 - 02:44:10
裡面的1萬就是刷機票嗎?

02:44:11 - 02:44:14
跟團哪有人在這樣指定的

02:44:16 - 02:44:17
對不對,不可能的是嘛

02:44:18 - 02:44:22
你根本那時候也不知道22900的明細吧

02:44:22 - 02:44:24
你只知道一個團費的總額吧

02:44:25 - 02:44:26
要有所嘗試吧

02:44:27 - 02:44:29
把問不嘗試,高月房有有嘗試啊

02:44:30 - 02:44:34
所以在刷17900的時候沒有指定其中的1萬是刷機票嗎?

02:44:35 - 02:44:38
那是不是等於還是平均去支付?

02:44:39 - 02:44:43
那平均支付的結果,機票的1萬,你還是隻有付幾趴啊?

02:44:44 - 02:44:44
講話

02:44:46 - 02:44:49
平均支付結果當然還是隻有付78%啊

02:44:50 - 02:44:52
等於機票1萬你還是沒有全額支付嘛

02:44:55 - 02:44:56
理解我的意思沒

02:44:57 - 02:45:04
所以你還是沒有辦法獲得旅行,這個信用卡所附贈的旅行平安險的保障嘛,瞭解

02:45:06 - 02:45:07
還是加速啦

02:45:08 - 02:45:13
正是在上去最高法院，最高法院去把上訴加速的上述補回確定

02:45:15 - 02:45:16
這樣有沒有聽懂？

02:45:17 - 02:45:20
這是比較新的一個法案條文自己的解釋

02:45:22 - 02:45:23
我跟你講啦

02:45:24 - 02:45:25
這個問題為什麼會出現？

02:45:27 - 02:45:30
就是因為你訂金跟尾款用不同信用卡刷的啦

02:45:32 - 02:45:33
我是得了解

02:45:34 - 02:45:35
我們學起來

02:45:35 - 02:45:36
懂嗎？

02:45:36 - 02:45:36
以後要怎麼刷？

02:45:39 - 02:45:41
定金尾款都要用同一張信用卡刷

02:45:42 - 02:45:43
不要自己找麻煩

02:45:47 - 02:45:48
這樣有沒有聽懂？

02:45:49 - 02:45:49
OK

02:45:49 - 02:45:50
好吧，時間關係啊

02:45:50 - 02:45:51
我們就先講到這邊囉

02:45:52 - 02:45:53
下次見，拜拜